

개정된 한국종사상지위분류의 고용노동통계조사 적용 방안

연구기관 / 한국노동연구원

2023. 12



고용노동부

연구진

연구책임자 : 성재민(한국노동연구원 선임연구위원)

참여연구자 : 정성미(한국여성정책연구원 연구위원)

제 출 문

고용노동부 장관 귀하

본 보고서를 고용노동부 수탁과제 『개정된 한국종사상지위분류의 고용노동통계조사
적용방안』에 대한 최종보고서로 제출합니다.

2023. 12

한국노동연구원

원장 허재준

목 차

제1장 서 론	1
1. 연구의 목적	1
2. 연구의 내용	2
3. 연구의 방법	3
제2장 개정된 한국종사상지위 분류 사업체 적용을 위한 검토	5
1. 개정 종사상지위분류	5
2. 기존 고용노동통계 종사상지위분류와의 차이와 조사상 주의할 점	24
3. 인지면접조사를 위한 테스트 설문지 및 조사요령	30
제3장 인지면접조사 수행 및 결과	37
1. 인지면접 개관	37
2. 인지면접 조사 결과	40
3. 소 결	60
제4장 시범조사 분석	66
1. 시범조사 개요	66
2. 분석결과	69
3. 조사관 간담회	81
4. 소 결	84
제5장 결 론	87
1. 연구의 주요 결론	87
2. 시계열 안정성에 대한 함의	90
3. 개정 분류에 따른 공표 범위	91

표 목 차

<표 2-1> 우리나라 신종사상지위분류표	5
<표 2-2> 신규 종사상지위분류 비교	26
<표 2-3> O2O 서비스 산업조사의 대상 사업체 업종	29
<표 2-4> O2O 서비스 산업조사의 인력현황	30
<표 2-5> O2O 서비스 산업조사의 인력현황 문항	30
<표 2-6> 인지면접조사를 위한 조사표	32
<표 2-7> 인지면접조사를 위한 조사표에 포함시킬 추가 질문	33
<표 3-1> 인지 면접 참가자 특징 및 특이 사항	41
<표 3-2> 인지면접 참여자의 구분류조사표 응답결과	45
<표 3-3> 인지면접 참여자의 신분류조사표 응답결과	45
<표 3-4> 인지면접조사를 거쳐 보완한 시범조사용 조사표	63
<표 3-5> 인지면접조사를 거쳐 보완한 시범조사용 조사요령	65
<표 4-1> 산업, 규모별 표본수 현황	66
<표 4-2> 가중치 부여 전 조사된 사업체의 종사상지위별 인원수	68
<표 4-3> 가중치 부여 후 종사상지위별 인원 분포('23. 10월 1일 기준)	70
<표 4-4> 사업체노동력조사 결과(매월 말 기준)	71
<표 4-5> 구종사상지위분류의 상용직과 신종사상지위분류로 추정된 상용직 간 규모 차이 여부	72
<표 4-6> 종사상지위 개정에 따른 상용직 규모 차이	74
<표 4-7> 1년 이상 기간 계약한 법인 고용주 상용직 누락 또는 1년 미만 기간 계약한 법인 고용주를 상용직에 포함	75
<표 4-8> 고용계약기간 1년 미만인 단기 고정 기간 근로자를 상용직에 포함	75

<표 4- 9> 고용계약기간 1년 이상인 장기 고정 기간 근로자를 상용직에서 누락	76
<표 4-10> 유급 견습, 훈련생 및 인턴이 상용직에서 오분류되었던 경우	77
<표 4-11> 신분류에서 추정된 상용 근로자수와 구분류 상용 근로자수가 다른 업체들: 원인이 불명확한 경우	77
<표 4-12> 구분류 상용 근로자에서 의존 계약자가 분리된 경우	78
<표 4-13> 의존 계약자의 직무 내용	79
<표 4-14> 그 외 종사자의 직무 내용	80
 <표 5- 1> 고용노동조사를 위한 사업체 조사표	89

제1장 서론

1. 연구의 목적

- ILO는 노동시장의 비표준 취업형태 확산을 공식 노동시장 통계를 통해 포착하려는 목적으로 2018년 신종사상지위(ICSE-18) 개정 발표
 - 이를 위해 신종사상지위는 임금 근로자 대 비임금 종사자 이분법을 넘어 임금-비임금 경계에 존재하는 종사자를 공식 분류 범주에 포함시키고, 기존 종사상지위에는 없었던 임금근로자 내 공식 세부 분류 범주 신설
 - 임금 대 비임금이라는 1차원 분류의 한계를 인식하여 경제적 위험과 지휘 권한 유형에 따른 2차원 분류로 이행하는 특징도 있음
- 통계청은 ILO의 종사상지위분류 개정에 따라 2021년 12월 한국종사상지위분류를 개정
 - 우리나라의 기존 종사상지위분류는 ILO의 기존 종사상지위분류(ICSE-93)와 달리 임금 근로자를 상용직 근로자, 임시직 근로자, 일용직 근로자로 하위분류하고 있는 차별성 있었음
 - ILO의 기존 종사상지위분류는 법인 고용주를 자영업자에 포함시킬지, 근로자에 포함시킬지 선택사항으로 두었다면, 우리나라는 상용직 근로자에 포함시키는 차이 있었음
- 통계청은 한국종사상지위분류 개정 전인 2019년부터 경제활동인구조사를 통해 전국단위에서 분기별로 시행된 병행조사 단계를 거쳐 2022년 하반기부터는 공식 경제활동인구조사의 일부로 개정 종사상지위분류를 조사하기 시작
 - 경제활동인구조사의 조사 결과는 공식 공개 하고 있지 않음
 - 사업체조사에서는 시험조사를 계획하고 있는 상태

- 이와 같이 개정 종사상지위분류가 공식 고용통계에서도 조사단계로 접어들면서 고용노동부도 자체 고용노동통계조사에 개정된 종사상지위분류를 반영할 필요성이 높아졌음
- 이와 같은 필요성에 부응하기 위해 이 연구는 고용노동통계를 개정된 종사상지위분류에 근거하여 조사하는 가능성, 공표범위, 적용 적절성 등을 파악하여 향후 고용노동통계조사의 실질조사, 통계작성 등에 적용 방안을 마련하는 것을 목적으로 함

2. 연구의 내용

- 이를 위해 먼저 본 연구에서는 ILO 국제종사상지위분류를 설명하면서 한국종사상지위분류의 개정 전·후를 비교해 변화가 필요한 부분을 식별하는 연구를 수행
- 이를테면, 기존 고용노동통계조사에서는 상용직 안에서 법인의 대표자 등을 포함하면 되었지만, 개정종사상지위에서는 지휘권한유형분류를 위해 법인 고용주(자영업자)를 따로 분리 파악할 필요
 - 현실적으로 별도 파악 가능한지와 필요성 검토. ILO는 가구조사와 사업체 조사에서 동일한 분류항목을 모두 조사하는 것이 불가능할 수 있음을 인식하고 분류항목이나 항목별 개념에서 차이가 있을 수 있음을 인정
 - 엄밀하게 보면 ILO 정의에 따른 법인 고용주는 법인 소유경영자라서 모든 법인에 1명씩 존재하는 개념이 아님
- 또한, 기존 고용노동통계의 기타종사자와 신종사상지위분류의 의존 계약자 개념간 유사성과 차이점 검토 필요
 - 사업체조사여서 개념의 차이 자체보다 기타 종사자와 의존 계약자 개념을 사업주의 관점에서 조사할 때 구현해왔는지, 그리고 구현해야할 조작적 정의의 유사성과 차이점을 검토해야 함
- 계약기간을 세분해 종사상 지위 파악 가능성 검토
 - 근로자 하위 분류는 기존 고용노동통계에서 1년 이상 계약(상용직)과 1년 미만 계약(임시·일용직)만 구분하나, 신종사상지위에서는 3개월 미만 계약 또는 계약기간과 관계없이 일하기로 한 기간 임금 지급 가능성이 없는 날이 포함될 수 있는 단기임시 근로자가 별도 항목으로 분류됨
 - 현실적으로 세분해 파악할지 검토

- 유급 견습, 훈련생 및 인턴은 별도 파악 가능할지 검토
- 개정된 종사상지위 분류에 기초한 실제 조사 가능성을 검토하는 연구 수행
 - 조사지 구성, 조사요령 작성 등 조사방법 검토
 - 인지면접조사, 사전조사(pretest)를 통한 실증 연구를 통해 개정종사상지위 설문지 및 조사요령에서 발생할 문제점을 검토하고 구체적인 대안적 설문지, 조사요령 개발
- 최종적으로 완성된 조사지, 조사요령을 제시하고, 개정분류에 따른 공표범위 등 검토
 - 개정분류 적용 시, 고용노동통계 추정량의 시계열 안정성에 대한 연구진 판단 제시

3. 연구의 방법

- 현행 고용노동통계조사와 ILO의 신종사상지위분류 관련 문헌 연구를 통해 사업체조사에서 조사 가능성 검토
 - 개정 종사상지위분류의 특성과 ILO 권고 등을 종합해 조사지 구성 등 조사방법을 검토하고 후보 조사지 확정
- 인지면접(Cognitive interviewing)을 통해 후보 조사지의 타당성 검토
 - Gordon B. Willis(2005, Sage Publication)의 「Cognitive interviewing: a tool for improving questionnaire design」에 따르면 인지면접은 특정의 설문 문항이 이해될 바라는 방식대로 실제 응답자들에게 이해되는지를 해당 특성을 가진 응답자를 대상으로 인지적으로 검토해 확인시켜주고 개선점을 통찰하게 해주는 설문지 개선 기법
 - 면담자의 추가 질문을 통해 대상자가 응답하게 된 맥락을 끌어내는 구두탐색(verbal probing) 방식을 통해 인지면접 진행할 예정
 - 효과적인 인지면접을 위해 발주처와 심층 협의를 통해 면접 대상 기업체 등 선정
- 고용노동통계에서 기존 종사상지위분류와 개정 종사상지위분류를 병행하여 필드 테스트 성격의 조사 실시
 - 인지면접과정을 거쳐 작성한 개정 종사상지위용 설문지 및 조사요령을 이용
 - 실제 현장에서의 조사와 인지면접조사를 통해 수정된 설문지와 조사 요령이 소기의

성과를 거두는지 기존 종사상지위분류와 교차 분석을 통해 확인하여 최종 설문지 및 조사 요령 구축 완료

- 최종 설문지 및 조사 요령과 기존 종사상지위분류 비교해 시계열 안정성 함의 도출

○ (보고서의 구성) 이하 연구는 제2장에서 문헌 연구를 통해 신규 종사상지위분류 비교하고, ILO의 사업체 조사 권고 사항을 검토하여 후보 설문지 및 조사요령 제시

- 제3장에서는 후보 설문지 및 조사요령을 이용해 인지면접조사를 수행한 결과를 제시하고 문제점을 교정한 설문지 및 조사요령 제시
- 제4장에서는 교정 설문지 및 조사요령을 이용해 기존 고용노동통계에서 조사를 통해 시범 조사를 실시하고 분석한 결과 제시
- 제5장에서는 최종적인 설문지 및 조사요령을 정리하여 제시하고, 시계열 안정성 함의 도출

제2장 개정된 한국종사상지위 분류 사업체 적용을 위한 검토

1. 개정 종사상지위분류

가. 2차원 분류 체계

- 비표준 취업을 구현할 때 기존의 임금근로 대 비임금 근로라는 1차원 분류는 한계가 크다는 점을 인식하여 경제적 위험과 지휘 권한 유형에 따른 2차원 분류 체계를 제시

〈표 2-1〉 우리나라 신종사상지위분류표

지휘 권한 유형(KCSE-A)	경제적 위험 유형(KCSE-R)
일하는 사람과 일이 수행되는 경제단위 사이의 지휘권한 관계에 따른 분류	어떤 일자리에서 일이 수행되는 조건에 수반되는 경제적 위험에 따른 분류
◆ 독립 취업자 - A 고용주 11 법인 고용주 12 개인기업 고용주 - B 고용원이 없는 자영업자 21 고용원이 없는 법인 자영업자 22 고용원이 없는 개인기업 자영업자 ◆ 의존 취업자 - C 의존 계약자 30 의존 계약자 - D 임금 근로자 41 기간의 정함이 없는 근로자 42 장기 고정 기간 근로자(1년 이상) 43 단기 고정 기간 근로자(3개월~1년 미만) 44 단기·임시 근로자(3개월 미만) 45 유급 전습, 훈련생 및 인턴 - E 무급 가족 종사자 50 무급 가족 종사자	◆ 이윤 목적 취업자 - F 개인기업 독립 취업자 12 개인기업 고용주 22 고용원이 없는 개인기업 자영업자 - C 의존 계약자 30 의존 계약자 - E 무급 가족 종사자 50 무급 가족 종사자 ◆ 임금 목적 취업자 - G 법인 소유 경영자 11 법인 고용주 21 고용원이 없는 법인 자영업자 - D 임금 근로자 41 기간의 정함이 없는 근로자 42 장기 고정 기간 근로자(1년 이상) 43 단기 고정 기간 근로자(3개월~1년 미만) 44 단기·임시 근로자(3개월 미만) 45 유급 전습, 훈련생 및 인턴

- 지휘 권한 유형은 자신이 일하는 경제적 단위에 대한 통제권, 지휘권 행사에 따른 구분 개념으로 노동관계 분석에 적절한 분류법
- 경제적 위험 유형은 경제활동을 통해 재정적 및 기타 자원의 손실에 노출되는 정도, 보수를 제대로 받지 못할 가능성에 노출되는 정도에 따라 구분하는 개념
 - 이 유형분류에서는 해당 일자리에서 보수로 임금을 받느냐, 아니면 이윤에서 수입을 얻느냐가 중요한 기준이며, 국민계정 작성기준과 일치
- 지휘권한 유형에서는 자영업자와 고용주가 법인이나 아니냐와 상관없이 같이 묶이며, 의존 계약자, 근로자, 무급 가족 종사자가 함께 묶임
 - 반면에, 경제적 위험 유형에서는 법인으로부터 근로소득을 받는 형식에 따라 법인 고용주와 근로자가 임금 목적 취업자로 함께 묶이며, 개인기업 자영업자와 의존 계약자, 무급 가족 종사자가 이윤 목적 취업자로 함께 묶임
 - 우리나라 구종사상지위 분류체계는 법인 고용주와 법인 자영업자는 임금 근로자에 포함시키고 있으며, 고용원 있는 개인기업 자영업자, 고용원 없는 개인기업 자영업자, 무급 가족 종사자는 비임금 근로자 안에 포함시키고 있으므로, 경제적 위험 유형에 따른 분류체계와 유사한 특징
- 과거 ILO 종사상지위에는 임금 근로자 공식 하위분류가 없었으나, 새로 개정하면서 하위 분류를 신설
 - 신종사상지위에서는 임금 근로자 하위 분류를 위해 기간 계약 여부, 계약 기간 길이, 최소 근로시간 보장, 훈련 목적 취업 여부 등 4가지 구분 기준을 명시
 - 이를테면, 3개월 이상 기간계약을 했으면 (장/단기) 고정 기간 근로자(fixed-term employee)로 분류되며, 3개월 미만 계약, 최소 근로시간 미보장이면 단기·임시근로자(short-term and casual employees)로 분류

나. ILO 신종사상지위분류 하위항목 설명

1) 법인 고용주(Employers in corporations)

- 법인 고용주는 법인 기업을 **소유·경영**하면서 **일상적으로** 직접 고용하는 임금 근로

자가 1인 이상 있는 취업자

- 법인의 소유경영자이므로, 해당 기업에서 일해야 하며 반드시 사장, 대표이사일 필요는 없고 주된 결정을 하면 됨

“27. Employers in corporations are workers who are owner-operators of corporations in which they employ one or more persons (including temporarily absent employees but excluding themselves, their partners and family helpers) to work as an employee on a regular basis.” 국제종사상지위분류(ICSE-18) 개정 결의문

27. 법인 고용주는 일상적으로 한 명 이상 고용한(일시 휴직 근로자는 포함되지만 자기 자신과 동업자 및 가족 종사자는 제외됨) 법인의 소유 경영자인 취업자이다.

- 소유한다는 의미는 지배 지분을 가진다는 뜻이며, 지배지분은 51% 이상의 지분을 의미하는 것이 아니라 의사결정력 차원에서 결정적 결정 또는 거부권(veto)을 행사할 수 있는지의 의미임
- 따라서 지분 없이 임명된 경영자들은 임금 근로자이지 고용주가 아니며, 동업자가 있고 해당 기업에서 같이 일하면서 유사한 결정권한을 공유한다면 동업자도 고용주가 됨

“33. Owner-operators of corporations are workers who hold a job in an incorporated enterprise (such as a limited liability corporation or limited partnership,) in which they:

- (a) hold controlling ownership of the enterprise alone, or together with other members of their families and/or one or a few partners; and*
- (b) have the authority to act on behalf of the enterprise with respect to contracts with other organizations and the hiring and dismissal of employees, subject to national legislation regulating such matters and the rules established by the elected or appointed board of the corporation.*

“Controlling ownership” should be interpreted as having a decisive vote or veto on the appointed or elected board of the corporation or in meetings of shareholders, rather than necessarily holding an absolute majority of the shares.” 국제종사상지위분류(ICSE-18) 개정 결의문

33. 법인 소유경영자는 법인 기업(유한 책임 회사, 혹은 유한합자회사 등)에서 일자리를 가지고 있는 취업자이다. 이러한 법인 기업에서 법인 소유 경영자는:

- (a) 혼자서 혹은 다른 가족 구성원들 및 한 명 이상의 동업자들과 함께 법인 기업의

지배 지분을 소유한다; 그리고

(b) 다른 조직과의 계약, 고용원의 채용 및 해고와 관련하여 이러한 사안들을 규제하는 국내법과 선출 또는 임명된 이사회가 정한 규칙들에 따라 법인을 대신하는 지휘 권한을 가진다.

“지배 지분(controlling ownership)”은 반드시 주식의 절대 다수를 보유하는 것이라기보다는 지명되거나 선출된 이사회 혹은 주주 총회에서 결정적 투표권 및 거부권을 갖는 것으로 해석되어야 한다.

- 이와 같은 정의와 특성을 반영해 우리나라 개정 종사상지위분류는 법인 고용주를 아래와 같이 정리하고 있음

11 법인 고용주(Employers in corporations)

- ▶ (정의) 법인 기업을 소유·경영하면서 일상적으로 직접 고용하는 임금 근로자가 1인 이상 있는 취업자

부가 설명

- **법인** 사업체에 법인격이 부여되며 고용주가 유한책임을 지는 기업, 국내 상법상 유한책임회사, 유한회사, 주식회사가 해당됨
- **제외** 지배지분 없이 임명된 전문 경영인 등은 임금 근로자로 분류됨
- **유의사항** 사립학교법인, 의료법인, 사회복지법인 등 비영리 법인이나 정부 지배 소유 법인은 개인이 소유할 수 없고 이익을 주주에 분배할 수 없으므로 이 분류에 해당하는 일자리가 나올 수 없음

자료: 통계청, 다양한 고용형태 측정을 위해 통계분류 개정한다 - 한국 종사상지위 분류 개정 보도자료(2021. 12. 29.)

2) 고용원이 없는 법인 자영업자(Owner-operators of corporations without employees)

○ 일상적으로 근로자를 고용하지 않아야 한다는 점을 제외한 나머지는 법인 고용주와 동일

- 이와 같은 정의와 특성을 반영해 우리나라 개정 종사상지위분류는 고용원이 없는 법인 자영업자를 아래와 같이 정리하고 있음

21 고용원이 없는 법인 자영업자(Owner-operators of corporations without employees)

- ▶ (정의) 자신과 동업자, 무급 가족 종사자 이외에 일상적으로 일하는 사람을 고용하지 않고, 사업체에 법인격이 부여되며 고용주가 유한책임을 지는 법인 기업의 소유 경영자로 일하는 취업자

자료: 통계청, 다양한 고용형태 측정을 위해 통계분류 개정한다 - 한국 종사상지위 분류 개정 보도자료(2021. 12. 29.)

3) 개인기업 고용주(Employers in household market enterprises)

- 이윤 수취를 목적으로 법인이 아닌 개인 기업을 소유, 경영하면서 일상적으로 고용하는 임금 근로자가 1인 이상 있는 취업자

“28. Employers in household market enterprises are workers who, alone or with one or more partners, operate an unincorporated market enterprise for profit, and who, employ one or more persons (including temporarily absent employees but excluding themselves, their partners and contributing family workers) to work in that enterprise as an employee on a regular basis.” 국
제종사상지위분류(ICSE-18) 개정 결의문

28. 개인기업 고용주는 혼자서 혹은 한 명 이상의 동업자와 함께 이윤을 얻기 위한 목적으로 비법인 시장 기업(unincorporated market enterprise)을 운영하고, 일상적으로 근로자로 해당 기업에서 일할 한 명 이상의 개인들(일시 휴직 근로자는 포함되지만 자기 자신과 동업자 및 무급 가족 종사자는 제외됨)을 고용하는 취업자이다.

- 이와 같은 정의와 특성을 반영해 우리나라 개정 종사상지위분류는 개인기업 고용주를 아래와 같이 정리하고 있음

12 개인기업 고용주(Employers in household market enterprises)

- ▶ (정의) 이윤을 목적으로 개인기업을 소유·경영하면서 일상적으로 직접 고용하는 임금 근로자가 1인 이상 있는 취업자

부가 설명

- **개인기업** 사업체의 법인격 부여와 관계없이 고용주가 무한책임을 지는 기업, 국내 상법상 법인 중 합명회사, 합자회사는 포함됨
- **유의사항** 비영리 단체의 운영자는 소유 개념이 없어 고용주가 될 수 없으며, 고용계약 특성에 따라 임금 근로자의 하위 항목으로 분류됨

자료: 통계청, 다양한 고용형태 측정을 위해 통계분류 개정한다 - 한국 종사상지위 분류 개정 보도자료(2021. 12. 29.)

4) 고용원이 없는 개인기업 자영업자(Own-account workers in household market enterprises without employees)

- 일상적으로 근로자를 고용하지 않아야 한다는 점을 제외한 나머지 설명은 개인기업 고용주와 동일

- 이와 같은 정의와 특성을 반영해 우리나라 개정 종사상지위분류는 고용원이 없는 개인기업 자영업자를 아래와 같이 정리하고 있음

22 고용원이 없는 개인기업 자영업자(Own-account workers in household market enterprises without employees) ▶ (정의) 이윤을 목적으로 개인기업을 일상적 고용원을 두지 않고 혼자서 또는 동업자, 무급 가족 종사자와 함께 운영하는 취업자

자료: 통계청, 다양한 고용형태 측정을 위해 통계분류 개정한다 - 한국 종사상지위 분류 개정 보도자료(2021. 12. 29.)

5) 의존 계약자(Dependent contractors)

○ 의존 계약자는 다른 경제 단위에 직접 또는 그 경제 단위를 통하여 재화나 용역을 제공하는 상업적 특성의 계약을 가진 사람들로 해당 경제 단위의 근로자는 아니나 종속된 성격을 가지고 있는 취업자로 정의

- 이들의 종속성은 작업 조직, 일 수행 방법 등 면에서 종속된 인적, 조직적 종속성 그리고/또는 시장 접근, 원재료 및 자본 접근, 가격결정 등 면에서 종속된 경제적 종속성을 의미

“35. Dependent contractors are workers who have contractual arrangements of a commercial nature (but not a contract of employment) to provide goods or services for or through another economic unit. They are not employees of that economic unit, but are dependent on that unit for organization and execution of the work, income, or for access to the market. They are workers employed for profit, who are dependent on another entity that exercises control over their productive activities and directly benefits from the work performed by them.

(a) Their dependency may be of an operational nature, through organization of the work and/or of an economic nature such as through control over access to the market, the price for the goods produced or services provided, or access to raw materials or capital items.” 국제종사상지위분류(ICSE-18) 개정 결의문

- 상업적 형태의 계약이나, 일하는 형태는 근로자와 유사할 수 있음

“(d) their actual working arrangements or conditions may closely resemble those of employees” 국제종사상지위분류(ICSE-18) 개정 결의문 36항

- 이들은 임금이 아닌 이윤을 수취 의존 계약자의 활동은 해당 경제 단위와의 계약 관계가 해지되는 경우 위험에 처하게 되며, 일한 시간에 따른 대가로 고정적 보수

를 받는 근로자보다 큰 경제적 위험에 노출

- 기존에는 종속적 자영업자를 정의할 때 특정 기업 전속성을 중시했으나, 일자리 별로 종속성 여부를 판별하도록 한 지침에 따라 전속성은 의존 계약자의 특징이 아님
- 의존 계약자에는 근로 계약을 체결하지 않은 사람만 포함되며, 이러한 취업자는 오직 건당 또는 의뢰당 수수료로 보수를 수취하거나 고객들의 봉사료(팁) 만으로 보수를 받기도 함

“37. Included among dependent contractors are dependent workers who do not have a contract of employment, and (a) are paid only by the piece or commission, and do not benefit from social contributions paid by the economic unit paying for the work; or (b) are paid only by gratuities (tips) from clients.” 국제종사상지위분류(ICSE-18) 개정 결의문

- 제외 조건: 아래 네가지 조건 중 어느 하나에 해당될 경우 의존 계약자로 분류 안 됨
 - (a) 자신이 일하는 기업과 근로계약(공식, 비공식, 혹은 암묵적)을 체결하거나 또는
 - (b) 일한 시간에 대한 대가로 임금 및 급여를 받거나 또는
 - (c) 근로자로 일상적으로 일할 한 명 이상의 개인들을 고용하거나 또는
 - (d) 법인 기업을 경영한다.

“38. Excluded from dependent contractors are workers who:

- (a) have a contract of employment (formal, informal, or implicit) with the entity on which they are dependent; or*
- (b) are paid a wage or salary for time worked; or*
- (c) employ one or more other persons to work for them on a regular basis as an employee; or*
- (d) operate an incorporated enterprise.” 국제종사상지위분류(ICSE-18) 개정 결의문*

- ILO는 다음과 같은 직업군을 의존 계약자의 사례로 제시

의존 계약자 일자리 사례(ILO, 2018, Statistical definition and measurement of dependent “self-employed” workers)

- 미용실에서 좌석을 임대하고 고객에 대한 접근권이 미용실 소유주에게 종속되는 미용사
- 오직 고객들의 팁을 통해 보수를 받는 웨이터
- 운송 회사에 의해 조직되는 용역들을 제공하도록 상업 계약을 체결하는 차량 운전자
- 기업 및 정부기관을 위한 컨설턴트 업무 수행이나 가내 제조업을 하는 계약을 체결한 재택 종사자

- 킥 경제(gig economy)에서 새롭게 부상하는 종사자 집단: 차량이나 화물 운송 용역을 제공하는 차량 운전사, 정보처리 용역을 수행하는 재택 근로자 등 실제 일하는 경제적 단위나 고객에 대한 접근권이 제3자가 통제하는 인터넷 어플리케이션을 통해 중개(mediated)되는 사람들
- 노동법 의무 등을 회피할 목적에서 발생하는 위장된 고용 관계(가짜 자영업)
- 고용원이 없는 소작인은 사업체가 운영되는 방식이 농지 주인이나 신용 또는 원재료 공급자에게 상당 정도 종속될 경우 의존 계약자로 분류
- 고용원 없는 프랜차이즈 가맹점주도 운영 라이선스 보유자, 신용 공급자, 생산수단 소유자에게 사업체 운영이 상당 정도 종속될 경우 의존 계약자로 분류

- 이와 같은 정의와 특성을 반영해 우리나라 개정 종사상지위분류는 의존 계약자를 아래와 같이 정리하고 있음

30 의존 계약자(Dependent contractors)

- ▶ (정의) 이윤 목적으로 다른 경제단위를 위해 또는 통해 재화나 서비스를 제공하기 위한 상업적 특성의 계약(노동관계)을 체결하는 자로, 다른 경제단위의 고용원은 아니나 해당 경제단위에 의존하는 취업자

부가 설명

- **의존성(dependency)** 작업 조직, 일 수행 방법 등과 관련된 인적·조직적 속성(operational nature) 그리고/또는 시장 접근, 원재료 및 자본재 접근, 가격 결정 등과 관련된 경제적 속성(economic nature)에 따라 판단함
- **보수형태** 일한 시간을 대가로 임금을 받지 않고 약정에 따라 일한 양의 대가 또는 서비스당 수수료를 받거나 고객에게서 봉사료만 받음
- **제외** 일상적으로 고용원을 두거나 법인 기업을 소유·경영하는 경우
- 특성별로 ㉠자신의 노동을 타인에게 제공하지만 상업적 계약 구조를 갖는 취업자와 ㉡자신의 기업에 상당한 자산을 투입해 왔으나 자신의 노동이나 기업활동에 대한 완전한 지휘권한·통제권을 갖지 못하는 취업자로 구분됨

자료: 통계청, 다양한 고용형태 측정을 위해 통계분류 개정한다 - 한국 종사상지위 분류 개정 보도자료(2021. 12. 29.)

6) 임금 근로자(Employees)

- 임금 근로자란, 첫째 자신이 취업한 기업의 지배 지분을 소유하지 않으면서, 둘째 일한 시간에 대한 대가로 기본급을 받으며, 셋째 명시적, 묵시적으로 근로계약을 체결한 사람들을 의미하며, 고용주와 근로자 간에 근로 계약이라는 상호 인정하는 계약을 체결한 경우 기본급이 없어도 됨

"41. Employees are workers employed for pay, on a formal or informal basis, who do not hold controlling ownership of the economic unit in which they

are employed. They are remunerated in cash or in kind in return for time worked or, in some cases, for each task or piece of work done or for services provided including sales (by the piece or commission). Payment for time worked is the typical mode of remuneration. Payment in kind is generally received in the form of goods. Where payment is received in the form of services, this is generally complementary to payment in cash.” 국제종사상지위분류(ICSE-18) 개정 결의문

41. 임금을 받는 것을 목적으로 취업한 임금 근로자는 공식적이든 비공식적이든 그들이 취업한 경제 단위의 지배 지분을 소유하지 않는다. 이들은 일한 시간에 대한 대가 또는 일부 경우에는 수행한 개별 업무, 건당 혹은 (수수료든 건당이든) 판매에 포함하여 공급된 서비스를 위해서든 현금 또는 현물로 보수를 받는다. 일한 시간에 대한 대가로서의 보수가 일반적인 방식이다. 현물 보수는 일반적으로 재화로 받는 것이다. 보수가 서비스 형태로 지불된다면 이는 일반적으로 현금 보수를 보완하는 것이다.
 - 유급 임원처럼 기업의 지휘권한을 가질 수도, 지분을 보유할 수도 있으나, 지배 지분은 아니며, 소유주 또는 이사회에게 책임을 져야 하는 정도의 위임된 지휘권한을 가짐
- “42. Employees may be employed in market units, non-market units and households producing goods and/or services mainly for own consumption. They may hold shares in the economic unit in which they are employed, or have authority over aspects of the operations of the economic unit as employees with management responsibilities but do not hold controlling ownership of the enterprise. They are accountable to a third party within the economic unit such as a person or board.” 국제종사상지위분류(ICSE-18) 개정 결의문*
42. 임금 근로자는 시장 단위, 비시장 단위, 그리고 주로 자가 소비를 위해 재화 및 용역을 생산하는 가구에 고용될 수 있다. 이들은 자신이 고용된 경제단위의 주식(지분)을 보유하거나, 지배지분은 없으나 경영책임을 가지는 종업원으로서 운영 측면에서의 지휘권을 가질 수 있다. 이들은 개인이나 이사회 같은 경제 단위 내 제3자에게 책임질 수 있다.
 - 근로 계약을 체결하지 않은 경우, 즉, 고용주와 당사자 간 근로 계약이라는 공통의 이해가 존재하지 않는다는 전제 하에 기본급 없이 생산량 또는 수수료에 보수가 전적으로 연동되는 사람은 임금근로자가 아니며, 상품 생산 관련 상업 계약에 따라 또는 서비스 제공에 대한 상업 계약에 따라 보수를 받는 사람도 임금 근로자가 아님

“44. Employees exclude workers without a contract of employment (or in the absence of information about the nature of the contract) who are:

(a) paid only by the piece or commission; or

(b) paid according to a commercial contract for the provision of goods or services” 국제종사상지위분류(ICSE-18) 개정 결의문

44. 근로 계약을 체결하지 않는 (혹은 어떤 계약을 체결했는지에 대한 정보가 존재하지 않는) 다음과 같은 사람들은 임금 근로자로 분류되지 않는다.

(a) 오직 건당 또는 의뢰 당 수수료로 지불을 받는 취업자 또는

(b) 재화나 서비스의 공급에 대한 상업계약에 따라 지불받는 취업자

- 이와 같은 정의와 특성을 반영해 우리나라 개정 종사상지위분류는 임금 근로자를 다음과 같이 정리하고 있음

D 임금 근로자(Employees)

- ▶ (정의) 임금을 목적으로 취업하여 자신이 취업한 기업의 지배지분을 소유하지 않으면서 대체로 일한 시간에 대한 대가로 정해진 급여를 받으며 명시적 또는 묵시적으로 다른 경제단위와 근로 계약을 체결한 취업자

부가 설명

- 경영 책임을 지는 기업 임원의 경우, 지휘 권한을 가지거나 일부 지분을 보유할 수는 있으나 지배지분을 가지지는 않으며, 운영 측면에서 소유주 또는 이사회가 위임한 제한된 지휘 권한을 가짐
- **포함** 상업 계약을 맺지 않고 일한 시간을 대가로 보수를 받는 비공식 부문 고용과 협동조합의 노동자 조합원, 일하는 경제단위와 직접 근로 계약을 맺지는 않았으나 중개기관과 계약을 맺거나 소규모 작업반장 등의 지휘하에 통상 임금 근로자에 해당하는 형태로 일하고 있는 경우, 임금 성격의 보상을 받는 유급 자원봉사자
- **유의사항** 임금 근로자가 근로 계약을 맺는 다른 경제단위는 영리기업과 같은 시장단위 뿐 아니라 정부, 비영리 단체 등 비시장 단위와 자가 소비를 위해 생산하는 가구도 해당됨

자료: 통계청, 다양한 고용형태 측정을 위해 통계분류 개정한다 - 한국 종사상지위 분류 개정 보도자료(2021. 12. 29.)

6-1) 기간의 정함이 없는 근로자(Permanent employees)

○ 기간의 정함이 없는 근로자란 고용이 종료되는 특정 날짜 혹은 사건(예를 들어 수확 완료, 프로젝트 종료, 휴직 대체 등)이 존재하지 않는 근로자

- 정년이나 은퇴 날짜는 기간의 정함이 없는 것에 해당되며, 기간의 정함이 없는 근로자는 무기한 계약(또는 정년이 있는 계약)을 체결
- 급여를 받는 일하는 시간이 (최소한) 보장된 근로자만 포함됨

- 공식(formal) 및 비공식(informal) 일자리 상관없으며, 시간제, 전일제 모두 가능
- 수습기간이 있으나 기간의 정함이 없는 일자리로 채용된 수습 기간 중인 사람은 기간의 정함이 없는 근로자로 분류

“46. Permanent employees are employees who are guaranteed a minimum number of hours of work and are employed on an ongoing or indefinite basis. They are full-time or part-time workers employed for pay, in formal or informal jobs, who have employment arrangements whereby:

- (a) there is no specified date or event on which employment in a particular economic unit will be terminated other than any age or time for retirement that may apply in that economic unit;*
- (b) the employer agrees to provide work and pay for a specified number of hours or to pay for the number of goods or services produced in a set period; and*
- (c) the worker agrees to work for at least the specified number of hours, or for the time required to produce a specified number of goods or services.*

47. This group includes recently appointed employees with jobs that are subject to an initial trial period but are expected to continue indefinitely.” 국제종사상지위분류(ICSE-18) 개정 결의문

46. 기간의 정함이 없는 근로자는 최소 근로 시간이 보장되며, 지속적 또는 무기한으로 고용된 근로자이다. 이들은 공식 및 비공식 일자리에서 임금 수령을 목적으로 취업한 전일제 및 시간제 근로자로 다음과 같은 고용 계약을 갖는다.

- (a) 해당 경제단위의 은퇴 연령 및 은퇴 시점 이외에 고용이 종료되는 미리 정해진 특정 날짜 및 사건이 존재하지 않는다.
- (b) 고용주는 일거리를 제공하고, 명시된 근로 시간 혹은 정해진 기간에 생산된 재화 및 용역의 양에 대해 대가를 지불하는데 합의한다.
- (c) 근로자는 적어도 명시된 시간 동안 또는 명시된 재화 및 용역의 양을 생산하는데 필요한 시간 동안 일하는데 합의한다.

47. 초기 수습 기간의 적응을 받지만 무기한 계속될 것으로 예상되는 일자리에 최근 발령 받은 근로자는 이 항목에 포함된다.

- 이와 같은 정의와 특성을 반영해 우리나라 개정 종사상지위 분류는 기간의 정함이 없는 근로자를 아래와 같이 정리하고 있음

41 기간의 정함이 없는 근로자(Permanent employees)

- ▶ (정의) 정년이 있거나, 고용이 종료되는 날짜 또는 사건(프로젝트 및 휴직 대체 근무 종료 등)이 정해져 있지 않은 근로자로서 지속적 또는 무기한으로 고용된 근로자

부가 설명

- ▮ 임금을 목적으로 취업하며, 전일제 또는 시간제 형태로 근무하나, 임금 지급주기마다 정해진 최소 근로시간이 보장됨
- ▮ **포함** 근로 계약이 무기한 계속될 것으로 예상되는 일자리에 최근 발령받은 근로자 또는 수습 신분의 근로자와 무기 계약 근로자

자료: 통계청, 다양한 고용형태 측정을 위해 통계분류 개정한다 - 한국 종사상지위 분류 개정 보도자료(2021. 12. 29.)

6-2) 고정 기간 근로자(Fixed-term employees)

○ 고용이 종료되는 날짜 또는 사건이 정해져 있는 근로자로 3개월 이상 고용 계약한 근로자를 의미

- ILO 종사상지위분류 개정 결의안 문서에 따르면, 고정 기간 근로자란 제한된 기간 동안만 고용되는 근로자
- 이들은 공식(formal) 및 비공식(informal) 일자리에 임금을 추구하는 전일제 또는 시간제 근로자일 수 있음
- 은퇴, 정년과는 다른 이유로 고용이 종료되는 특정 날짜가 있거나, 수확이 종료 건 축물 및 기타 프로젝트의 완성 등 고용 종료로 이어지는 특정 사건이 존재함

“48. Fixed-term employees are employees who are guaranteed a minimum number of hours of work and are employed on a time-limited basis for a period of three months or more. They are full-time or part-time workers employed for pay, in formal or informal jobs, who have arrangements whereby:

(a) there is a specified date, other than any age or time for retirement, on which the employment will be terminated, or an event such as the end of the harvest or completion of a construction or other project, which will lead to termination of employment;

(b) the total duration of the employment is expected to be at least three months from the first day of employment to the expected final day of employment;

(c) the employer agrees to provide work and pay for a specified number of hours, or to pay for the number of goods or services produced, in a set period; and

(d) the worker agrees to work for at least the specified number of hours, or for the time required to produce a specified number of goods or services.” 국제종사상지위분류(ICSE-18) 개정 결의문

48. 고정 기간 근로자는 최소 근로 시간을 보장받고, 3개월 이상이면서 제한된 기간 동안만 고용되는 근로자이다. 이들은 공식 및 비공식 일자리에서 임금을 추구하는 전일제 또는 시간제 근로자로 다음과 같은 계약을 갖는다.

(a) 은퇴, 정년과는 다른 이유로 고용이 종료되는 특정 날짜가 있다. 또는 수확이 끝나거나 건축물 및 기타 프로젝트가 완성되는 것과 같이 고용 종료로 이어지는 특정 사건이 존재한다.

(b) 총고용기간은 고용의 첫 번째 날부터 예상되는 마지막 날까지 최소 3개월이 될 것으로 예상된다.

(c) 고용주는 일거리를 제공하고, 명시된 근로 시간 또는 정해진 기간에 생산된 재화나 용역의 양에 대해 임금을 지불하는데 동의한다.

(d) 근로자는 적어도 명시된 시간 동안, 혹은 명시된 재화 및 용역의 양을 생산하는데 필요한 시간 동안 일하는데 동의한다.

- 동 결의안 49번에서는 다음과 같이 포함 기준을 명시하여 명시적 기간이 아니어도 안 목적 종료에 대한 이해가 있으면 고정 기간 근로자에 포함하도록 분명히 하는 특징

“49. Fixed-term employees include:

(a) employees with fixed-term contracts of employment with a duration of three months or more; and

(b) employees without formal arrangements or contracts when it is understood that the employment will have a duration of at least three months but not of an indefinite nature.” 국제종사상지위분류(ICSE-18) 개정 결의문

49. 고정 기간 근로자는 다음을 포함한다:

(a) 3개월 이상의 지속 기간을 갖는 고정 기간 근로 계약을 체결한 근로자

(b) 명시적 합의 또는 계약을 체결하지 않았더라도 고용이 최소한 3개월 동안 지속되지만, 무기한 지속되지 않는다는 이해가 존재하는 근로자

- 이 항목은 우리나라에서 장기 고정 기간 근로자(1년 이상 계약 기간)와 단기 고정 기간 근로자(3개월 이상 1년 미만)로 추가 구분

- 이와 같은 정의와 특성을 반영해 우리나라 개정 종사상지위분류는 장기 고정 기간 근로자와 단기 고정 기간 근로자를 아래와 같이 정리하고 있음

42 장기 고정 기간 근로자(1년 이상) (Long fixed-term employees)

- ▶ (정의) 정년 이외 고용이 종료되는 날짜 또는 사건이 정해져 있는 자로서 고용(계약)이 시작된 날로부터 종료되는 날짜 또는 사건이 발생할 것으로 예상되는 시기까지가 1년 이상인 근로자

부가 설명

- ▣ 임금을 목적으로 취업하며, 전일제 또는 시간제 형태로 근무하나 임금 지급주기마다 정해진 최소 근로시간이 보장됨
- ▣ **포함** 공식적 계약을 체결하지 않은 상태에서 고용이 최소한 1년 이상 지속될 것으로 생각되거나 그 계약이 정년 또는 무기한이 아니라는 이해가 존재하는 경우

43 단기 고정 기간 근로자(3개월 ~ 1년 미만) (Short fixed-term employees)

- ▶ (정의) 고용이 종료되는 날짜 또는 사건이 정해져 있는 자로서 고용(계약)기간이 3개월 이상 1년 미만인 근로자

부가 설명

- ▣ 임금을 목적으로 취업하며, 전일제 또는 시간제 형태로 근무하나 임금 지급주기 마다 정해진 최소 근로시간이 보장됨
- ▣ **포함** 공식적 계약을 체결하지 않은 상태에서 고용(계약) 기간이 3개월 이상 1년 미만인 근로자

자료: 통계청, 다양한 고용형태 측정을 위해 통계분류 개정한다 - 한국 종사상지위 분류 개정 보도자료(2021. 12. 29.)

6-3) 단기·임시 근로자(Short-term and casual employees)

○ 단기·임시 근로자는 고용 계약 기간이 3개월 미만인 근로자로 최소 근로시간이 보장되지 않지만 계약 자체는 지속되거나 반복될 수 있는 임시·간헐적 형태로 일하는 근로자도 포함

- 임시·간헐적으로 일하는 근로자에는 0시간 계약이나 호출근로, 일용직이 포함될 수 있음

“51. Short-term and casual employees are employees with short-term employment arrangements and/or without a guaranteed minimum number of hours of work per pay period. They are workers employed for pay, in formal or informal jobs, who have arrangements whereby:

(a) there is no guarantee to offer work or to perform work during a set period; or

(b) the arrangement is of a short-term nature, with a duration of less than

three months from the first day of employment to the expected final day of employment.

52. This category includes two groups which may be separately identified if relevant in national circumstances: short-term employees and casual and intermittent employees:

(a) short-term employees are those who are guaranteed a minimum number of hours of work and are employed on a time-limited basis with an expected duration of less than three months. They include:

(i) employees with contracts of employment with a duration of less than three months;

(ii) employees without formal arrangements or contracts when it is understood that the employment will be of a duration of less than three months; and

(b) casual and intermittent employees are those who have no guarantee of employment for a certain number of hours during a specified period but may have arrangements of an ongoing or recurring nature. Depending on national circumstances and specific contractual arrangements pertaining to the job, this group includes employees engaged on a casual or intermittent basis, workers on zero-hours contracts, employees who are only paid when called in to work, and workers hired on a day-to-day basis.” 국제종사상지위분류(ICSE-18) 개정 결의문

51. 단기 임시 근로자는 단기 고용 계약을 체결하거나 급여 지급 기간 당 최소 보장 근로 시간이 없는 근로자이다. 이들은 공식 및 비공식 일자리에서 임금 수령을 목적으로 일하는 근로자로 다음과 같은 계약을 갖는다:

(a) 일거리 제공이나 정해진 기간 동안 일을 수행하는 것이 보증되지 않는다; 또는

(b) 고용의 첫 번째 날부터 예상되는 마지막 날까지 기간이 3개월 미만인 단기 계약이다.

52. 이 항목은 국가 상황에 따라 적절한 경우 별도로 구분될 수 있는 두 범주를 포함한다: 단기 근로자와 임시 간헐적(intermittent) 근로자:

(a) 단기 근로자는 근로 시간을 보장받고, 3개월 미만으로 예상되는 지속 기간에 따라 제한된 기간 동안 고용되는 근로자이다. 이들은 다음을 포함한다:

(i) 3개월 미만의 지속 기간을 갖는 고용 계약을 체결하는 근로자

(ii) 공식 합의 및 계약을 체결하지 않았지만, 고용이 3개월 미만의 지속 기간을 갖는 것으로 이해되는 근로자

(b) 임시 간헐적 근로자는 명시된 기간 동안 특정 근로 시간 일하는 것을 보장받지 못하지만, 지속적이거나 반복적 특성을 가진 계약을 체결할 수 있다. 국가 상황 및 일자리와 관련된 특정 계약상 약정에 따라 이 집단에는 임시적 혹은 간헐적으로 고용되는 근로자, 영시간 근로 계약(zero-hours contract), 오직 일하러 호출되었을 때만 보수를 받는 근로자, 일별 고용되는 취업자가 포함된다.

- 일용직이거나 호출근로라도 3개월 이상 고용계약을 하면서 일주일에 적어도 한 시간 이상 일하는 것이 보장된 경우라면 단기 임시 근로자가 아닌 고정 기간 근로자로 분류
- 그러나, 3개월 이상 고용계약을 했으나 일주일에 한 시간 조차도 일거리가 보장되지 않고 이 경우 임금 역시 지급되지 않는다면 임시 간헐적 근로자로 보아 단기 임시 근로자로 분류

"53. Unless the total duration of the employment arrangement is less than three months, short-term and casual employees exclude:

(a) workers with on-call working-time arrangements who are guaranteed a specified amount of employment per pay period; and

(b) workers who are guaranteed to be offered work and to be paid for at least one hour per week." 국제종사상지위분류(ICSE-18) 개정 결의문

53. 총고용계약 기간이 3개월 이상이라면, 다음은 단기 임시 근로자가 아니다:

(a) 임금 지급 주기 당 정해진 일의 양을 보장 받는 호출(on-call) 근로 계약 근로자; 그리고

(b) 주당 최소 한 시간 이상의 일거리 제공 및 보수 지급이 보장되는 근로자

- 이와 같은 정의와 특성을 반영해 우리나라 개정 종사상지위분류는 단기·임시 근로자를 다음과 같이 정리하고 있음

44 단기·임시 근로자(3개월 미만) (Short-term and casual employees)

- ▶ (정의) 고용(계약)이 시작된 날로부터 종료되는 날짜 또는 사건이 발생할 것으로 예상되는 시기가 지가 3개월 미만인 근로자

부가 설명

- **포함** ㉠ 고용(계약) 기간이 정해져 있지 않거나 3개월 이상이라도 급여 지급 기간 당 최소 근로시간 보장이 없는 경우 ㉡ 일거리의 제공이나 정해진 기간 동안 일을 수행하는 것이 보장되지 않은 일용직, 호출 근로자 등

자료: 통계청, 다양한 고용형태 측정을 위해 통계분류 개정한다 - 한국 종사상지위 분류 개정 보도자료(2021. 12. 29.)

6-4) 유급 견습, 훈련생 및 인턴(Paid apprentices, trainees and interns)

○ 전문 기능이나 직무를 획득하기 위해 필요한 직장 경험 또는 기능과 전문성의 습득을 목적으로 취업해서 유급으로 일하는 근로자를 의미

- 다음은 유급 견습, 훈련생 및 인턴에서 제외

- 훈련을 『목적』으로 하는 취업을 파악하는 것이 목적이므로, 정규직 일자리의 시작 단계에서 수급 기간 중인 근로자나 재직 중 현장훈련, 평생학습을 받는 근로자는 모두 제외
- 유급이어야 하므로 무급 인턴은 제외되며, 가족이나 가구 구성원이 운영하는 사업체에서 일하면서 훈련을 받는 무급 가족 종사자도 제외

“55. Paid apprentices, trainees and interns are employees who perform any activity to produce goods or provide services for others, in order to acquire workplace experience or skills in a trade or profession and receive payment in return for work performed. Acquiring “workplace experience or skills” may occur through traditional, formal or informal arrangements whether or not a specific qualification or certification is issued. They are usually remunerated at a reduced rate compared to fully qualified workers. They include persons involved in:

- (a) paid formal or informal traineeships, apprenticeships, internships or other types of programmes, according to national circumstances; and*
- (b) paid skills training or retraining schemes within employment promotion programmes, when engaged in the production process of the economic unit for which they work.*

56. They exclude workers who are:

- (a) undergoing periods of probation associated with the start of a job;*
- (b) undertaking general on-the-job training or life-long learning while in employment;*
- (c) working without pay; and*
- (d) contributing family workers who are undertaking training while working in an enterprise operated by a family or household member.” 국제종사상지위분류(ICSE-18) 개정 결의문*

55. 유급 견습, 훈련생 및 인턴은 기능직 또는 전문직에서 직장 경험과 기능을 습득하려는

목적으로 타인을 위해 재화를 생산하거나 용역을 제공하는 활동을 수행하고 그 대가로 보수를 받는 근로자이다. “직장 경험이나 기능”을 습득하는 것은 특정 자격증이나 증명서가 발급되는지 여부와 상관없이 전통적, 공식적, 혹은 비공식적 구조를 통해 이루어질 수 있다. 이들은 보통 자격이 있는 근로자들에 비해 낮은 요율로 보수를 받는다 이들은 다음에 참여하는 개인들을 포함한다:

(a) 국가 상황에 따라 유급의 공식 또는 비공식 훈련, 도제, 인턴 또는 기타 형태의 프로그램; 그리고

(b) 자신이 일하는 경제 단위의 생산 과정에 종사한다면, 고용촉진 프로그램 내 유급 기능 훈련 및 재훈련 프로그램

56. 다음 근로자는 이 항목에서 제외된다:

(a) 일자리의 시작단계에서 수습 기간 중인 경우;

(b) 재직 중 일반적인 현장 훈련이나 평생 학습을 받고 있는 근로자;

(c) 급여 없이 일하는 경우; 그리고

(d) 가족이나 가구 구성원이 운영하는 사업체에서 일하면서 훈련을 받는 무급 가족 종사자

- 이와 같은 정의와 특성을 반영해 우리나라 개정 종사상지위분류는 유급 견습, 훈련생 및 인턴을 아래와 같이 정리하고 있음

45 유급 견습, 훈련생 및 인턴(Paid apprentices, trainees and interns)

▶ (정의) 전문 기능이나 직무를 습득하기 위해 현장 교육의 일환으로 타인을 위해 재화를 생산하거나 서비스를 제공하는 활동을 수행하고 그 대가로 보수를 받는 근로자

부가 설명

- ▣ 보수 수준은 다른 일반 근로자에 비해 낮을 수 있음
- ▣ 제외 ㉠ 새로운 일자리 시작 단계의 수습 기간 ㉡ 직장 내 직무교육연수(OJT) 중인 경우 ㉢ 평생교육이나 직무훈련을 받는 근로자 ㉣ 무급으로 일하는 경우 ㉤ 가족 또는 가구 구성원이 운영하는 사업체에서 일하며 훈련받는 무급 가족종사자

자료: 통계청, 다양한 고용형태 측정을 위해 통계분류 개정한다 - 한국 종사상지위 분류 개정 보도자료(2021. 12. 29.)

7) 무급 가족 종사자

○ 무급 가족 종사자는 임금이나 월급 같은 정기적 보수를 받지 않으면서 가족이나 가구 구성원이 운영하는 기업 또는 가족이나 가구 구성원이 근로자나 의존 계약자로 일하는 일자리에서 해당 가족이나 가구 구성원을 돕는 사람

- 가족(family)은 동일 가구의 구성원이 아니어도 되지만, 가족이 아닌 경우 가구의

가구원이어야만 함

- 보다 엄밀하게 가구란 동일한 주거 시설을 공유하고, 자신들의 소득과 부 전체 또는 일부분을 모으며, 주로 주택과 음식 같은 특정 형태의 재화와 서비스를 같이 소비하는 개인들의 집단으로 정의됨

“57. Contributing family workers assist a family member or household member in a market-oriented enterprise operated by the family or household member, or in a job in which the assisted family or household member is an employee or dependent contractor. They do not receive regular payments, such as a wage or salary, in return for the work performed, but may benefit in kind or receive irregular payments in cash as a result of the outputs of their work through family or intra-household transfers, derived from the profits of the enterprise or from the income of the other person. They do not make the most important decisions affecting the enterprise or have responsibility for it.” 국제종사상지위분류(ICSE-18) 개정 결의문

57. 무급 가족 종사자는 가족이나 가구 구성원이 운영하는 시장 기업 또는 가족이나 가구 구성원이 근로자나 종속 계약자로 일하는 일자리에서 해당 가족이나 가구 구성원을 돕는다. 이들은 수행한 노동의 대가로 임금이나 월급 같은 정기적 보수를 받지 않지만, 사업체의 수익이나 도와준 구성원의 소득으로부터 가족 혹은 가구 내 소득이전 방식으로 자신의 노동 산출물의 결과를 비정기적 현물 및 현금 보수로 받을 수 있다. 이들은 사업체에 영향을 끼치는 중대한 결정을 내리거나 책임을 지지 않는다.

- 이와 같은 정의와 특성을 반영해 우리나라 개정 종사상지위분류는 무급 가족 종사자를 아래와 같이 정리하고 있음

50 무급 가족 종사자(Contributing family workers)

- ▶ (정의) 따로 보수를 받지 않고 가족이나 가구 구성원이 운영하는 기업과 가족이나 가구 구성원이 임금 근로자 또는 의존 계약자로 일하는 일자리에서 하는 일을 돕는 자

부가 설명

- 가족이라면 동일 가구 내 구성원이 아니어도 되지만, 가족이 아니라면 동일 가구 내 구성원의 일을 돕는 경우에만 해당됨
- 수행한 일의 대가로서 정기적인 보수는 받지 않으나, 가족 또는 가구 내 소득 이전 방식으로 현물 혜택이나 비정규적인 현금을 받을 수 있음
- 제외 경영상의 중요한 결정을 내릴 수 있는 권한이 있으면 독립 취업자의 동업자로 분류됨

자료: 통계청, 다양한 고용형태 측정을 위해 통계분류 개정한다 - 한국 종사상지위 분류 개정 보도자료(2021. 12. 29.)

2. 기존 고용노동통계 종사상지위분류와의 차이와 조사상 주의할 점

가. 기존 고용노동통계조사

- 고용노동부 사업체노동력조사는 임금근로자를 상용, 임시·일용으로 구분해 조사하고, 기타종사자를 추가로 조사
 - 상용근로자는 고용계약기간(구두계약 포함)이 1년 이상인 임금근로자 또는 고용계약기간이 정해지지 않고 정규직원으로 일하는 자로 정의되며, 사업체의 유급임원(대표이사, 전무, 상무, 상근감사 등)이 포함
 - 임시·일용 근로자는 고용계약기간(구두계약 포함)이 1년 미만인 자
 - 기타 종사자는 독자적인 사무실, 점포 또는 작업장이 없고 계약된 사업주에게 종속되어 있지만 스스로 고객을 찾거나 맞이하여 상품이나 서비스를 스스로 직접 제공하고 일한 만큼 실적에 따라 소득 수수료, 봉사료, 수당 등)을 얻으며, 근로제공 방법, 근로시간 등은 본인이 독자적으로 결정하는 형태로 일하는 자(보험설계사, 학습지교사, 골프장경기보조원 등 포함), 또는 그 외 종사자로 정의
 - 기타 종사자에는 일정한 급여 없이 주로 실적에 따라 수수료 또는 봉사료 등을 지급 받는 사람 또는 기타 그 외 종사자로서 다음과 같은 종사자가 포함되며, 조사기준도 제시됨(통계청 사업체 조사 조사기준과 동일)
 - 판매실적에 따라 판매수수료만 지급받는 자동차 딜러·보험설계사 등
 - 일정한 급여를 받지 않고 주로 고객의 팁(봉사료)을 받고 종사하는 접대부, 목욕관리사, 골프장 캐디 등
 - 개인등록사업자라 할지라도 실적급 또는 수수료 수입에 의존하며 지사, 영업소 등에 소속되어 있는 사람은 지사나 영업소 등의 기타 종사자로 조사
 - 소속 외 근로자(파견, 용역), 자영업자, 무급 가족 종사자는 사업체노동력조사의 조사 대상에서 제외

나. 신규 종사상지위분류 차이와 조사시 주의해야할 사항들

- 상용직은 개정 종사상지위분류에서 ‘기간의 정함이 없는 근로자’, ‘장기 고정 기간 근로자’로 구분됨

- ILO의 지침에 따르면 기간의 정함 여부를 판단할 때 명시적으로 계약서에 종료 시점이 포함된 경우 뿐 아니라 암묵적으로라도 종료된다는 이해가 있는지를 고려하도록 하고 있으므로 이 점이 고려되도록 조사요령에 명시할 필요
 - 시간제 여부도 중요한 것이 아님을 조사요령에 기재
 - 혼란을 막기 위해 정년제는 기간의 정함이 없는 것임을 기재할 필요
- ‘법인 고용주’는 1년씩 또는 3년씩 임기를 연장하는 경우가 많은데, 과거에는 1년 이상이면 상용직, 1년 미만이면 임시·일용 포함 → 개정되면 기간의 정함이 없거나, 1년 이상 계약, 1년 미만 계약에서 모두 등장할 수 있다는 점을 고려해 조사표 설계 필요
- 또한, 조사요령에서 단순한 법인 대표가 아니라 법인을 소유하는(지배력 가진) 사람임이 드러나야 함
 - 소유가 가능한 법인으로 한정된다는 점도 조사요령에 표현될 필요
- 임시·일용직은 ‘단기 고정 기간 근로자’와 ‘단기·임시 근로자’ 개념으로 변경됨
- 엄밀히는, 고용계약기간은 1년 이상이나, 일이 있을 때만 나와 일하고 그에 해당하는 보수만 받으며, 일이 없으면 보수도 없는 형태로 일한다면(즉, 최소근로시간 보장이 안되는 형태로 일한다면) 단기·임시직으로 구분해야 하므로, 상용직에서도 단기 고정 기간 근로자와 단기·임시 근로자로 이동할 수 있음(고용계약기간은 1년 이상일 수 있으므로)
 - 다만, 이는 우리나라 고용구조상 대단히 예외적인 경우일 것
 - ‘고정 기간 근로자’ 응답을 받을 때 계약기간은 근속기간이 아니라 현재 계약의 지속기간임을 명시할 필요가 있음
 - ‘단기 고정 기간 근로자’와 ‘단기·임시 근로자’는 기존 임시·일용 근로자를 통합하여 조사한 관행에 따라 구분하지 않고 함께 조사하며, 이렇게 할 경우 우리나라 세법상 일용근로소득자로 세무 신고되는 근로자는 이 범주에 포함되기 때문에 조사요령 예시에 이를 표현해 누락이 없도록 유도

〈표 2-2〉 신규 종사상지위분류 비교

구 종사상지위분류		개정 종사상지위분류
근로자	상용직 (+법인 고용주/ 법인 자영업자)	기간의 정함이 없는 근로자, 법인 고용주/ 법인 자영업자
	임시	→ 장기 고정기간 근로자, 법인 고용주/ 법인 자영업자, 유급 견습·훈련생 및 인턴
	일용	단기 고정기간 근로자, 유급 견습·훈련생 및 인턴
	기타 종사자	단기·임시 근로자, 유급 견습·훈련생 및 인턴
	자영업자	의존 계약자
		개인기업 고용주, 개인기업 자영업자

- 유급 견습, 훈련생 및 인턴은 기존에 상용직(1년 이상 계약직), 임시·일용직에 모두 있었을 가능성
 - 기존 종사상 지위에서는 기타 종사자(소위 “그외” 종사자, 고용한 직원이라고 생각하지 않아서)에도 일부 있었을 가능성, 고용한 직원이라고 생각하지 않아 조사에서 아예 누락되었을 가능성도 있음
 - 훈련 목적 취업자임을 조사요령에 분명히 표현하고, 병원 인턴 같은 고학력 자격증을 위한 수련직들이 빠지지 않도록 조사요령에서 유도. 일학습 병행인 근로자가 포함될 수 있도록 조사요령에 수록
 - 정규직이나 수습기간 중인 경우, 단순히 임용 전단계 기간제, 직무연수교육 성격인 경우, 평생교육 중인 경우, 인턴이란 명칭과 무관하게 단기취업을 목적으로 운영되는 일자리에서 일하는 경우는 제외되도록 조사요령에 표현할 필요
- 기존 분류의 기타 종사자는 의존 계약자로 변경되며, 다만, 의존 계약자는 기타 종사자에 포함되는 특수형태근로종사자와 유사하나, 실질적으로 넓은 개념일 수 있음
 - 결과적으로 과거보다 규모가 늘어날 여지 있음
 - 과거의 산재보험법 상, 특수형태근로종사자는 전속성 필요해 신종사상지위분류의 의존 계약자보다 작은 개념
 - 경제활동인구조사, 전국사업체조사 등에서 조사되는 특수형태근로종사자 ㄴ 의존 계약자: 조사상 특수형태근로종사자는 계약된 사업주에게 종속되어 있지만 스스로 고객을 찾거나 맞이하여 상품이나 서비스를 스스로 직접 제공하고 일한 만큼 실적

에 따라 소득을 얻으며 근로제공방법, 근로시간 등은 본인이 독자적으로 결정하는 형태로 일하는 사람

- 의존 계약자는 가격 결정권이 없는 등 종속성을 띠고 있어야 한다는 점에서 이론상 “계약된 사업주에게 종속”되어 있어야 하는 조사상 특수형태근로종사자와 유사한 측면 존재
- 조사상 특수형태근로종사자 정의는 근로제공방법, 근로시간 등을 본인이 독자적으로 결정한다고 명시해 인적 종속성이 부인되는 인상을 심어줘 결과적으로 보면 경제적 종속과 관련된 개념으로 포착하는 것처럼 보임
- 또한, 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사 설문지를 보면, 조사상 특수형태근로종사자는 「보험설계사, 학습지교사, 퀵서비스, 캐디, 대리운전기사, 택배기사, 레미콘 자차기사, 신용카드모집인, 대출모집인 등 다양」이라는 예시가 열거됨
- 의존 계약자는 기존에 특수형태근로종사자로 잘 인식되지 않았던 원재료를 제공하는 식으로 종속된 가내 수공업자 등이 포함될 수 있다는 점에서 조사상 특수형태근로종사자보다 실질적으로 넓게 해석될 수 있는 측면이 있음
- 고용보험법상 노무제공자는 타인의 사업을 위해 일하는 사람인데, 가격결정권이 없는지 등 종속성 지표는 중요하지 않음(의존 계약자 C 노무제공자)

고용보험법 제77조의6(노무제공자인 피보험자에 대한 적용) ① 근로자가 아니면서 자신이 아닌 다른 사람의 사업을 위하여 자신이 직접 노무를 제공하고 해당 사업주 또는 노무수령자로부터 대가를 얻는 계약(이하 “노무제공계약”이라 한다)을 체결한 사람으로서 이 법에 따른 보호의 필요성이 있다고 대통령령으로 정하는 직종에 종사하는 사람(이하 “노무제공자”라 한다)과 이들을 상대방으로 하여 계약을 체결한 사업에 대해서는 제8조에도 불구하고 이 장(章)을 적용한다.

- 의존 계약자는 경제적 의존성을 가지며, 의존 계약자의 시장접근, 수수료, 원재료 공급 등이 상대방 경제단위에 의해 통제됨
- 이와 같이 노무제공자는 ‘타인의 사업을 위해’ 일한다는 것이 핵심 요건으로, 단순히 자기 사업을 하지 않는다는 개념에 가까운데, 의존 계약자는 노무제공자처럼 노무제공 상대방의 사업을 위해 일하는 것은 물론, 상대방이 나의 노무제공 조건을 사실상 지배(control)하고 있다고 볼 수 있는 개념이어서 노무제공자 안에 포함되는 개념임(남궁준, 2022¹⁾)
- 의존 계약자의 종속성은 예컨대 서비스의 내용 및 서비스에 대한 대가(가격)

1) 남궁준(2022), ‘비정규직’ 개념 관련 법·제도 측면의 분석, 성재민·남궁준(2022), 비정규직 통계·범위 개편 연구, 고용노동부)

를 그 상대방이 일방적으로 (교섭의 여지 없이) 정하는 경우가 대표적이어서
취업자 입장에서는 그 모든 조건을 수용하고 일하거나 아니면 떠나는 선택만
이 가능한 상황을 생각해 볼 수 있음

- 이와 같은 의존 계약자 특성을 고려해 과거 종사상지위분류의 기타 종사자 개념을 포함시키고, 앞서 나열된 의존 계약자 특성을 고려한 조사요령 작성
 - 즉, 기존 특수형태근로종사자 개념은 포함되고, 타인의 사업을 위해 일하되 종속성이 약한 노무 제공자 내지는 프리랜서를 제외하는 것을 분명히 하여 범위를 보다 명확히 하는 조사지를 작성하여 인지면접 조사용으로 활용
 - 다시 말해, 노무제공 플랫폼 종사자의 경우 플랫폼이 일거리 매칭의 장을 제공할 뿐 서비스료, 노무제공자에게 지급되는 수수료 같은 가격이나 제공되는 서비스의 구체적 형태에 개입하지 않는 경우 의존 계약자가 아닌 것임
 - 아래 「기존 기타 종사자 정의 및 예시」, 「의존 계약자 특징 요약」을 합쳐서 조사요령 및 조사지 작성

- 기존 기타 종사자 정의 및 예시: 일정한 급여 없이 주로 실적에 따라 수수료 또는 봉사료 등을 지급 받는 사람
 - 실적에 따라 수수료만 지급받는 자동차 딜러·보험설계사 등
 - 일정한 급여를 받지 않고 주로 고객의 팀(봉사료)을 받고 종사하는 접대부, 목욕관리사, 골프장 캐디 등
 - 개인등록사업자라 할지라도 실적급 또는 수수료 수입에 의존하며 지사, 영업소 등에 소속되어 있는 사람은 지사나 영업소 등의 기타 종사자로 조사

(2018년 기준 통계청 사업체조사 조사표에서 인용)

○ 의존 계약자 특징 요약

- 해당 사업체에 고용된 근로자로 간주되지 않지만, 해당 사업체의 사업을 위해 근로계약이 아닌 도급계약, 위임계약, 위촉계약, 프리랜서 계약 등 상업적 계약의 형식으로 타인을 이용하지 않고 자신이 직접 용역이나 유무형의 완성품을 제공하는 형태로 일하는 사람 해당 사업 그 자체를 위해 또는 해당 사업체가 중개하는 고객을 위해 일하는 사람을 포함
 - * “해당 사업체의 사업을 위해”라 함은 본질적 사업에 참여하는 것이 아닌 부수적인 사업영역에 참여하는 것일 수도 있음
- 다음과 같은 사람들이 의존 계약자에 포함됨: 일정한 급여 없이 주로 실적에 따라 수수료 또는 봉사료 등을 지급 받거나, 계약금을 받는 사람이면서 근로계약이 아닌 상업적 형태의 계약을 체결한 사람
 - * 서비스 방법, 가격 등이 정해진 노무제공플랫폼을 이용하여 일하는 노무제공자 포함
 - * 미용실에서 좌석을 임대하고 가격 결정 등을 미용실 소유주에게 의존하는 미용사
 - * 서비스 방법, 가격, 원재료 접근 등이 정해진 기업(정부기관도 포함)을 위한 컨설턴트 업무 수행이나 가내 제조업을 하는 계약을 체결한 재택 종사자

- 서비스 가격, 수수료, 일하는 방식 등 종속을 강조할 경우 골프장 캐디처럼 골프장이 아무런 관계가 없다고 주장하는 경우 의존 계약자에서 빠지게 될 가능성이 있음
- 이를테면, 과학기술정보통신부 O2O 서비스 산업조사는 온·오프라인 연계 비즈니스에 고용된 취업자수 조사(단순히 상품을 증개하는 온라인 오픈마켓은 오프라인과 연계되지 않는 관계로 O2O 산업으로 분류되지 않음. → 배달의 민족은 포함되나 지마켓은 포함되지 않음)
- 이 조사에서는 O2O 서비스 종사자라는 항목으로 서비스 이용자와 직접 만나 해당 서비스를 제공하는 인력수를 조사: 배송/배달/기사, 전문기술 및 지식, 홈서비스 인력 등 O2O 서비스 인력이라고 예시되어 있음
- 서비스 종사자는 외부 인력이나, 내부 직원으로 고용된 인력이나 구분 응답하도록 되어 있음
- 조사결과를 보면, 배송 등 서비스 인력은 거의 절대 다수가 “외부” 서비스 인력으로 조사됨(내부 고용서비스 인력은 2021년 기준 6,154명, 외부 서비스 인력은 639천 명)
- 조사된 사업체와 직접 거래하는 기타 종사자는 해당 사업체의 기타 종사자 또는 의존 계약자로 포착되어야 하는데 가이드가 제대로 되지 않을 경우 조사에서 제외되는 문제가 발생할 소지가 있음

〈표 2-3〉 O2O 서비스 산업조사의 대상 사업체 업종

분야	대표 기업(서비스)
건물 임대, 증개 및 유지보수	직방, 호갱노노
세탁, 청소 및 가사 서비스	세탁의신, 홈스토리생활
의료 및 보건 서비스	톡닥, 메디히어
운송 서비스	카카오모빌리티, 배달의민족
오락, 스포츠, 문화 및 교육 서비스	교보문고 바로드림, 공부선배
음식점 및 숙박 서비스	식권대장, 야놀자
개인 미용, 금융 및 보험, 기타 서비스	카카오헤어숍, 웨딩북

〈표 2-4〉 O2O 서비스 산업조사의 인력현황

(단위: 명)

구분	2019년	2020년	2021년
내부 고용 서비스 인력	3,200	4,502	6,154
내부 일반 직무 인력	12,881	13,908	15,635
외부 서비스 인력	521,311	562,319	639,171
합계	537,392	580,729	660,960

- 주: 1) 내부 일반 직무 인력은 서비스를 위한 기획, 관리, 영업, 마케팅, 개발, 구축, 사무 인력을 의미
 2) 내부 고용 서비스 인력과 외부 서비스 인력이 서비스 이용자와 직접 만나 서비스를 제공하는 인력 (배송/배달/기사, 전문기술 및 지식, 홈서비스 인력 등 O2O 서비스 인력)을 의미
 3) 내부 인력은 기업에 의해 직접 고용된 인력, 외부 인력은 외부 또는 아웃소싱업체 인력을 의미

〈표 2-5〉 O2O 서비스 산업조사의 인력현황 문항

· 귀사에서 현재 종사하고 있는 O2O 서비스 직무 관련 인력 수를 기재해주십시오.

※ O2O 서비스 업무 인력: 귀사의 O2O 서비스를 위한 기획, 관리, 영업, 마케팅, 개발, 구축, 사무 인력을 의미합니다.

※ O2O 서비스 종사자란? 서비스 이용자와 직접 만나 해당 서비스를 제공하는 인력을 의미하며, 배송/배달/기사, 전문기술 및 지식, 홈서비스 등의 O2O 서비스 인력을 의미합니다.

※ 내부인력과 외부인력: O2O 서비스 인력은 기업 내부 직원일 수도 있으며, 기업 외부의 인력일 수도 있습니다. 내부 직원으로 고용된 인력은 '기업 내부 인력수'에 응답해주시고, 외부 또는 소싱 인력은 '기업 외부 인력수'에 응답해주시고.

		기업 내부 인력수 (내부고용)		기업 외부 인력수 (외부인력 및 소싱 인력)	
현재 O2O 서비스 인력		남	여	남	여
서비스 인력	① 온라인 및 오프라인 결합서비스 업무인력 (운영 관련)	()명	()명		
	② 온라인 및 오프라인 결합서비스 인력(공급자)	()명	()명	()명	()명
③ 서비스 비즈니스와 무관한 인력		()명	()명		
전체 종업원수		()명	()명		

3. 인지면접조사를 위한 테스트 설문지 및 조사요령

가. ILO의 개정종사상지위분류 사업체 조사 관련 권고

○ ILO의 노동관계 통계 결의안(2018, 「Resolution concerning statistics on work

relationships」)에 따르면 사업체 조사에서도 개정종사상지위분류를 조사할 것을 권고

○ ILO의 ICSE-18을 위한 데이터 수집지침 보고서(2018, 「Data collection guidelines for ICSE-18」)는 사업체를 표집 후 근로자를 표집하는 형태의 사업체 기반 2단계 표집 조사를 위해서는 다음과 같이 권고하고 있음

- “130. 2단계 표본 추출 방법론(two-stage sample selection methodology)을 사용하는 사업체 조사에서는 고용주와 임금 근로자 양측의 특성 정보가 수집될 수 있다. 이 정보들은 다양한 임금근로자 집단에 대한 포괄적인 통계를 제공할 것이다. 예를 들어, 조사표에 해당 기업이 법인인지에 대한 질문을 넣어 해당 고용주와 고용원이 없는 독립 취업자가 법인 기업에서 일하는지 여부를 판단할 수 있을 것이다. 해당 기업이 법인이면 이 기업의 고용주와 고용원이 없는 독립 취업자는 법인기업 고용주와 고용원이 없는 법인기업 자영업자로 분류될 것이다. 분석목적에 따라 2단계 표본 방법론을 사용해 종업원이 기간의 정함이 없는지, 고정 기간 근로자인지, 단기인지, 유급 견습, 훈련생 및 인턴으로 고용되었는지와 관련된 문항 또한 질문될 수 있다.”

○ ILO의 조사지침은 기존 각국의 사업체 조사 관행에 입각해 사업체 대표 응답자가 조사표를 보고 직접 분류하는 조사방식을 감안할 것을 권고. 또한, 가구조사의 조사 도구는 사업체조사에서는 적용 불가능하며, 각 분류 항목을 얼마나 상세하게 조사할 수 있을지 판단이 필요하다고도 언급. 이는 우리나라에도 해당될 것이며, 이와 같은 ILO 권고를 안에서 합리적인 사업체 조사 가능성을 절충하여 고안할 필요가 있음

- “165. 노동력 조사 및 가구 조사들을 위한 측정방법은 조사 방법과 조사 설계 차이로 인해 사업체 조사에서는 구현 불가능하다. 대신 사업체 대표 응답자가 조사표에서 직접 분류하게 하는 가능성을 포함하는 것이 필요할 것이다.”(2018, 「Data collection guidelines for ICSE-18」)
- “얼마나 상세히 조사할지는 이들 정보에 대한 국가의 수요 수준과 사업체로부터 정보를 수집하는 것이 어디까지 실현가능할지를 반영해야 한다.”(2018, 「Resolution concerning statistics on work relationships」)

- 이미 고용노동통계는 사업체 대표 응답자가 각 분류항목에 조사요령을 보고 직접 기재하는 방식으로 조사하고 있음
 - 가계조사처럼 단계별 조사설문지 설계를 통해(ILO의 가구조사에서 개정종사상지위 분류 조사방식 권고) 적정한 종사상지위로 분류되도록 유도할 수 없는 한계
 - 조사요령을 직관적으로 작성하는 것으로 같음할 수 밖에 없음
 - 이와 같은 한계는 위에서 보는 것처럼 이미 ILO도 인정하고, 사업체 대표 응답자가 직접 분류할 수 있게 조사설계 하도록 권고
 - 이를 고려해 이하에서 사업체 조사지와 조사요령을 제안하겠음

나. 인지면접조사를 위한 조사표

- 법인 고용주는 응답이 나올 수 있는 모든 분류에 포함시켜 조사

〈표 2-6〉 인지면접조사를 위한 조사표

구분	※ 외국인포함, 소속 외 근로자(파견, 용역) 제외	
	'23 8월 종사자수	
	('23 8월 마지막 영업일 시점에 일하고 있는 종사자)	
	총인원	
전 체		명
기간의 정함이 없는 근로자		명
	법인 고용주	명
장기 고정 기간 근로자 (고용계약기간 1년 이상)		명
	법인 고용주	명
단기 고정 기간/단기·임시 근로자 (고용계약기간 1년 미만)		명
	법인 고용주	명
유급 견습, 훈련생 및 인턴		명
의존 계약자		명
	특수형태근로종사자	명
	가격이나 서비스 제공방법이 정해져 있는 노무제공자	명
	기타	명
그 외 종사자		명

- 의존 계약자는 특수형태근로종사자와 가격이나 서비스 제공방법이 정해져 있는 노무제공자로 구분 명시해 누락 최소화 유도
 - 의존 계약자에는 “기타”도 포함해 혹시 의존 계약자 응답에 예상치 못했던 어떤 직업군이 추가로 포함되는지 확인
 - 종전의 기타 종사자에는 “그 외 종사자”가 있으므로 이 또한 명시적으로 포함시켜 어떤 응답이 나타나는지 확인
- 이에 추가하여 의존 계약자 중 기타에 응답한 경우 어떤 유형의 사람들을 포함시킨 건지 기술하도록 하고, 그 외 종사자도 마찬가지로 기술하도록 하여 인지면접 조사에서 활용

〈표 2-7〉 인지면접조사를 위한 조사표에 포함시킬 추가 질문

2-1 의존 계약자 중 ‘기타’에 응답한 경우, 해당 유형을 기술	
2-2 그 외 종사자에 응답한 경우, 해당 유형을 기술	

다. 인지면접조사를 위한 조사요령

- 기간의 정함 여부를 판단할 때 암묵적 종료 여부가 반드시 포함되도록 조사요령에 명시
 - 가급적 종료되는 날짜 또는 “종료되는 사건”이 발생이란 문구를 포함해 암묵적 종료를 놓치지 않도록 유도
 - 정규직 시간제도 기간의 정함이 없는 근로자임을 조사요령에 명시
 - 혼란을 막기 위해 정년제는 기간의 정함이 없는 것임을 기재할 필요
- 법인 고용주는 조사요령에서 단순한 법인 대표가 아니라 법인을 소유하는(지배력 가진) 사람임이 드러나야 함
 - 소유가 가능한 법인으로 한정된다는 점도 조사요령에 표현될 필요
- 고정 기간 근로자 응답을 받을 때 계약기간은 근속기간이 아니라 현재 계약의 지속기간임을 명시할 필요가 있음(갱신된 기간도 고려할 필요 없음)

- 단기 고정 기간 근로자와 단기·임시 근로자는 구별하지 않고 함께 조사할 것이므로, 세법상 일용근로소득자로 세무 신고되는 근로자는 이 범주에 포함하도록 조사요령에 기재하여 누락 방지
- 유급 전습, 훈련생 및 인턴은 훈련 목적 취업자임을 조사요령에 분명히 표현하고, 병원 인턴 같은 고학력 자격증을 위한 수련직들이 빠지지 않도록 조사요령에서 유도. 일학습 병행인 근로자가 포함될 수 있도록 조사요령에 수록
- 정규직이나 수습기간 중인 경우, 단순히 임용 전단계 기간제, 직무연수교육 성격인 경우, 평생교육 중인 경우, 인턴이란 명칭과 무관하게 단기취업을 목적으로 운영되는 일자리에서 일하는 경우는 제외되도록 조사요령에 표현할 필요
- 의존 계약자에는 기존의 특수형태근로종사자, 가격이나 서비스 제공방법이 정해져 있는 노무제공자가 포함되고, 이런 형태로 일하는 노무제공플랫폼 종사자가 포함됨을 예시로 명시
- 기존 기타 종사자 예시 중 특수형태근로종사자 관련 부분은 살릴 필요

① 법인 고용주

법인 기업을 소유·경영하면서 일상적으로 직접 고용하는 임금 근로자가 1인 이상 있는 취업자

- (법인) 사업체에 법인격이 부여되며 고용주가 유한책임을 지는 기업, 국내 상법상 유한 책임회사, 유한회사, 주식회사가 해당됨
 - 사립학교법인, 의료법인, 사회복지법인 등 비영리법인이나 정부 지배 소유 법인은 개인이 소유할 수 없고 이익을 주주에 분배할 수 없으므로 이 분류에 비해당
- (제외) 지배지분 없이 임명된 전문 경영인 등은 근로자로 분류

② 기간 정함이 없는 근로자

정년이 있거나, 고용이 종료되는 날짜 또는 사건(프로젝트 및 휴직대체 근무 종료 등)이 정해져 있지 않은 근로자로서 지속적 또는 무기한으로 고용된 근로자

- (예시) ① 정년이 있는 일자리에서 정규직원으로 일하는 자
- ② 정년이 없더라도 은퇴가 아닌 한 고용계약 종료시점 없이 무기한 일하는 내용의 명시적·암묵적 근로계약을 체결한 근로자
- ③ 근로 계약이 무기한으로 계속될 것으로 예상되는 일자리에 최근 발령받은 근로자 또는 수습 신분의 근로자와 무기계약 근로자
- ④ 정규직 시간제 근로자
- ⑤ 법인 기업의 유급 임원

③ 장기 고정 기간 근로자

정년 이외 고용이 종료되는 날짜 또는 사건이 정해져 있는 자로서 고용(계약)이 시작된 날짜 또는 사건이 발생할 것으로 예상되는 시기까지가 1년 이상인 근로자

- (예시) ① 정년이 아닌 고용종료시점이 정해져 있고, 고용 계약 기간이 계약 시작 시점부터 1년 이상인 경우(갱신여부와 관계없이 현재 고용 계약 기간만 고려할 것)
- ② 고용 계약 종료 시점을 정하지 않았거나 일정한 고용계약이 없어도 고용이 최소한 1년 이상 지속될 것으로 생각되나 업무의 완성, 바쁜 일의 마무리, 다른 사람의 복귀나 채용 등 사업의 필요에 따라 고용이 종료될 수 있다고 명시적 또는 암묵적 이해가 있는 근로자

④ 단기 고정 기간 근로자

고용이 종료되는 날짜 또는 사건이 정해져 있는 자로서 고용(계약) 기간이 3개월 이상 1년 미만인 근로자

- (예시) ① 정년이 아닌 고용종료시점이 정해져 있고, 고용 계약 기간이 계약 시작 시점부터 3개월 이상 1년 미만인 경우(갱신여부와 관계없이 현재 고용 계약 기간만 고려할 것)
- ② 공식적 계약을 하지 않은 상태에서 고용(계약) 기간이 3개월 이상 1년 미만인 근로자
- ③ 일용근로소득자로 세무 신고되는 근로자
- ※ 3개월 미만 고용, 건설공사는 1년 미만 일하면 일용근로소득자로 세금 신고 가능

⑤ 단기·임시 근로자

고용(계약)이 시작되는 날로부터 종료되는 날짜 또는 사건이 발생할 것으로 예상되는 시기까지가 3개월 미만인 근로자

- (예시) ① 명시적·암묵적 고용계약 기간이 3개월 미만인 근로자
- ② 고용계약기간이 정해져 있지 않거나 3개월 이상이라도 급여지급기간 당 최소 근로 시간 보장이 없는 경우
- ③ 3개월 이상 고용계약을 했더라도 일거리가 있을 때만 일하고, 일한 만큼 보수를 받는 근로자

⑥ 유급 전습, 훈련생 및 인턴

전문 기능이나 직무를 습득하기 위해 현장 교육의 일환으로 타인을 위해 재화를 생산하거나 서비스를 제공하는 활동을 수행하고 그 대가로 보수를 받는 근로자

조사 대상	조사 제외
· 훈련을 목적으로 취업한 근로자 · 병원 인턴의사 등 각 종 수련직 · 학습과 일 경험 획득이 주된 목적인 일학습 병행 근로자, 일경험 근로자	· 새로운 일자리 시작 단계의 수습기간, 임용 전 단계 등 상태에 있는 기간 정함이 없는 근로자 · 직장 내 직무교육연수 중인 경우 · 평생교육이나 직무훈련을 받는 근로자 · 인턴이라는 이름이 있어도 단기 취업이 목적인 고정기간 근로자

⑦ 의존 계약자

이윤 목적으로 다른 경제단위를 위해 또는 통해 재화나 서비스를 통해 제공하기 위한 **상업적 특성**의 계약(노동관계)을 체결하는 자로, 다른 경제단위의 **고용원은 아니나 해당 경제단위에 의존하는 취업자**

- 해당 사업체에 **고용된 근로자로 간주되지 않지만, 해당 사업체의 사업을 위해 근로계약이 아닌 도급계약, 위임계약, 위촉계약, 프리랜서 계약 등 상업적 계약의 형식으로 타인을 이용하지 않고 자신이 직접 용역이나 유·무형의 완성품을 제공하는 형태로 일하는 사람**
 - 해당 사업 그 자체를 위해 또는 해당 사업체가 중개하는 고객을 위해 일하는 사람을 포함
 - * “해당 사업체의 사업을 위해”라 함은 본질적 사업에 참여하는 것이 아닌 부수적인 사업영역에 참여하는 것일 수도 있음

⑦-1 특수형태근로종사자

독자적인 사무실, 점포 또는 작업장이 없고 계약된 사업주에게 종속되어 있지만 스스로 고객을 찾거나 맞이하여 상품이나 서비스를 직접 제공하고 일한 만큼 실적에 따라 소득(수수료, 봉사료, 수당 등)을 얻으며 **근로제공방법, 근로시간 등은 본인이 독자적으로 결정하는 형태로 일하는 자**

- (예시) ① 판매실적에 따라 판매수수료만 지급받는 자동차 딜러·보험설계사·학습지 교사 등
- ② 일정한 급여를 받지 않고 주로 고객의 팁(봉사료)을 받고 종사하는 접대부, 목욕관리사, 골프장 캐디 등
- ③ 개인사업자 등록한 사람일지라도 실적급 또는 수수료 수입에 의존하며 지사, 영업소 등에 소속되어 있는 사람은 지사나 영업소 등의 의존 계약자로 조사
- ④ 근로계약을 하지 않고 상업적 성격의 계약을 한 특수형태근로종사자로 지칭되는 직업군이 포함

⑦-2 가격이나 서비스 제공방법이 정해져 있는 노무제공자

근로계약을 하지 않고 일 수행 방법 등을 일부 정하거나 원재료 등을 제공하거나 서비스요금이나 수수료 등을 미리 정하는 등의 상업적 성격의 계약을 한 **노무제공플랫폼 종사자**

- (예시) ① 서비스 방법, 가격 등이 정해진 노무제공플랫폼을 이용하여 가사서비스나 교육서비스 등을 제공하는 계약자
- ② 미용실에서 좌석을 임대하고 가격 결정 등을 미용실 소유주에게 의존하는 미용사
- ③ 기업(정부기관도 포함)을 위한 컨설턴트 업무 수행이나 가내 제조업을 하는 계약을 체결한 재택 종사자
- ④ 다른 업체를 통해 A사 대리기사로 일하는 사람이 아닌, 중간 업체 없이 A사 대리기사로 직접 등록해 일하는 대리기사는 A사의 의존 계약자로 포함, 다른 업체를 통해 일하는 대리기사는 해당 업체의 의존 계약자로 포함
- (제외) 가격, 서비스 제공형태 등에 개입하지 않고 노무를 단순 중개하는 데에 그치는 플랫폼을 통해 일을 하는 경우 의존 계약자가 아님.

⑧ 그 외 종사자

- 그 외에 위에 해당하지 않는 종사자

제3장 인지면접조사 수행 및 결과

1. 인지면접 개관

○ 본 장은 개정된 한국 종사상지위 분류 조사(이하 신분류조사)를 고용노동통계조사에 적용할 경우 사업체 특성에 따라 새롭게 조사되는 영역에 대한 조사가 정확하게 이루어지는지를 파악하기 위해 응답이 어려울 것으로 예상되는 영역의 산업 중심으로 사업체를 선정하여 인지면접조사²⁾ 실시

- 특히 개정된 종사상지위 분류 중 의존 계약자, 유급 견습, 훈련생 및 인턴을 비롯하여 법인 고용주와 같이 기존 종사상지위 분류 조사(이하 구분류조사)에서 조사되지 않던 분류항목이 포함되는 점을 고려해 이러한 질문에 응답할 것으로 판단되는 산업 위주로 인지면접 대상자를 선정
- 주요 조사항목별 사업체의 특성에 따른 응답 차이를 확인하고자 유사한 종사상지위가 있을 것으로 예상되는 사업체를 선정하여 동일한 질문에 대한 반응과 인지차이를 파악

○ 개정된 종사상지위 분류를 고용노동통계조사에 적용할 때 특히 문제가 될 것으로 보이는 의존 계약자에 대한 응답이 제대로 이루어지는지 확인하기 위해 사업체 내 해당 종사자가 있을 것으로 보이는 자동차 판매, 보험회사, 골프장, 플랫폼 운영 사업체, 학교 및 학원을 선정하여 구분류조사표에 응답하는 인사담당자를 대상으로 면접조사를 실시

- 현재 사업체노동력조사에 응답하고 있는 사업체를 대상으로 구분류조사에 따른 응답과 신분류조사에 따른 응답을 비교해 신분류조사표에 대한 이해도를 확인
- 특히 플랫폼 사업체에서 의존 계약자 조사문항에 대한 응답이 어떻게 이루어지는지 확인하고자 배달플랫폼 한 곳과 청소플랫폼 두 곳을 인지면접 대상으로 포함했

2) 인지면접은 조사 대상자들이 조사 문항에 어떻게 이해하고 반응하는지를 검토해 문제가 없는지를 확인하는 방법으로, 설문조사에만 국한되지 않고 인터뷰 같은 질적 조사에서도 적용되는 방법임

으며, 해당 사업체를 통해 일을 하고 있는 종사자를 계약관계에 따라 어떻게 인지하고 있는지 확인하고자 함

- 또한, 의존 계약자, 고정 기간 근로자, 위탁계약 등이 혼합되어 있어 응답에 난점이 있을 것으로 예상되는 학교와 학원을 대상으로 하여 다양한 형태의 종사자가 사업체 내 속해있을 경우 조사에 어떤 어려움이 있는지 파악

○ 또한 구분류조사표에서 별도로 조사하지 않던 유급전습, 훈련생 및 인턴이 신분류조사표를 통해 정확하게 조사될 수 있는지를 확인하기 위해 해당 종사자가 많은 병원 두 곳과 일경험 프로그램을 운영하는 사업체에서 구분류조사표를 작성하는 인사담당자도 인지면접 대상자로 선정

○ 인지면접은 총 14개 업체를 대상으로 2023년 9월 7일과 8일 2일간 진행하였으며, 구분류조사표를 응답하는 사업체의 담당자를 인지면접 대상자로 선정하여 신분류조사표의 질문지 표현을 제대로 이해하였는지, 표현이 쉽게 작성되어 있는지, 응답의 기준을 어디에 두고 응답하였는지, 기타 어려움은 무엇이었는지, 어떤 표현에서 문제점이 발생하였는지 등을 질문

- 인지면접 대상자의 응답에 따라 재질문하거나 보기 및 조사 가이드의 추가 · 변경을 하면 어려움이 해소되는지 등을 파악

○ 인지면접을 시작하기 전에 참여자에게 구분류조사표와 신분류조사표 순서로 응답하도록 하였으며, 이 과정에서 질문은 받지 않고, 조사표의 내용과 조사표 작성요령을 읽고 스스로 판단하여 기재하도록 함

- 조사응답이 완료된 이후 각 문항별 어려움과 응답의 배경, 원인을 파악하고 개선점을 토의하는 방식으로 면접을 진행
- 이때 참여자의 기억에 의존해 조사표를 작성하는 과정에서 구분류조사표와 신분류조사표 간 수치의 차이가 발생하거나 이해를 잘못하고 응답하는 경우도 발생하였고, 인지면접을 진행하는 과정에서 어떤 지점에서 이해를 못했는지, 응답에 차이가 난 이유가 무엇인지 등을 파악
- 응답한 내용에 대하여 심층적으로 질문하기 위해 영역별 표준화된 구조 질문을 활용

○ 인지면접에 사용된 조사내용은 크게 다섯 가지 영역으로 나누어 진행

- 먼저 공통질문으로 인지면접조사를 시작하면서 구분류조사표와 신분류조사표에 응답한 분류의 일관성을 확인하고 차이가 난 경우 그 이유를 질문하고, 차이가 나지 않은 경우 조사지를 정확하게 이해하고 응답한 것인지를 확인
- 또한 새로 조사하는 영역인 법인 고용주를 작성하는데 어려움이 있었는지, 특히 헷갈리는 지점은 어떤 부분인지를 조사
- 임금근로자를 작성할 때 신분류조사표의 용어에 대한 이해도, 계약기간에 대한 이해도, 조사표 작성요령의 세부 예시 및 내용의 인지정도를 조사
- 유급 견습, 훈련생 및 인턴을 작성할 때 종사자의 사업체 내 소속에 대한 판단을 어떻게 하고 있는지, 수습근로자와의 차이를 인지하는지 등을 조사
- 의존 계약자의 경우 근로계약자와 비근로계약(도급계약, 위임계약, 위촉계약, 프리랜서 계약 등)의 차이를 인지하고 있는지, 의존 계약자 조사표 작성요령에 대한 인지정도는 어느 정도인지 등 의존 계약자에 대하여 얼마나 정확하게 인식하고 응답했는지를 조사

1. 공통

- 1) 신·구 조사표 간 종사상지위 분류 일관성에 관한 확인
- 2) 법인 고용주의 이해정도와 작성의 어려움

2. 임금근로자

- 1) “기간의 정함이 없는 근로자”, “장기 고정 기간 근로자”, “단기 고정 기간/단기·임시 근로자”라는 신분류조사표 용어의 이해 정도
- 2) 조사표 작성요령의 세부 예시에 해당되는지를 검토하고 이해정도를 확인
- 3) 일용직을 기간 계약과 무관하게 단기 고정 기간/단기·임시 근로자로 인지하는지 확인

3. 유급 견습, 훈련생 및 인턴

- 1) 사업체 내 훈련생에 대한 인지와 소속에 대한 판단에 대한 확인
- 2) 훈련생 등을 사업체 소속으로 이해한 경우 종사상지위에 대한 판단을 어떻게 하는지 확인
- 3) 수습근로자와 차이를 인지하는지 확인

4. 의존 계약자

- 1) 근로계약자와 도급계약, 위임계약, 위촉계약, 프리랜서 계약한 자의 차이를 인지하고 있는지 확인
- 2) 의존 계약자의 조사표 작성요령에 대한 이해도 확인
- 3) 특수형태근로자, 노무제공자의 선택 기준에 대한 확인
- 4) 의존 계약자로 응답한 이유 구체적으로 묻기

- 5) 기타에 응답한 이유
- 6) 의존 계약자로 작성하는데 주저함이 있는지, 그 이유는?
- 7) 구분류조사표의 기타종사자 및 소속 외 근로자가 의존 계약자로 포함되는지 확인 후 그 이유를 알아보기

5. 기타

- 1) 사업체 종사자 중 개인소득세(3.3%)를 납세하는 종사자를 어떻게 기입하고 있는지
- 2) 학교법인 내 방과후 강사 등 종사자의 다양한 계약관계 및 인력운영 방식은 어떠한지
- 3) 병원은 인턴과 레지던트의 종사상지위를 어떻게 생각하는지, 대학교수의 소속은 어떻게 기입하며 통상적인 계약은 어떻게 이루어지는지 확인

- 사업체의 조사표 작성 담당자를 대상으로 하는 인지면접 외에도 개정된 종사상지위 분류 적용을 위한 시범조사를 진행하는 통계조사관에 대한 면접조사도 추가 실시
 - 통계조사관 6명을 두 그룹으로 나누어 11월 16일에 진행하였으며, 신분류조사표로 시범조사하는 과정에서 주로 어떤 질문을 받았는지, 난이도가 어렵다고 생각되는 문항은 어떤 내용이었는지, 개선할 부분에 대한 의견에 관한 조사를 진행
 - 해당 내용은 다음 장에서 정리

2. 인지면접 조사 결과

가. 면접 대상자

- 개정된 종사상지위 분류를 사업체노동력조사에 적용할 경우 구분류조사표에서 조사하지 않던 영역인 의존 계약자와 유급 견습, 훈련생 및 인턴, 법인 고용주 항목을 비롯하여 임금근로자의 계약기간에 따른 차이에 따른 응답이 어려울 것으로 예상되는 사업체를 대상으로 신분류조사표로 조사할 경우 해당 항목에 응답이 제대로 이루어지는지 확인하기 위해 사업체 내 해당 종사자가 있을 것으로 보이는 사업체를 대상으로 함
 - 사업체 대상 심층면접조사 그룹 설정 시 고려사항을 논의했던 점검회의(2023. 6. 21.)를 통해 5개 대상 그룹을 선정
 - 의존 계약자 조사를 위해 골프장, 목욕탕, 미용실, 자동차매매 사업체, 보험관련 사업체, 플랫폼 운영 사업체를 대상으로 섭외

- 유급 견습, 훈련생 및 인턴을 조사하기 위해 병원과 일경험 프로그램 참여 사업체를 대상으로 섭외

- 법인 고용주를 조사하기 위해 법인사업체(학교포함)를 대상으로 섭외

○ 이 중 섭외가 가능한 자동차 판매, 보험회사, 배달플랫폼, 청소플랫폼, 병원, 공공기관, 초등학교, 학원을 대상으로 총 14개의 사업체를 선정하였고, 사업체노동력조사에 응답하고 있는 담당자를 면접 대상으로 선정

- 면접 대상자는 해당 사업체에서 사업체노동력조사를 담당하는 경력 기간에 따른 차이가 있어 조사 문항에 대한 이해도에 차이가 존재
- 문항에 따라 면접 대상자 모두가 비슷하게 응답하는 경우가 존재하기도 하고, 각자 이해하는 방식이 다른 경우도 존재했으며, 면접조사를 진행하는 과정에서 조사 문항에 대한 이해가 되는 상황도 발생
- 면접조사가 진행되는 과정에서 문항에 대한 이해가 되면 기존 응답을 변경하기도 하고, 변경하지 않는 경우도 발생

○ 참여자의 사업체 특징과 특이 사항은 <표 3-1>에 자세히 제시

<표 3-1> 인지 면접 참가자 특징 및 특이 사항

인터뷰 날짜	참여자의 사업체	사업체 특징 및 특이 사항
9.7.(목) 13:30~15:00	자동차 판매	· 자동차 판매 및 정비를 함께하는 수입차 판매사로 약 140명 정도의 규모 · 응답자는 해당 업종 종사자의 특성을 정확하게 이해하고 있었으며, 해당 사업체에서 근무한 경력은 약 10년으로 특수형태근로종사자 개념을 명확하게 인지 · 기존에는 자동차 판매종사자와 개인사업자 관계였으나 2019년 전원 정규직으로 전환, 전환되기 전 기타종사자로 기재했고, 이들이 특수형태근로종사자인 지점을 명확하게 인지
	보험회사	· 생명보험 주식회사에서 2021년 4월 법인대리점으로 새로 출범, 법인대리점으로 통합되면서 협업된 다른 회사의 상품도 취급 · 본사 소속된 지점으로 지점장1인 총괄매니저1인, 보험판매인 65인으로 구성되어 있으며, 보험판매인이 특수형태근로종사자라는 지점을 명확하게 인지
9.7.(목) 15:30~17:00	배달 플랫폼	· 응답자는 본사 인사담당자로, 해당 사업체에는 배달라이더가 소속되어 있지 않고 자회사에 소속되어 있음 · 응답자는 배달종사자가 특수형태근로종사자라는 지점을 명확하게 인지하고 있지만, 배달종사자가 해당 사업체의 자회사 소속이라 응답할 때 조사대상에서 제외하고 응답

(계속)

인터뷰 날짜	참여자의 사업체	사업체 특징 및 특이 사항
9.7.(목) 15:30~17:00	청소 플랫폼 A	· 해당 사업체는 가사서비스종사자를 직접 고용하지 않고, 절차를 거쳐 인증을 부여한 후 해당 사업체의 앱에서 활동하는 가사서비스종사자가 있으며 약 2만 명이 등록 · 2만 명 모두가 다 활동하는 것은 아니고 8월 말 기준 소득이 발생한 경우는 약 5,300명으로 줄어들 · 응답자는 구분류조사표 작성시 본사 직원만 상정하고 응답해 가사서비스종사자를 해당 사업체 소속으로 기재하지 않았으나, 신분류조사표에는 이들을 의존 계약자로 기재함 · 의존 계약자에 대한 조사표 작성 요령의 내용을 혼란스러워했고, 가사서비스종사자가 의존 계약자 결정을 명확하게 하지 못함
	청소 플랫폼 B	· 해당 사업체는 직접 고용한 가사서비스종사자 약 80명과 앱에 등록된 가사서비스종사자 약 6천명 · 직접고용한 가사서비스종사자는 시간당임금(최저임금)을 일한 시간만큼으로 기본급을 정하고 그 외 연차수당, 퇴직금, 4대보험 등이 반영되는 구조이며, 대부분 50대로 구성됨. 직접고용을 원하지만 낮은 급여, 사회적 인식 등 종사자가 원하지 않아 직접고용이 어려움 · 응답자는 앱에 등록된 가사서비스종사자의 의존 계약자 여부를 상당히 혼란스러워 했으나 가격과 서비스 제공 방법이 정해져 있으므로 의존 계약자가 맞다고 판단
	골프장	· 법인 골프장으로 약 27~30명의 캐디와 직원 50명 가량으로 구성 · 응답자는 캐디가 특수형태근로종사자라는 점을 명확하게 인지하고 있으나 그 외 근로자의 경우 고용계약기간과 근속기간을 혼동하는 경향을 보임
9.8.(금) 10:00~11:30	병원 A	· 응답자는 사업체노동력조사 5년 담당 경험으로 명칭의 이해가 빠르고 병원 내 직종별 종사상지위에 대한 이해도가 높음 · 해당 병원은 의료법인으로 별도 법인체 · 병원에서 활동하는 임상교원을 병원 소속 외로 인식하고 조사대상에서 제외하였고, 간호직, 사무직 등 병원소속종사자에 대한 응답을 명확하게 함 · 인턴의사를 유급 견습, 훈련생 및 인턴으로 기재하였으나 그 외 수습기간 중인 종사자를 고려하지는 못함
	병원 B	· 응답자의 경력이 1년 미만으로 이해수준이 매우 낮고 대부분의 질문에 대한 응답을 명확하게 하지 못함 · 해당 병원도 의료법인으로 별도 법인체이나 병원에서 활동하고 있는 임상교원을 병원 소속 내로 인식
	공공기관	· 정부의 청년인턴프로그램 등 인턴 관련 응답을 확인하고자 하는 목적으로 섭외했으나 기관 내 자체적인 청년인턴을 채용해 6개월 단위로 계약하고 있었고, 응답자가 일경험, 청년인턴 등 정부프로그램에 대한 이해가 매우 낮아 정부지원을 받는지, 자체 청년인턴운영인지를 명확하게 응답하지 못함

(계속)

인터뷰 날짜	참여자의 사업체	사업체 특징 및 특이 사항
9.8.(금) 10:00~11:30		• 6개월 단기 인턴으로 인지하고 있으나 고용계약기간 1년 미만 단기고정기간 근로자 및 단기·임시근로자로 볼 수 있는 근로자를 인턴으로 인지하고 있고, 면접을 거듭하며 질문을 하는 과정에서 응답이 변경되기도 함 • 공공기관의 무기계약직 운영과정에서 임금근로자 중 무기계약직을 기간이 정함이 없는 근로자로 인지하지 못하고 반복갱신(2~3년)을 함에 따라 고용 계약기간 1년 이상 장기 고정 기간 근로자로 인지
9.8.(금) 13:30~15:00	초등학교 A	• 응답자 모두 공립학교 교사로 거의 비슷한 응답을 함 • 공립학교로 일반교사와 공무원(급식, 늘봄학교 교사)은 교육청, 그 외 기간제 교사, 시간강사 방과후강사 등 다양한 유형의 근로자는 학교장과 근로계약서를 체결 • 방과 후 강사는 학교에서 공고를 내서 개인체결하기도 하고, 위탁계약하는 방식으로 계약하며, 두 방법 혼재
	초등학교 B	• 급식운영을 위탁할 경우는 조사표에 포함하지 않았으나 학교에서 직영으로 운영 할 경우 영양사는 공무원이 되므로 조사표에 포함되는 등 경우에 따른 차이가 컸으며 그 외 원어민교사, 시간강사 등 학교 내 다양한 경우가 존재 해 응답자 두 명 모두 작성에 어려움을 겪음 • 청소용역은 파견이나 용역을 활용하는 것이 일반적이나 교육청에서 청소 업체를 계약한 후 보내주기도 함
	학원 A	• 본사가 있는 직영매장의 입시미술학원으로 본사에서 지점으로 나온 상용직 4명과 지점에서 직접 고용하는 강사와 실적제 방식으로 운영하는 강사가 혼재함
	학원 B	• 소규모 댄스학원으로 고용주가 응답 • 4대보험을 적용하는 근로자 1인만 있으며 3.3% 소득세 내는 시간강사로 구성
	학원 C	• 소규모 댄스학원으로 고용주가 응답 • 시간강사 1~2명으로 운영하며 소속 근로자 없음

나. 인지면접 참가자의 조사표 응답결과 비교

- 인지면접을 시작하기 전에 참여자에게 구분류조사표에 먼저 응답하고 이후 신분류 조사표 순서로 응답하도록 하였으며, 이 과정에서 질문은 받지 않고, 조사표의 내용과 조사표 작성요령을 읽고 스스로 판단하여 기재하도록 함
- 참여자의 기억에 의존해 응답하는 과정에서 구분류조사표와 신분류조사표 간 수치의 차이가 발생하거나 이해를 못하고 응답하는 경우가 발생

- 인지면접을 통해 어떤 지점에서 이해가 어려웠는지, 응답에 차이가 난 이유가 무엇인지 등을 조사해 신분류조사표의 개선 지점을 파악하고자 함
 - 따라서 어떤 지점에서 참여자가 응답오류가 있었는지 확인하기 위해 구분류조사표 응답결과와 신분류조사표 응답결과가 맞지 않는 부분을 수정하지 않고 그대로 기재
- 청소플랫폼, 병원, 학교, 학원 등 유사한 사업체여도 사업체의 특징 및 운영의 차이, 응답자의 경력수준에 따라 설문조사의 응답에 차이를 보임
- 응답자의 기억에 의존해 응답을 받는 과정에서 수치의 오류와 차이가 발생하기도 했지만, 신분류조사표의 문항설명을 읽고 조사표를 작성하는 과정에서 구분류조사표에서는 생각하지 못한 종사자가 포함되기도 하고, 위치의 변경이 있는 등 변화가 나타남
- 14개 사업체 응답자의 조사결과는 <표 3-2>와 <표 3-3>을 통해 확인 가능한데, 두 조사표를 비교한 결과 근로계약방식이 복잡하거나 다양한 형태의 종사자가 존재할 수록 두 조사표에 응답에 차이가 크게 나타나고, 응답오류도 발생
- 자동차판매의 경우 비정기적 임시직을 구분류조사표에서는 기재하였으나 신분류조사표에는 포함하지 않아 총인원에 차이가 발생
 - 배달 플랫폼은 프리랜서 계약한 종사자 72명을 구분류조사표에서는 소속외로 기재하였으나 신분류조사표에는 포함하지 않음
 - 청소플랫폼 A는 사업체의 앱에 가입한 가사서비스종사자를 구분류조사표에는 포함하지 않았으나 신분류조사표에는 의존 계약자로 포함하였고, 청소플랫폼 B는 앱에 등록된 가사서비스종사자를 어디에도 포함하지 않음
 - 병원B는 응답자의 응답오류로 응답결과에 차이가 남
 - 초등학교 A는 구분류조사표에는 포함하지 않은 방과 후 강사를 신분류조사표에는 의존 계약자로 포함하면서 38명이 추가 포착
 - 초등학교 B는 구분류조사표를 제대로 이해하지 못하고 응답하지 못했지만 신분류조사표는 명확하게 구분지어 응답하였고, 방과후 강사 등 의존 계약자를 별도 구분
 - 학원 A는 신분류조사표의 법인 고용주를 별도로 표기함에 따라 응답결과 및 총계가 맞지 않음

○ 다음 절을 통해 각 개정된 종사상지위분류에 응답을 한 이유와 기준, 문항에 대한 인지정도 등을 인지면접한 내용을 다루도록 함

〈표 3-2〉 인지면접 참여자의 구분류조사표 응답결과

(단위: 명)

구분	총인원	상용	임시일용	기타종사자	소속 외
자동차판매	146	136	6		4
보험회사	67	2		65	
골프장	80	45	8	27	
배달 플랫폼	2,235	1,728	435		72
청소 플랫폼 A	85	85			
청소 플랫폼 B	100	100			
병원 A	1,012	983	29		352
병원 B	3,130	2,800	330		
공공기관-일경험	816	739	77		
초등학교 A	114	101	13		
초등학교 B	96	22	16	5	
학원 A	36	4	19	12	
학원 B	6	1		5	
학원 C	1		1		

〈표 3-3〉 인지면접 참여자의 신분류조사표 응답결과

(단위: 명)

구분	전체	기간의 정함이 없는 근로자		장기 고정 기간 근로자		단기 고정 기간/ 단기·임시 근로자		의존 계약자				그 외 종사자
		기간의 정함이 없는 근로자	법인 고용주	장기 고정 기간 근로자	법인 고용주	단기 고정 기간/ 단기·임시 근로자	법인 고용주	유급 전습, 훈련생 및 인턴	특수 형태 근로 종사자	가격이나 서비스 제공방법이 정해져 있는 노무제공자	기타	
자동차판매	140	135	1					4				
보험회사	67			2					65			
골프장	80	45				8			27			
배달 플랫폼	2,166	1,728		275		155					8	

(계속)

구분	전체	기간의 정함이 없는 근로자		장기 고정 기간 근로자		단기 고정 기간/단기·임시 근로자		의존 계약자				그 외 종사자
		기간의 정함이 없는 근로자	법인 고용주	장기 고정 기간 근로자	법인 고용주	단기 고정 기간/단기·임시 근로자	법인 고용주	유급 전수, 훈련생 및 인턴	특수 형태 근로 종사자	가격이나 서비스 제공방법이 정해져 있는 노무제공자	기타	
청소 플랫폼 A	20,085	84				1				20,000		
청소 플랫폼 B	100	100										
병원 A	1,012	807	1	153		29		23				
병원 B	2,900	2,500		120		200		80				
공공기관-일경험	816	739				77						
초등학교 A	152	94		7		13			38			
초등학교 B	96	72		3		16			2	3		
학원 A	35	4	1	12	1	19	1					
학원 B				1					5			
학원 C									1		2	

다. 구분류조사표와 신분류조사표 인지면접 결과

1) 공통질문 - 법인 고용주

○ 법인 고용주는 신분류조사표에 새롭게 추가해 조사하는 내용으로 임금근로자 내 기간의 정함이 없는 근로자, 장기 고정 기간 근로자, 단기 고정 기간/단기·임시 근로자의 하부로 질문하는 방식으로 조사

- 면접조사에서 각 영역별로 법인 고용주를 판단하는 것이 어렵지 않은지 확인
- 또한 조사표 작성요령에 대한 이해도와 쉽게 응답하기에 필요한 단어가 무엇인지를 조사

○ 응답자 대부분 각 영역별로 법인 고용주를 판단하는데 어려움이 있어 법인 고용주를 별도로 빼내서 조사하는 것이 필요

- 실제 법인 고용주는 조사를 통하지 않아도 알 수 있으며, 해당 문항으로 인해 응답자의 혼란이 야기됨

- 면접조사 결과 응답자들은 법인 고용주를 어떻게 작성해야 할지 어려움을 겪는 경우가 상당해 전체 면접자 14명 중 3명만 법인 고용주를 제대로 인지하고 응답하고 있어, 법인 고용주를 별도의 영역으로 분리해서 질문하는 방식으로 변화가 필요
- 특히 기간의 정함이 없는 근로자, 장기 고정 기간 근로자, 단기 고정 기간/단기·임시 근로자 각각 하위 범주의 형태로 법인 고용주가 포함되어 있어 작성에 혼란을 느낌
- 이러한 과정에서 법인 고용주를 별도로 표기하지 않고, 포함한 총 인원수를 제시하거나 고용계약기간에 따른 차이를 명확하게 인지하지 않고 작성하는 경우가 있으며, 법인 고용주의 계약기간을 명확하게 모르는 경우도 발생

(골프장)

진행자: 현재 골프장이 법인인 것 같은데 왜 법인 고용주에는 하나도 체크를 안하셨어요?

응답자: 주식회사 법인 맞습니다.

진행자: 고용주가 없다 이렇게 생각하시는 건가요?

응답자: 법인 고용주가 네모칸이 작잖아요. 밖의 네모칸이 크고, 대범위 안에서 그냥 작성했어요.

진행자: 그럼 법인 고용주가 있긴 한가요? 일을 하시는 법인 고용주.

응답자: 그럼요.

진행자: 몇 분이세요? 여러명 동업이신 건가요? 어떻게 되는 거예요?

응답자: 법인 고용주는 한분이시죠.

(병원 A)

진행자: 법인 고용주가 포함된 기간이 정함이 없는 근로자의 명수를 807명으로 기재하고 법인 고용주를 1명으로 기재해 주셨는데 807명에 법인 고용주가 포함된 것인가요?

응답자: 네. 포함되었습니다.

진행자: 이분은 정관이나 아니면 어떤 고용 계약에 대한 기간이 명시되어 있지 않아요? 이분이 정말 기간의 정함이 없는 분인지 아니면 몇 년에 한번씩 재임명 되신다거나 고용 계약을 다시 한다는 절차가 있는건지 궁금해서요.

응답자: 기간은 모르겠고, 재단 이사회를 거쳐서 임명절차나 법인등록 이런 것을 하죠. 주기적인 이사회는 거치는데 정관이나 기간 이런 것은 기억이 나지 않아요.

(병원 B)

진행자: 법인 고용주가 한 명도 없어요. 혹시 이유가 있으신가요?

응답자: 사실 제가 법인 고용주라는 걸 정확히 이해를 못했어요.

2) 기간의 정함이 없는 근로자

○ 임금 근로자는 구분류조사표에서는 상용, 임시·일용으로 조사했는데, 신분류조사표에서는 계약기간여부와 기간에 따라 '기간의 정함이 없는 근로자', '장기 고정 기간 근로자(고용계약기간 1년 이상)', '단기 고정 기간/단기·임시 근로자(고용계약기간 1년 미만)'으로 나누어 조사

- 본 면접조사에서는 명칭에 대한 이해와 고용계약기간을 잘 판단하여 응답할 수 있는지를 확인

○ 정년제라 기간의 정함이 없는 근로자임에도 이를 계약기간이 있는 것으로 인지하여 장기 고정 기간 근로자(고용계약기간 1년 이상)로 응답하는 경우가 발생

- 조사표 안에 기간의 정함이 없는 근로자에 '정년이 있는 일자리에서 일하는 자 포함'의 문구를 추가하는 것이 필요

- 응답자들은 조사표 작성요령 ② 기간 정함이 없는 근로자를 설명하는 내용에 '정년에 있거나'라는 문구가 있지만, 응답자들은 조사표 작성요령의 글자가 너무 작아 내용을 상세하게 파악하기 어려웠다고 응답

(보험회사)

진행자: 기존 설문지에 기재한 상용 2인을, 시범조사에서는 장기 고정 기간 근로자로 응답을 하셨네요? 왜 이렇게 하셨어요?

응답자: 저희 정년이 55세예요.

진행자: 정년이 있기 때문에 기간의 정함이 있다고 느끼신 거예요?

응답자: 네.

진행자: 작성 요령에 보시면요. 기간의 정함이 없는 근로자 예시 1번이 '정년이 있는 일자리에서 정규직원으로 일하는 자' 이렇게 돼 있거든요. 이거 보시니까 여기다가 했어야 되는데라는 느낌이 혹시 오시나요?

응답자: 네. 기간의 정함이 없는 근로자가 맞네요. 그런데 예시가 작은글씨로 되어있어서 잘 안보게 되요.

진행자: 예시가 세 단계로 되어있는데 어느 수준까지 보시게 되세요?

응답자: 파란글자로 된 정의까지만 눈에 들어와요.

진행자: 아마 파란색도 피로감이 느껴지셨을 것 같아요. 정년이 있거나라고 딱 돼 있거든요. 기간의 정함이 없는 근로자의 시작이 정년이 있거나 이렇게 딱 돼 있는데 이제 피로감이 느껴지시는 거죠. 알겠습니다.

- 기간의 정함이 없는 근로자의 조사표 작성요령 중 예시 ⑤ 법인 기업의 유급임원
예시가 응답자로 하여금 법인 고용주로 인지되는 경향이 나타남
- 해당 예시를 삭제하고 법인 고용주를 명확하게 분리시키는 변화가 필요

(골프장)

응답자: 그리고 아까 장기 고정 기간 근로자에 유급 임원이 포함돼야 되는 거 아니냐고 말씀하셨잖아요. 근데 (조사표 작성요령) 2번 보시면 예시 5번에 법인 기업의 유급 임원 표시돼 있거든요. 기간의 정함이 없는 근로자랑 헷갈려요.

- 또한 무기계약직을 계약기간이 있는 고정기간 근로자로 이해하는 경우가 있어 무기계약직 포함이라는 단어가 조사표에 포함될 필요가 있음

(공공기관)

응답자: 아까 말씀드렸던 저희 직종 중에 계약직 갑 분들이 있으신데 이분들은 계약 기간이 명시가 되어있지만 사실상 거의 정년까지 하시다 보니까 저희는 거의 정규직처럼 생각을 하고 있으신 분들인데 만약 이렇게 분류를 해야 된다고 하면은 장기 고정 기간 근로자가 맞을 것 같습니다.

진행자: 아까 근데 그분들이 무기계약직이라고 하지 않으셨나요?

응답자: 무기계약직인데요. 이분들이 정규직들한테 주는 복리 혜택이라든지 또는 근로 기준 같은 것들을 다 똑같이 적용받으셔서 임금피크도 다 들어가고 육아휴직도 자유롭게 쓰시는

진행자: 근데 무기계약직은 기간의 정함이 없는 근로자로 받아들여야 되는 거 아닌가요?

응답자: 이분들은 다 기간이 정해져 있는데 사실상 반복갱신 때문에 계속 연장이 되는 거라 기간의 정함이 없는 근로자로 해야할지 장기 고정 기간 근로자로 해야할지 헷갈려요.

3) 장기 고정 기간 근로자, 단기 고정 기간/단기·임시 근로자

- 신분류조사표에는 ‘기간의 정함이 없는 근로자’, ‘장기 고정 기간 근로자(고용계약기간 1년 이상)’, ‘단기 고정 기간/단기·임시 근로자(고용계약기간 1년 미만)’로 되어 있으나 응답하는 과정에서 응답자 혼란이 다수 발생
 - 특히 ‘고용계약기간 1년’의 문구가 한눈에 들어오지 않아 작성에 어려움이 발견되었으며, ‘고용계약기간 1년’이라는 문구가 잘 보이도록 배치해주면 답변이 수월하다는 응답
 - 또한 고용계약기간과 근속기간을 혼재해 응답에 오류가 나타나기도 함
 - 따라서 ‘고용계약기간 1년 이상’, ‘고용계약기간 1년 이하’ 문구가 먼저 인지되도록 수정하고 고용계약기간이 근속기간이 아님을 명확하게 적시해주는 수정이 필요

(배달플랫폼)

진행자: 임원분들은 다 기간의 정함이 없는 근로자로 포함시키셨잖아요. 근데 임원이나 이런 분들도 그런 계약 기간이 전혀 없는 건가요?

응답자: 그건 제가 생각을 잘못된 것 같습니다. 임원 계약 기간이 정해져 있으니 임원분들을 포함한다고 하면 기간의 정함이 있다고 보는 게 맞겠다는 생각이 듭니다.

(골프장)

진행자: 회사에 유급임원이 있나요? 그분들도 기간의 정함이 없는 근로자로 다 포함하셨네요? 그분들은 기간의 정함이 없나요?

응답자: 정관에 등기 임기가 3년으로 되어있고 보통 3년마다 재등기하잖아요. 근데 저희는 별 문제가 없으면 등기를 반복해서 해드려요.

진행자: 근데 임기와 고용 계약은 조금 다른 얘기인 것 같은데 혹시 임원은 고용 계약서를 따로 쓰나요?

응답자: 임원이요? 주식회사 임원들은 고용 계약으로 하지 않고 정관에 따라 움직이거든요.

진행자: 그래서 3년이었을 때 재선임이 안 되면 그냥 끝인 거예요?

응답자: 네. 그분이 3년이 기간이 만료가 될 때쯤에 다시 임시총회나 주주총회를 열죠. 그거에 맞춰서. 그래서 거기서 다시 또 선임하고

진행자: 저희는 엄밀하게 얘기하면은 그런 경우에는 장기 고정 기간 근로자에 체크해 주시기를 바랐었던 거긴 하거든요. 여기 고용 계약 기간 1년 이상. 거의 반복 갱신되고 있기 때문에 별 생각이 없으셨던 거죠?

응답자: 그렇죠. 기간이 정함이 없다고 봤죠. 왜냐하면 지금도 벌써 한 6년, 7년, 10년째 거의 이렇게 계속 이어지고 계시니까

진행자: 그래서 반복 갱신과 무관하게 고용 계약이 그렇게 돼 있으면 여기다 써달라는 의도로 이렇게 만들어 놓은 거기는 해요. 근데 그게 좀 헷갈리게 보이셨다는 거죠?

응답자: 예.

진행자: 고용계약기간을 근속의 개념으로 접근하신거로 이해하셨어요?

응답자: 네. 근속의 개념으로 이해했습니다.

(병원 B)

진행자: 응답하신 2,800명 중에 기간의 정함이 없는 근로자가 2,500명, 장기 고정 기간 근로자에 120명 적으셨어요. 맞아요?

응답자: 장기, 단기는 제가 정확히 기억이 안 나서 그냥 임의로 나눴는데 작성할 때 조사요령을 자세히 안 봤는데 제가 나눈 기준은 입사하고 퇴사까지의 기간으로 나눠놓았는데 조사요령을 보니까 계약 기간으로 나와 있더라고요. 그건 좀 잘못 작성이 된 것 같고요.

진행자: 그러면 어떻게 정정하면 돼요?

응답자: 일단 계약은 거의 1년으로 시작을 합니다. 그런데 그 전에 퇴사하시는 분들도 많이 계세요. 그래서 계약 당시 계약서로 쓰는 거랑 실제 근무랑 차이가 많이 나서 작성할 때 어떻게 기재하는 게 조금 더 정확한지 저희도 의문입니다.

진행자: 여기 괄호 열고 고용 계약 기간이라고 되어 있잖아요. 그게 그렇게 단번에 받아들여지지 않으셨나 봐요.

응답자: 네.

4) 유급 견습, 훈련생 및 인턴

○ 유급 견습, 훈련생 및 인턴은 기존 설문에서는 별도로 질문하지 않는 영역으로 신 분류조사표에 새롭게 포함되어 조사하였고 사업체 소속 내 훈련생과 인턴에 대한 조사가 명확하게 조사되는지 확인하는 것이 목적

○ 신분류조사표에 ‘유급 견습, 훈련생 및 인턴’이라는 내용이 명시되어 있어서 기존 설문에서 포착되지 않았던 근로자가 새롭게 발굴되기도 함

- 자동차 딜러의 경우 산업협력공단에서 운영하는 도제프로그램 참여자를 기존 설문에서는 포함하지 않았는데 시범조사에서는 유급 견습, 훈련생 및 인턴으로 기재

(자동차 판매)

진행자: 유급 견습, 훈련생 및 인턴에다 4명을 쓰셨어요. 그리고 산업협력이라고 기재해주셨는데 이 4명은 어떤 분들을 여기다 넣으신 거예요? 설명을 해주세요.

응답자: 산업협력공단에서 하는 도제 프로그램이고 표준 근로계약서 쓰고 일용직 계약을 하고 있어요. 정비 쪽에 인력 확보를 위해서 현재 고등학교 2학년 자동차과를 다니고 있는 학교하고 협업을 해서 고등학교 2학년 때는 일주일에 1회 그리고 고3 1학기 때는 주 3회씩 학년과 학기에 따라 근로일이 달라져요.

진행자: 근로계약서를 쓰고 월급도 지금 최저임금에 맞춰서 그럼 나가고 있는 건가요? 그러면은 저희가 보기에 단기 고정 기간 근로자 쪽으로 써주셨어야 될 것 같은데..

응답자: 구분류조사표에서는 아예 뺐습니다. 왜냐하면 주 1회 나오고 있고 또 방학 때는 안 나와요. 기존 설문에 넣기 애매했습니다. 만약 넣는다면 임시일용에 넣었을 것 같습니다.

진행자: 그러니까 확실히 유급 견습, 훈련생 및 인턴 이렇게 구분 해놓으니까 확실한 느낌이 오신 거네요. 저희가 보기에 신분류조사표를 통해 새롭게 발굴된 4명이 생긴 거네요.

응답자: 네.

- 의사, 간호사, 임상심리사 등 전문직 영역의 인턴 수련생을 유급 견습, 훈련생 및 인턴으로 작성하는데 망설임이나 오류가 나타났는데, 전문직이라는 특성 때문에 인턴으로 작성하기에 심리적 거부감을 표현하기도 함
 - 의사 인턴, 수련생이라는 단어가 조사표 작성요령에 있는데, 이를 보면 응답하는데 어려움이 줄어든다는 응답을 함
 - 수련생이라는 단어가 포함되도록 조사표 수정이 필요
 - 또한 인턴이나 수련직의 계약기간이 대부분 정해져 있어서 계약기간을 나누어 조사하는데 어려움이 있어 보이지 않았음

(병원 A)

진행자: 구분류조사표에는 상용으로 포함했던 인원 중 23명을 유급 견습, 훈련생 및 인턴에다가 적어주셨어요. 어떤 분들인가요.

응답자: 인턴 의사직이에요. 본원하고 계약을 하지만 이분들은 솔직히 인턴이라고 봐야죠. 그런데 이분들은 의사직이기도 하고. 전문직이라 유급 견습, 훈련생 및 인턴으로 보는 게 맞는지 좀 의문이었어요.

(병원 B)

진행자: 유급 견습, 훈련생 및 인턴에다 80명을 적어주셨어요. 그러면 이 80명은 구분류조사표 작성하실 때 빠진 사람들인가요?

응답자: 구분류조사표에는 상용직으로 포함했어요.

진행자: 저희가 여기는 지금 유급 견습, 훈련생 및 인턴이라고 하는데 여기에 수련생이라는 단어가 포함된다면 어떨거 같으세요?

응답자: 그러면 조금 더 명확할 것 같아요. 저희가 훈련생이라는 단어보다는 수련이라고 더 많이 쓰니까.

진행자: 그러면 수련생이라는 단어가 포함되면 지금 말씀하신 그 80명의 인턴 의사에다가 그 숫자(다른 직 수련생)를 더 포함하셨을 것 같으세요?

응답자: 네.

(병원 A, B 공통)

진행자: 또 여쭙보고 싶은게 레지던트는 유급 견습, 훈련생 및 인턴에 넣으실 생각은 안하신 거죠?

(병원 A, B): 네.

진행자: 그럼 상용직으로 넣으신거예요? 구분류조사표에는 어디에 포함했어요?

(병원 A): 구분류조사표에는 상용직으로, 신분류조사표에는 기간의 정함이 없는 근로자로 했어요.

진행자: 계약을 1년 단위로 4년 계약을 하는 기간의 정함이 없는 근로자로 하셨어요?

(병원 A): 저도 계약직이라고 생각하는데 예전에 답변 주셨던 분이 정규직으로 하라고 하셨어요.

(병원 B): 저도 상용직, 기간의 정함이 없는 근로자로 했어요. 저희도 내부적으로 관리할 때 정규직 인원에 포함해서 관리하거든요.

진행자: 정규직 인원에 포함해야 하는 이유가 뭐예요?

(병원 B): 일반적인 계약직으로 보기에 좀 형태가 좀 많이 다른...

진행자: 저희 의도하고는 좀 다르네요. 당연히 계약직이라고 되고 있을 거라고 생각했어요. 그럼 다른 질문을 해볼게요. 레지던트도 전문 자격증을 위한 수련과정을 거치는데, 레지던트를 유급 견습, 훈련생 및 인턴으로 분류해야 된다고 한다면 어떠실 것 같으세요?

(병원 B): 아예 조사표작성 요령에 예시로 박혀 있으면 분류할 것 같은데 그런 예시 없이 그냥 문구로만 설명이 돼 있으면 안 넣을 것 같습니다.

진행자: 웬지 레지던트는 여기에 포함시키는 게 너무 고급처럼 느껴지는 거죠?

(병원 A, B): 네.

(병원 A): 아까 말씀하신 대로 '수련 과정에 있는 전문 직종' 이런 내용이 포함되면 임상심리사도 들어갈 수 있고 (수련)전공의도 포함할 수는 있을 것 같아요.

진행자: 만약에 유급 견습, 훈련생 및 인턴에 수련직을 포함해서 용어를 바꾸고 그분들의 고용 계약 기간을 분리해서 조사하면 작성하기 어려울까요?

(병원 B): 그렇게 힘들지는 않을 것 같아요. 왜냐하면 거의 다 수련직마다 기간이 거의 정해져 있어서요.

5) 의존 계약자

○ 의존 계약자는 구분류조사표에서는 기타종사자로 분류되어 조사되었지만 신분류조사표에서 명확하게 의존 계약자라는 명칭을 사용하여 조사하였으며, 의존 계약자 내 특수형태근로종사자, 가격이나 서비스 제공방법이 정해져 있는 노무제공자, 기타로 나누어 응답을 받음

- 조사표 작성자가 기존의 조사의 기타종사자와 의존 계약자를 유사하게 이해하고 작성했는지, 의존 계약자라는 표현의 이해와 조사표 작성요령 등을 통해 작성에 어려움이 있는지 등을 확인하고자 함

○ 의존 계약자 중 특수형태근로종사자는 익숙한 표현으로 작성에 도움이 되며, 새롭게 포착되기도 하였음

- 오랫동안 특수형태근로종사자의 예시로 거론되던 보험설계사나 자동차 딜러, 골프장 캐디의 경우 신분류조사표에서 의존 계약자 중 특수형태근로종사자로 응답하는데 어려움이 없었으며, 신분류조사표에서 기타종사자로 응답하여 일관되게 작성을 함

- 또한 특수형태근로종사자라는 용어가 아니어도 의존 계약자라는 명칭으로 조사를 하는데 큰 어려움이 없었음

(자동차 판매)

진행자: 자동차 딜러인데 기간의 정함이 없는 근로자로 응답을 하셨네요?

응답자: 네. 저희가 2년 전에 개인사업자인 딜러를 정규직화해서 기간의 정함이 없는 근로자로 응답했습니다.

진행자: 정규직 전환 전이었다면 어디로 응답하셨을 것 같으세요?

응답자: 기타종사자로 응답합니다.

진행자: 만약에 그 딜러분들이 있었으면 혹시 여기에서는 특수형태근로종사자에다 대답하셨겠죠? 아까 특고라고 딱 말씀하셨으니까.

응답자: 네

(보험회사)

진행자: 의존 계약자에 특수형태근로종사자에다 65명을 체크하셨어요. 무슨 이유가 있으신가요? 그냥 이분들은 항상 특고라고 불렀으니까 그런 건가요?

응답자: 이제 고용보험하고 산재보험이 90%씩 회사 부담 부담이 되다 보니까... 그런 거에 대해서 보험료를 적용과 관련된 시행문이나 첨부물들을 읽어서 분류하는게 쉬웠어요.

진행자: 이분들 연말정산 하시는 거죠?

응답자: 네. 7천만 원 이상인 사람들 빼고는 다 회사에서 해요. 한 20명 정도 돼요.

진행자: 그분들하고의 계약은 명칭이 뭐예요?

응답자: 위촉계약입니다.

진행자: 그럼 특고라는 이름을 몰라도 의존 계약자에다 체크하는 건 어렵지 않았겠네요. 설명에 보면 근로 계약이 아닌 도급 계약 위임 계약 위촉 계약 프리랜서 계약 등 이렇게 돼 있거든요. 위촉 계약이 있으니까 바로...

응답자: 네

(골프장)

진행자: 캐디 27명은 기존 설문에는 기타종사자, 신분류조사표에는 특수형태근로종사자로 체크하셨는데 이렇게 작성하시는데 별로 이렇게 고민이 드시지 않으셨나요?

응답자: 네. 특고라고 알고 있어서요.

- 또한 기존 설문에서 포착되지 않은 의존 계약자(특수형태근로종사자)가 시범조사에 서는 응답되는 상황이 나타났는데, 응답자들 다수가 특수형태근로종사자라는 용어를 알고 있고, 해당 문구가 신분류조사표에 있어서 응답할 생각을 했다고 응답함

(학교 A)

응답자: 방과후 강사는 직고용 38명 정도 하고 위탁계약도 해요. 위탁은 몇 명인지 제가 잘 모르겠어요.

진행자: 방과후 강사 이런 분들은 구분류조사표에는 작성을 안하신거 같아요. 직고용도 그렇고

응답자: 네. 그런데 그분들은 신분류조사표에는 썼어요. 특수형태근로종사자로 38명.

진행자: 위탁은 빠신거죠?

응답자: 네. 직고용만.

진행자: 그럼 왜 의존 계약자에서는 특수형태근로종사자에다 38명을 체크하셨어요? 조사 요령을 보고 느낌이 오셨나요?

응답자: 이게 특수형태근로종사자 이 단어를 보고 그분들이 떠올라서

- 구분류조사표에서 소속외 종사자로 판단한 근로자를 신분류조사표에는 의존 계약자로 응답하는 경우가 발생하고, 파견, 용역 등을 소속 내 근로자로 일부 포함하는 오류가 발생하여 면접조사로 확인한 결과 신분류조사표 상단에 있는 ‘소속 외 근로자 제외’, ‘외국인 포함 소속 외 근로자(파견, 용역) 제외’ 문구를 놓치는 경우가 발생
- 즉 개정 조사표에서는 사업체 소속 종사자 현황을 묻고, 소속 외 종사자를 별도로 조사하던지 아니면 소속외 종사자는 포함하지 않는다는 명확한 문구를 표기해 응답자의 오기를 줄여주는 것이 필요

(배달플랫폼)

진행자: 기존 설문지 작성하시는 것 보니까 기타 종사자는 뭔가 쓰시려다 지우신 것 같아요.

응답자: 프리랜서 8명을 소속 외에다 썼어야 됐는데 기타 종사자를 잘못 써가지고 지웠습니다.

진행자: 프리랜서는 어떤 사람들인가요?

응답자: 홍보쪽 영상제작을 하는.. 개인계약을 하는 사람들이예요

진행자: 그럼 프리랜서는 그럼 신분류조사표에는 어디로 넣으셨어요?

응답자: 의존 계약자의 기타로 넣었습니다.

진행자: 왜 그 8명을 기타로 넣으셨어요?

응답자: 어디 넣을데가 없어서요. 지금 약간 제가 그냥 느끼기에는 특고랑 도급이랑 프리랜서가 되게 혼재되어 있는 느낌인 것 같습니다. 그럼 도급이랑 개인과의 용역 계약은 다 기타에다 뒀야 되나? 저는 사실 그것도 좀 이해를 못했어요.

진행자: 그 외 종사자에 넣으실 생각은 안 하셨어요?

응답자: 그 외 종사자요? 그 생각은 제가 못해본 거 같습니다.

진행자: 조사표 작성요령을 보면 의존 계약자 설명을 보시면 이 8명을 0명으로 고치실 수도 있을까요?

응답자: 아니요. 그냥 8명에 배치하겠습니다. 이게 지금 의존 계약자 안에 있는 사람들이거든요. 특수 형태의 근로 종사자나 노무제공자나 기타든 여전히 의존 계약자는 맞는 것 같아요. 그거와 상관없이 기타에 해당되는 어차피 가격이나 서비스 제공법이 정해져

있는 노무제공자가 아니니까.

진행자: 근데 만약에 조사표 상단에 보시면 ‘소속 외 근로자 제외’라는 표현을 보신다면, 그럼 어떠실거 같으세요?

응답자: 이걸 못 보고 작성했어요.

진행자: 이제 보셨을 때 어떠실 것 같으세요?

응답자: 용역이면 0으로 바뀌야 될 것 같다는 생각이 듭니다.

- 청소 플랫폼 관련 사업체의 경우 기존 조사에서는 포착되지 않는 플랫폼에 등록된 종사자를 사업체 소속된 의존 계약자로 포함하는 경우가 발생했으나, 이들을 소속 내 근로자로 인식하고 있지는 않음
 - 따라서 ‘소속 외 근로자 제외’를 명확하게 할 필요가 매우 높음
 - 청소 플랫폼 A의 경우 구분류조사표에는 본사 직접 고용한 직원만 상용직으로 기재하였으나 신분류조사표에서는 ‘가격이나 서비스 제공방법이 정해져 있는 노무제 공자’에 2만 명을 추가 기재
 - 다른 청소 플랫폼 B는 의존 계약자에 포함하지 않았고, 구분류조사표와 신분류조사표 어디에도 포함하지 않았으나 추가설명을 듣고 이들을 가격과 서비스가 정해진 노무제공자라고 인식함
 - 그러나 두 업체 모두 가사서비스종사자를 소속 내 근로자로 인지하지는 않음

(청소 플랫폼 A)

진행자: 구분류조사표에는 없던 2만 명이 신분류조사표에는 추가되었네요?

응답자: 구분류조사표에서는 종사자라는 저희 청소하시는 분들, 앱에서 활동하시는 분들을 적어야 되는 생각을 못하다가 신분류조사표 보고.

진행자: 구분류조사표를 작성하실 때는 본사에서 일하고 계시는 분만 상정을 하시고 작성을 하셨는데 신분류조사표의 세부내용을 보시니까 이제 여기에는 청소매니저를 포함시켜야겠다는 생각을 하셨다는 거네요?

응답자: 네.

진행자: 신분류조사표 어디를 보고 생각이 바뀌신거예요?

응답자: 뒤에 자세한 작성 요령을 주셔가지고 보다 보니까 그게 이해가 가서 이제

진행자: 어디에서 특히 이해가 가셨어요?

응답자: 7-2번에서요. 예시에 세 가지 이상이 되니까. 그냥 아예 명확하게 예시에 가사서비스나 교육 서비스 등을 제공하는 계약이라고 써 있었잖아요.

진행자: 만약에 그 2만 명을 기존 설문지에 응답한다고 하면 어디에 하실거 같으세요?

응답자: 소속 외 근로자요.

진행자: 기타종사자는 왜 선택하지 않으셨어요?

응답자: 사업주에 종속되어 있지 않아서요. 근로자성은 아니라고 봤어요.

진행자: 신분류조사표에 응답하실 때 문구가 '가격이나 서비스 제공 방법~~' 이렇게 되어 있잖아요. 질문이 이게 좀 인지하시기 좀 편하셨어요? 바로 직관적으로 이해가 되시나요?

응답자: 조금 망설여지는 부분이 있습니다.

(청소 플랫폼 B)

진행자: 구분류조사표와 신분류조사표에 상용직 100명, 기간의 정함이 없는 근로자 100명 이렇게만 딱 써주셨어요.

응답자: 이렇게 아주 상세한 설명을 듣지 않은 범위 내에서 딱 이걸 받아들였을 때 사실 어떻게 작성해야 될지 모르겠어서... 저희가 직접 계약한 80명의 가사근로자는 근로계약을 해서 기간의 정함이 없는 근로자로 썼는데... 그 외앱에서 활동하는 6천 명이 있습니다.

진행자: 이제 설명을 앞에서 들어서 이제 내용을 숙지하신 상태로 쓴다고 하면 이 6천 명을 특수형태근로종사자에 쓰실 것 같으세요? 아니면 가격이나 서비스 제공 방법이 정해진 노무제공자로 쓰실 것 같으세요?

응답자: 좀 헷갈리지만 개별적으로 달라지는 청소 서비스 계약은 미리 (결정)되고 서비스가 수행되니까. 그래서 형태로 보면 가격이나 서비스 제공 방법이 정해져 있는 노무 제공이 맞는거 같아요.

- 의존 계약자 중 특수형태근로종사자는 해당 업종 등 익숙한 영역에서는 쉽게 응답하지만 계약방법 등이 다양한 경우는 세분화 된 내용을 이해하고 응답하는데 혼란이 있고 때에 따라서는 특수형태근로종사자, 노무제공자 등을 혼재해 작성하는 문제가 발생

- 의존 계약자의 세가지 분류를 통합하여 조사필요

(학원 A)

진행자: 구분류조사표에서 실적제 강사인 기타종사자 12명을 장기 고정 기간 근로자로 작성 해주셨는데 맞나요?

응답자: 제가 여기서 많이 헷갈렸는데요. 의존 계약자로 보는 게 맞는 것 같아요. 강사 계약을 쓸 때 여기는 입시 학원이기 때문에 무조건 무조건 1년을 완벽히 채우는 조건으로 강

사 계약을 쓰는데 (고용계약기간 1년 이 있어서) 제가 고정 기간 근로자 표기를 했어요. 근데 이분들이 일정 급여를 받고 하시는 계약이 아니라서...

진행자: 작성 요령 7페이지를 보시면 의존 계약자에 대한 설명이 있는데요. 거기 보면 해당 사업체에 고용된 근로자로 간주되지는 않지만 해당 사업체의 사업을 위해 근로 계약이 아닌 도급 계약, 위임계약, 위촉계약, 프리랜서 계약 등 상업적 계약 형식으로 타인을 이용하지 않고 자신이 직접 용역이나 유무형의 상품을 제공하는 형태로 일하는 사람 이렇게 돼 있거든요.

응답자: 근데 특수형태근로종사자, 노무제공자에 다 조금씩 해당이 되지는 않거든요.

진행자: 어떤 점에서요?

응답자: 저희는 계약을 하기 때문에 근로자라 생각하고 저는 계약을 진행을 하는데...

진행자: 소득세는 어떤 걸 떼시는데요?

응답자: 3.3%

진행자: 그러면 근로자 아닌 거 아니에요?

응답자: 그렇기는한데. 특수형태근로종사자인가라고 생각을 하고 봤는데 고객을 찾는 것도 아니고, 노무제공자도 아닌 것 같고 해서 조금 고민을 많이 했어요.

진행자: 이게 등록비의 일정 비율이라서 수수료라는 생각도 또 안 드신 거죠?

응답자: 수수료도 생각을 했는데요. 수수료만 받는 게 아니라 또 어느 정도 금액의 기본급이 있으니까(입시 기간에 따른 편차가 커서 안정성을 위해). 1년 계약을 하기는 하는데.

진행자: 근로계약이 아니라는 생각을 못하신 거네요. 저희는 의존 계약자에 체크하기를 기대한 거예요. 혹시 지금까지 설명을 다 들으셨잖아요. 그럼 이 12명의 강사를 이제 두 번째 조사표에 다시 기재한다고 하면 어디가 좀 더 적합하겠더라는 생각이 드세요?

응답자: 의존 계약자.

진행자: 의존 계약자 중에 어디로요?

응답자: 특수형태로 넘어갈 것 같긴한데...

(학교 A, B, 학원 A, B, C)

진행자: 공통 질문을 드려볼게요. 지금 의존 계약자 보시면 특수형태근로종사자와 노무제공자로 구분되어 있는데 두 개로 구분돼 있는 게 헷갈리기만 하시나요? 아니면 어느 한쪽에는 쓰긴 써야겠다라는 느낌이 드시나요?

(학원 A): 헷갈리는 것 같아요. 그러니까 이게 형태가 딱 정해서 가는 것보다는 그때그때 계속 변화되는데 어떤 달은 7-2에 속하고 어떤 달은 7-1에 속하는 느낌이라서 계속 바뀔 것 같아요.

(학원 B): 여러 번 읽어도 명확하게 이해 안되고 헷갈려요.

(학교 A): 저도 여러 번 읽어야 이해가 되긴 됐는데 그 느낌은 오는 것 같아요. 근데 제가 아까 방과 후 강사를 특수형태근로종사자로 넣었는데 읽어 보니 밑에 노무제공자가 맞는 것 같아요.

(학교 B): 저는 7-2번 이해가 잘 안가요.

3. 소 결

가. 인지면접 결과 요약

- 구분류조사표와 신분류조사표를 작성한 결과 신분류조사표에서 기존에 누락되었던 의존 계약자와 유급 견습, 훈련생 및 인턴이 더 잘 포착되는 특징이 나타났으나 조사지 질문과 조사표 작성요령이 수정될 경우 좀 더 정확한 조사가 가능할 것으로 보임
- 법인 고용주는 별도의 영역으로 분리해 조사하는 것이 응답자들에게 명확하게 작성할 수 있도록 도움을 줄 수 있을 것으로 보이며 조사표 작성요령에 적시된 내용 중 ‘법인대표’, ‘근속기간이 아님’, ‘고용계약기간 1년’과 같은 단어를 조사표 내 기재해 응답자가 명확하게 이해할 수 있도록 하는 것이 필요해 보임
 - 응답자의 다수가 법인 고용주 작성에 어려움을 겪었으며, 기간의 정함이 없는 근로자, 장기 고정 기간 근로자, 단기 고정 기간 근로자 하위 범주의 형태로 법인 고용주가 포함되어 있어 작성에 혼란을 느끼며, 어디에 포함시켜야 하는지 어려워 함
 - 또한 조사표 작성요령 중 ‘기간의 정함이 없는 근로자’의 예시 5번 ‘법인 기업의 유급 임원’으로 인한 응답오류가 발생함
- 기간의 정함이 없는 근로자에 ‘정년제 포함’의 문구를 명시해주는 것이 필요하고, 장기 고정 기간 근로자와 단기 고정 기간 근로자의 경우 괄호 안에 있는 ‘고용계약기간 1년 이상/1년 미만’이 먼저 인지되도록 문구 수정이 필요하며, 고용계약기간이 근속기간이 아님을 명확하게 알수 있도록 작은 글씨의 문구를 포함하는 것 또한 검토해 볼 필요가 있음
 - 응답자 중 정년제를 기간의 정함이 있다고 인지하고 장기 고정 기간 근로자로 응답하는 경우가 발생

- 조사표 작성요령에 정년관련 문구가 있지만, 응답자들은 조사표 작성요령의 글자가 너무 작아 내용을 파악하고 작성하는데 어려움을 느끼고 있어 ‘정년제 포함’이라는 설명을 추가하면 응답하는데 도움이 된다고 함
 - 또한 장기 고정 기간 근로자와 단기 고정 기간 근로자의 작성에 응답자 혼란이 있었는데, 표 구성상의 복잡한 느낌이 있고 특히 ‘고용계약기간 1년’의 문구가 한눈에 들어오지 않아 응답에 어려움이 있음
- 유급 견습, 훈련생 및 인턴은 새로운 조사 영역으로 도입되면서 기존 설문에서 포착되지 않은 근로자가 새롭게 발굴되어 관련 영역을 별도로 포함하는 장점을 발휘하였으나, 다만 조사표 작성요령에 있는 의사, 간호사, 임상심리사 등 전문직 영역의 인턴 수련생을 유급 견습, 훈련생 및 인턴으로 작성하는데 망설임이나 오류가 있음
- 전문직 수련생을 조사에 포함하기 위해서는 ‘수련생’이라는 작은 단어가 조사표에 포함 필요 있음
 - 유급 견습, 훈련생 및 인턴의 고용계약기간을 1년 이상과 1년 미만으로 나누어 작성하는 데는 큰 어려움이 있어 보이지 않음
- 의존 계약자는 기존 조사에서 기타종사자와 소속 외 종사자로 분산되어 일부 포착되거나 누락되었을거라는 예상대로 응답자들이 반응하였고, 신분류조사표에서는 의존 계약자로 명확하게 포함하는 것이 확인
- 오랫동안 특수고용의 대표 직종으로 거론되던 사업체들은 어렵지 않게 의존 계약자 작성을 했고, 학교 방과후 강사같은 경우, 구분류조사표에서는 누락되었지만 특수형태근로종사자라는 단어의 익숙함으로 인해 의존 계약자로 새롭게 포착되기도 함
 - 다만 의존 계약자의 세부 영역인 특수형태근로종사자, 노무제공자, 기타를 나누어 응답하는데 혼란을 많이 느끼고 조사표 작성요령의 내용이 명확하게 이해되지 않는다는 응답이 상당
 - 또한 직종의 특성상 특수형태근로종사자와 노무제공자의 성격을 동시에 갖는 경우, 이들의 종사상지위를 어디로 작성해야 하는지 혼란스러워 했고, 인지면접 진행자의 질문에 답하기를 매우 어려워함
 - 따라서 의존 계약자는 특수형태근로종사자, 노무제공자, 기타 세 영역으로 나누지

말고 통합하되 세부 내용을 조사표의 예시로 표현해주는 것이 더 적합할 것으로 보임

- 신분류조사표의 상단에 ‘외국인 포함 소속 외 근로자(파견, 용역) 제외’ 문구를 명확하게 인지하고 응답하지 않는 경우 소속 외 종사자를 의존 계약자로 포함시키는 경우가 발생함에 따라 조사대상자가 “사업체 소속 종사자”임을 명확하게 알 수 있도록 눈에 띄게 표시하고 종사자현황에는 소속 종사자만 작성하도록 안내할 필요 있음
 - 특히 유급 견습, 훈련생 및 인턴과 의존 계약자의 경우 사업체 소속 내 종사자라는 부분을 명확하게 드러내야 함
 - 인지면접조사 결과 구분류조사표에서 소속 외 종사자로 판단한 근로자를 신분류조사표에서 의존 계약자로 응답하는 경우가 발생했기 때문이며, 특히 소속 외 근로자로 인지하고 있음에도 이들의 업무형태가 노무제공자에 가깝다고 인지한 경우 의존 계약자로 포함되는 오류가 발생하지 않도록 해야 함
 - 대안적 방법으로 사업체 ‘소속’의 정의에 따라 플랫폼 등록 종사자의 경우 조사월에 소득이 발생한 경우로 한정하는 방법도 검토 해 볼 수 있음

나. 인지면접조사 결과를 반영한 시범조사용 조사도구 개정

- 혼란 최소화를 위해 법인 고용주는 별도로 독립시켜 고용계약기간 1년 이상, 1년 미만으로 구분
- 기간의 정함이 없는 근로자에는 “정년”을 포함하도록 명시적으로 조사표에 표시
- 장기 고정 기간 근로자와 단기 고정 기간 근로자 앞에 “고용계약기간 1년이상/미만”을 붙여서 기간의 정함이 있는 계약임을 분명히 하고, 계약기간 차이를 확실히 인식시킴
- 유급 견습, 훈련생 및 인턴에는 “수련생 포함”이라는 문구를 포함시키고 고용계약기간 1년 이상, 1년 미만을 추가해 상용 및 임시·일용 시계열과 연속성 확보
 - 고용계약기간 1년 이상, 1년 미만 추가 응답은 응답부담이 거의 없음을 인지면접시 확인함

- 의존 계약자를 특수형태근로종사자와 가격이나 서비스가 정해져 있는 노무제공자로 구분해 응답받는 것은 이론상이나 현실상 문제가 있음을 확인한 바 별도 구분 응답은 하지 않기로 함
 - 두 항목을 조사표에 명시하는 것은 응답을 끌어내는 데에 효과적임이 인지면접 조사에서 드러난 만큼 조사표에 명시하는 것으로 잠정 결론
- 사업체 소속 종사자 현황을 작성해야 함을 눈에 띄게 표기해 소속의 종사자가 포함되지 않도록 분명하게 명시
- 인지면접조사에서 그 외 종사자의 사례는 나오지 않았으나 시범조사까지는 유지
 - 위 조사지 외에도 시범조사에서는 소속 외 의존 계약자, 소속 외 유급 견습, 훈련생 및 인턴, 소속 외 그 외 종사자의 숫자, 직무내용 조사

〈표 3-4〉 인지면접조사를 거쳐 보완한 시범조사용 조사표

1

'23년 10월 1일 기준 사업체 소속 종사자 현황

* (포함) 외국인, (제외) 파견·용역 근로자, 개인기업 고용주·자영업자, 무급가족 종사자

구분		'23년 10월 1일 기준 사업체 소속 종사자 수
전체 종사자		명
① 법인 고용주 * 법인 대표	기간의 정함이 없거나 고용계약기간 1년 이상 * 갱신여부 관계없이 현재 고용계약기간 고려(근속기간 아님)	명
	고용계약기간 1년 미만	명
② 기간의 정함이 없는 근로자 * 정년이 있는 일자리에서 일하는 자 포함		명
③ 고용계약기간 1년 이상 장기 고정 기간 근로자		명
④ 고용계약기간 1년 미만 단기 고정 기간 근로자 및 단가임시 근로자		명
⑤ 유급 견습, 훈련생 및 인턴 * 수련생 포함	고용계약기간 1년 이상	명
	고용계약기간 1년 미만	명
⑥ 의존 계약자 * 10월 1일 시점에 소속되어 실제 일하고 있는 특수형태근로종사자, 가격이나 서비스 제공방법이 정해져 있는 노무제공자 등		명
⑦ 그 외 종사자		명

- 조ся요령의 글씨가 너무 작고 내용이 길어서 가독성이 떨어진다는 지적을 고려하여 보다 단순화하고, 굵은 글씨 서체를 활용하는 등 개선의 노력을 함
 - 기간 정함이 없는 근로자 예시에서 법인 기업의 유급임원을 삭제
 - 갱신여부 관계없이 현재 고용계약기간만 고려하라는 지침을 조사표 앞쪽 고정 기간 근로자 분류와 병기

- 의존 계약자 설명 중 인지면접조사 조사요령에서는 특수형태근로종사자와 가격이 나 서비스 제공방법이 정해져 있는 노무제공자를 구분해 설명했으나, 시범조사용으로는 통합해서 포함기준 중 하나로 배치
- 1장 분량으로 조사요령을 작성하여 한눈에 확인 가능하도록 노력함

〈표 3-5〉 인지면접조사를 거쳐 보완한 시범조사용 조사요령

■ 종사자수: 10월 1일 기준 시점에 일하고 있는 종사자를 조사

* [주의] ①(포함) 외국인

②(제외) 파견·용역 근로자, 개인기업 고용주·자영업자, 무급가족종사자

❶ 법인 고용주

법인 기업을 소유·경영하면서 일상적으로 직접 고용하는 임금 근로자가 1인 이상 있는 법인 대표

- (법인) 사업체에 법인격이 부여되며 고용주가 유한책임을 지는 기업, 국내 상법상 유한 책임 회사, 유한회사, 주식회사가 해당되며
 - 사립학교법인, 의료법인, 사회복지법인 등 비영리법인이나 정부 지배 소유 법인은 개인이 소유할 수 없고 이익을 주주에 분배할 수 없으므로 비해당
- (제외) 지배지분 없이 임명된 전문 경영인 등은 법인 고용주 아님, 근로자로 분류

❷ 기간의 정함이 없는 근로자

정년이 있거나, 고용 종료일이 정해져 있지 않은 근로자로서 지속적 또는 무기한으로 고용된 근로자

- 정년이 있는 일자리에서 정규직원으로 일하는 자
- 정년이 없더라도 은퇴가 아닌 한 고용계약 종료시점 없이 무기한 일하는 내용의 명시적·암묵적 근로계약을 체결한 근로자 포함
- 근로 계약이 무기한으로 계속될 것으로 예상되는 일자리에 최근 발령받은 근로자 또는 수습 신분의 근로자와 무기계약 근로자 포함

❸ 장기 고정 기간 근로자

정년이 아닌 고용 종료일이 정해져 있는 자로서 고용(계약)이 시작된 날로부터 종료될 것으로 예상되는 시기까지가 1년 이상인 근로자(갱신여부 관계없이 현재 고용계약기간 고려, 근속기간 아님)

- 고용 계약 종료 시점을 정하지 않았거나 일정한 고용계약이 없어도 고용이 최소한 1년 이상 지속될 것으로 생각되나 업무의 완성, 다른 사람의 복귀나 채용 등 사업의 필요에 따라 고용이 종료될 수 있는 근로자 포함

❹ 단기 고정 기간 근로자 및 단기·임시 근로자

정년이 아닌 고용 종료일이 정해져 있는 자로서 고용(계약)이 시작된 날로부터 종료될 것으로 예상되는 시기까지가 1년 미만인 근로자(갱신여부 관계없이 현재 고용계약기간 고려, 근속기간 아님)

- 공식적 계약을 하지 않았더라도 명시적·암묵적으로 고용(계약) 기간이 1년 미만인 근로자 포함
- 고용계약기간이 정해져 있지 않거나 일정기간 정해져 있더라도 급여지급기간 당 최소 근로시간 보장이 없거나, 일거리가 있을 때만 일하고 일한 만큼 보수를 받는 근로자
- 건설 일용 등 일용근로소득자 포함

❺ 유급 견습, 훈련생 및 인턴

전문 기능이나 직무를 습득하기 위해 현장 교육의 일환으로 타인을 위해 재화를 생산하거나 서비스를 제공하는 활동을 수행하고 그 대가로 보수를 받는 근로자

해당되는 경우	해당되지 않는 경우
• 훈련(수련)을 목적으로 일하는 근로자 • 병원 인턴의사 등 각종 수련직 • 학습과 일 경험 획득이 주된 목적인 일학습 병행 근로자, 일경험 근로자	• 새로운 일자리 시작 단계의 수습기간, 임용 전 단계 등의 상태에 있는 기간의 정함이 없는 근로자 • 직장 내 직무교육연수 중인 경우 • 평생교육이나 직무훈련을 받는 근로자 • 인턴이라는 이름이 있어도 단기 취업(정규직 채용 목적의 인턴 채용 등)이 목적인 고정기간 근로자

❻ 의존 계약자

해당 사업체와 상업적 특성의 계약*을 체결하고 재화나 서비스를 제공하는 자로 해당 사업체에 의존하는 자

(해당 사업체(플랫폼 등)와 계약한 사업체나 기타 외주 사업체 소속 노무제공자는 제외)

* 해당 사업체의 사업 또는 해당 사업체가 중개하는 고객을 위해 근로계약이 아닌 상업적 계약(도급 계약, 위임계약, 위촉계약, 프리랜서 계약 등)의 형식으로 타인을 이용하지 않고 자신이 직접 용역이나 유·무형의 완성품을 제공하는 형태로 일하는 사람

- 근로계약을 하지 않고 상업적 성격의 계약을 한 특수형태근로종사자로 지칭되는 직업군이 포함
- 개인사업자로 등록한 사람일지라도 실적급 또는 수수료 수입에 의존하는 자는 포함
- 가격(수수료율, 서비스 요금 등)이나 서비스 제공방법이 정해져 있는 노무제공자
 - 근로계약을 하지 않고 일 수행 방법 등을 일부 정하거나 원재료 등을 제공하거나 서비스요금이나 수수료 등을 미리 정하는 등의 상업적 특성의 노무계약을 한 자
 - 해당 사업체에서 정한 서비스 제공방법, 가격 등에 따라 노무를 제공한 자는 의존계약자에 해당, 단순 일거리 중개에 의한 노무제공자는 비해당
- (예시) ① 판매실적에 따라 판매수수료만 지급받는 자동차 딜러, 보험설계사, 학습지 교사 등
 - ② 일정한 급여를 받지 않고 주로 고객의 팁(봉사로)을 받고 종사하는 목욕관리사, 골프장 캐디 등
 - ③ 서비스 방법, 가격 등이 정해진 노무제공플랫폼을 이용하여 배달, 운전, 가사, 교육서비스 등을 제공하는 계약자

❼ 그 외 종사자

그 외, 위에 해당하지 않는 종사자

제4장 시범조사 분석

1. 시범조사 개요

- 사업체노동력조사와 조사 구조가 유사하면서 큰 표본수를 갖는 직종별사업체노동력 조사를 통해 시범조사 실시
 - 하반기 직종별사업체노동력조사 기간 동안 개정 종사상지위분류 적용을 위한 시범 조사도 함께 실시(2023년 10~11월)
 - 조사대상 표본은 1,025개소를 추출하였고, 그 중 92.4%인 947개소를 조사 완료

〈표 4-1〉 산업, 규모별 표본수 현황

(단위: 개소)

구분	규모(종사자수 기준)							
	전규모	5인미만	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~999인	1,000인 이상
전산업	1,025	246	228	115	103	79	82	172
광업	8	2	1	2	2	0	1	0
제조업	260	53	104	32	24	9	6	32
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	14	4	2	1	3	1	1	2
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	19	5	4	4	3	1	1	1
건설업	103	7	3	7	15	26	30	15
도매 및 소매업	68	36	7	4	4	9	2	6
운수 및 창고업	34	8	5	6	5	2	2	6
숙박 및 음식점업	62	24	7	8	11	6	5	1
정보통신업	51	15	7	7	6	3	3	10
금융 및 보험업	81	12	40	9	7	1	2	10
부동산업	22	7	4	3	1	2	2	3
전문, 과학 및 기술 서비스업	53	12	6	6	5	3	4	17
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업	60	10	3	6	4	3	5	29
교육 서비스업	51	13	11	8	3	1	2	13
보건업 및 사회복지 서비스업	76	8	14	3	5	7	13	26
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	22	8	4	2	2	3	2	1
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	41	22	6	7	3	2	1	0

- 시범조사 표본은 직종별사업체노동력조사와 사업체노동력조사 모두 조사대상인 사업체로 한정하고, 다양한 종사상지위분류 정보를 반영하기 위해 사업체노동력조사로부터 임시·일용근로자와 기타종사자 수가 많은 사업체와 규모가 큰 사업체의 추출률을 높여 조사 대상을 추출 후, 직종별사업체노동력조사 대상 중 1,000여개의 표본 추출
 - 직종별사업체노동력조사는 종사상지위 정보를 상용과 기타(임시일용+기타종사자)로 분류, 사업체노동력조사는 상용근로자, 임시·일용근로자, 기타종사자로 분류하여 조사
 - 임시일용근로자가 있는 표본은 전체 표본(1,025천개소)의 30.5%(313개소) 추출하였으며, 기타종사자가 있는 표본은 전체 표본의 12.4%(127개소) 추출
 - 300인 이상 사업체는 전체 표본의 24.8%(254개소) 추출
- 결과의 합리성을 판단하기 위해 가중치도 부여하였는데, 산업대분류×규모(7개) 수준에서 설계가중 적용 후 사업체노동력조사 산업대분류별 종사자수로 사후보정하여 가중치 산정(규모는 10월 1일 현재 종사자수 기준으로 재산정)
- 시범조사에 참여한 통계조사관은 약 460명
 - 신종사상지위는 분류항목이 많은 만큼 철저한 사전 교육 후 조사 실시
 - 시범조사에 참여한 조사관들의 의견은 두 차례의 간담회를 통해 취합 정리하였음
- 전체 947개 조사 표본 중 제조업이 238개소, 건설업이 96개소, 금융 및 보험업 75개소, 보건업 및 사회복지 서비스업 73개소, 도매 및 소매업 64개소 순으로 구성되어 있으며, 규모별로는 300인 이상 238개소, 5~9인 209개소, 5인 미만 193개소 순으로 구성
 - 종사자수로는 제조업 > 보건업 및 사회복지 서비스업 > 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 > 건설업 > 전문, 과학 및 기술 서비스업 순
 - 모든 사업체에 법인 고용주가 있을 수 없고, 제조업이나 보건업 및 사회복지 서비스업, 정보통신업은 기간의 정함이 없는 근로자가 절대적으로 많고, 건설업은 1년 미만 단기 고정기간 근로자가 많으며, 금융 및 보험업에는 의존 계약자가 많은 등 업종별 종사상 지위 특성이 어느 정도 잘 드러난 것으로 판단 가능

〈표 4-2〉가중치 부여 전 조사된 사업체의 종사상지위별 인원수

(단위: 명)

구분	표본수	전체 종사자	법인고용주		기간 정함이 없는 근로자	고용계약기간이 있는 근로자			유급견습훈련생			의존 계약자	그외 종사자	
			1년 이상	1년 미만		계	1년 이상	1년 미만	계	1년 이상	1년 미만			
전산업	947	411,316	533	1	316,111	89,283	60,720	28,563	3,357	2,539	818	1,976	55	
광업	7	499	5	0	306	187	187	0	0	0	0	1	0	
제조업	238	110,956	144	0	104,614	5,763	3,279	2,484	329	180	149	104	2	
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	14	3,970	12	0	3,915	13	10	3	12	6	6	18	0	
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	16	1,985	6	0	1,810	153	95	58	9	0	9	7	0	
건설업	96	32,518	113	0	14,914	17,391	2,149	15,242	90	3	87	10	0	
도매 및 소매업	64	8,525	17	0	7,486	757	329	428	3	0	3	262	0	
운수 및 창고업	32	10,109	15	0	9,067	614	366	248	36	0	36	377	0	
숙박 및 음식점업	57	5,595	12	0	4,038	1,243	295	948	139	45	94	163	0	
정보통신업	44	18,233	31	0	17,150	1,001	564	437	28	0	28	23	0	
금융 및 보험업	75	19,426	22	0	16,824	2,208	1,875	333	13	3	10	359	0	
부동산업	20	5,323	9	0	3,761	1,543	1,514	29	10	0	10	0	0	
전문, 과학 및 기술 서비스업	51	30,594	31	0	27,892	2,630	2,193	437	35	18	17	6	0	
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업	52	58,645	51	1	24,388	33,989	29,870	4,119	1	1	0	215	0	
교육 서비스업	50	23,330	15	0	11,808	11,418	10,847	571	0	0	0	89	0	
보건업 및 사회복지 서비스업	73	77,555	27	0	65,527	9,352	6,766	2,586	2,612	2,283	329	35	2	
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	21	2,948	10	0	1,621	931	303	628	40	0	40	295	51	
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	37	1,105	13	0	990	90	78	12	0	0	0	12	0	
규모	종사자수 5인 미만	193	441	36	0	289	106	66	40	0	0	0	10	0
	5~9인	209	1,435	95	0	1,045	260	213	47	2	2	0	32	1
	10~29인	125	2,154	62	0	1,535	432	311	121	9	4	5	113	3
	30~99인	102	5,411	58	0	4,015	893	602	291	10	5	5	435	0
	100~299인	80	13,279	62	0	8,253	4,264	1,958	2,306	49	3	46	600	51
	300인 이상	238	388,596	220	1	300,974	83,328	57,570	25,758	3,287	2,525	762	786	0

자료: 개정 종사상지위분류 적용을 위한 시범조사

2. 분석결과

가. 총 괄

- 이번 시범조사에서는 상용직 규모가 다소 크게 포착되긴 했으나, 상용직 세부 구성 항목별 통계를 살펴볼 수 있다는 점에서 신종사상지위 적용의 의의를 확인함
 - 상용직으로 분류되던 고용계약기간 1년 이상 장기 고정기간 근로자가 전체 종사자의 16.7%, 유급견습, 훈련생 및 인턴으로 1년 이상인 자는 0.1%
 - 법인 고용주는 기간의 정함이 없거나 고용계약기간 1년 이상인 경우를 통합하여 조사했으며, 전체 종사자 중 2.8% 포착되었음
 - 기간의 정함이 없는 근로자는 68.4%로 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사에서 한시 근로 비중이 24.6%(2023년 8월 기준), 비전형 근로 비중 9.8%라는 점을 감안하면 크게 무리없는 수치인 것으로 보임
- 시범조사에서 임시·일용 근로자 비율은 전체 종사자의 약 8% 정도로 조사되었고, 사업체노동력조사에서는 대개 10% 내외 산출
 - 임시·일용근로자 비율은 1년 미만 단기 고정기간 근로자 + 1년 미만 법인 고용주 + 1년 미만 유급 견습, 훈련생 및 인턴의 비중 합으로 계산
- 의존 계약자는 전체 종사자의 4% 포착
 - 의존 계약자는 사업체노동력조사의 기타종사자와 크게 다르지 않은 개념이라고 볼 수 있는데, 사업체노동력조사의 기타종사자 비율은 6% 가량이 포착되고 있었음
 - 표본이 매우 작은 시범조사 결과여서 업종별 결과에 큰 의미를 부여하기 어려우나, 건설업에서는 의존 계약자가 매우 미미하게 포착되었고, 도매 및 소매업, 운수 및 창고업, 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업은 기타종사자 비중이 10% 가량 되는데, 의존 계약자는 5% 미만으로 포착되는 등 업종별 차이가 나타남
- 유급 견습, 훈련생 및 인턴은 전체 종사자의 0.3%를 차지했으며(약 5만 명), 다수가 1년 미만 계약
 - 전문 자격 취득 경로 특성상 취업한 상태로 전문자격증 획득을 위해 일하는 경우

가 많은 보건업 및 사회복지서비스업은 전체 종사자의 0.7%가 유급 견습, 훈련생 및 인턴으로 포착되었으며, 다수가 1년 이상 고용계약한 것으로 나타남

〈표 4-3〉가중치 부여 후 종사상지위별 인원 분포('23. 10월 1일 기준)

(단위: %)

구분	표본수	전체 종사자	법인고용주		기간 정함이 없는 근로자	고용계약기간이 있는 근로자			유급견습훈련생			의존 계약자	그외 종사자
			1년 이상	1년 미만		계	1년 이상	1년 미만	계	1년 이상	1년 미만		
전산업	947	100.0	2.8	0.0	68.4	24.4	16.7	7.8	0.3	0.1	0.2	4.0	0.1
광업	7	100.0	5.3	0.0	90.1	4.3	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
제조업	238	100.0	3.2	0.0	81.5	14.0	11.5	2.5	0.2	0.2	0.0	1.0	0.1
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	14	100.0	1.7	0.0	92.6	1.8	1.6	0.2	1.0	0.2	0.8	3.0	0.0
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	16	100.0	2.6	0.0	64.1	31.4	29.9	1.6	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0
건설업	96	100.0	5.8	0.0	65.4	27.8	4.1	23.6	1.1	0.0	1.0	0.0	0.0
도매 및 소매업	64	100.0	4.0	0.0	72.8	19.6	14.7	4.9	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0
운수 및 창고업	32	100.0	1.4	0.0	67.3	26.4	21.0	5.4	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0
숙박 및 음식점업	57	100.0	0.1	0.0	61.4	38.3	10.8	27.4	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0
정보통신업	44	100.0	3.6	0.0	82.0	9.6	6.9	2.7	0.1	0.0	0.1	4.7	0.0
금융 및 보험업	75	100.0	1.2	0.0	67.0	4.4	3.3	1.1	0.3	0.2	0.1	27.1	0.0
부동산업	20	100.0	3.8	0.0	36.8	59.3	50.5	8.8	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
전문, 과학 및 기술 서비스업	51	100.0	3.9	0.0	73.9	21.3	16.1	5.2	0.4	0.1	0.3	0.5	0.0
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업	52	100.0	2.2	0.0	44.4	49.7	43.3	6.4	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0
교육 서비스업	50	100.0	1.4	0.0	48.2	37.4	27.3	10.1	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0
보건업 및 사회복지 서비스업	73	100.0	0.6	0.0	67.0	27.9	22.2	5.7	0.7	0.5	0.2	3.4	0.5
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	21	100.0	3.9	0.0	59.3	22.8	10.9	11.9	0.2	0.0	0.2	12.0	1.8
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	37	100.0	6.0	0.0	77.0	11.4	7.5	3.9	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0
규모	종사자수 5인미만	193	100.0	7.2	0.0	64.9	26.1	16.0	10.1	0.0	0.0	1.7	0.0
	5~9인	209	100.0	5.7	0.0	65.7	26.6	17.9	8.7	0.1	0.1	1.8	0.1
	10~29인	125	100.0	2.9	0.0	70.4	21.6	15.0	6.6	0.5	0.1	4.4	0.3
	30~99인	102	100.0	1.0	0.0	69.5	19.3	14.3	5.1	0.1	0.1	10.0	0.0
	100~299인	80	100.0	0.5	0.0	64.1	30.8	21.1	9.8	0.4	0.0	3.9	0.2
	300인 이상	238	100.0	0.1	0.0	72.8	25.9	18.0	7.8	0.5	0.4	0.7	0.0

자료: 개정 종사상지위분류 적용을 위한 시범조사

〈표 4-4〉 사업체노동력조사 결과(매월 말 기준)

(단위: %)

업종명	2023년 9월					2023년 10월				
	종사자_전체	근로자_상용		종사자_기타		종사자_전체	근로자_상용		종사자_기타	
전 체	19,907,194	16,713,145	(84.0)	1,184,657	(6.0)	19,969,260	16,724,091	(83.7)	1,191,917	(6.0)
광업	12,618	11,490	(91.1)	732	(5.8)	12,779	11,656	(91.2)	727	(5.7)
제조업	3,747,131	3,595,459	(96.0)	27,708	(0.7)	3,747,616	3,593,567	(95.9)	27,947	(0.7)
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	66,356	65,014	(98.0)	253	(0.4)	66,228	64,962	(98.1)	253	(0.4)
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	129,703	123,535	(95.2)	774	(0.6)	129,789	123,662	(95.3)	775	(0.6)
건설업	1,452,012	879,526	(60.6)	25,223	(1.7)	1,489,339	879,542	(59.1)	26,125	(1.8)
도매 및 소매업	2,298,753	1,890,277	(82.2)	240,891	(10.5)	2,309,090	1,893,007	(82.0)	242,797	(10.5)
운수 및 창고업	751,425	650,652	(86.6)	79,772	(10.6)	752,665	650,967	(86.5)	80,237	(10.7)
숙박 및 음식점업	1,185,741	767,926	(64.8)	11,156	(0.9)	1,176,413	764,462	(65.0)	10,918	(0.9)
정보통신업	791,081	740,401	(93.6)	25,494	(3.2)	790,935	741,776	(93.8)	25,492	(3.2)
금융 및 보험업	814,036	502,083	(61.7)	300,239	(36.9)	815,066	501,942	(61.6)	300,992	(36.9)
부동산업	456,224	429,886	(94.2)	13,450	(2.9)	456,572	429,787	(94.1)	13,797	(3.0)
전문, 과학 및 기술 서비스업	1,303,862	1,243,359	(95.4)	18,040	(1.4)	1,306,885	1,245,995	(95.3)	18,177	(1.4)
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업	1,238,173	1,099,958	(88.8)	52,100	(4.2)	1,245,201	1,102,362	(88.5)	52,661	(4.2)
공공행정, 국방 및 사회보장 행정	910,556	776,235	(85.2)	848	(0.1)	910,573	776,153	(85.2)	1,319	(0.1)
교육 서비스업	1,606,755	1,218,501	(75.8)	236,295	(14.7)	1,608,832	1,219,143	(75.8)	236,415	(14.7)
보건업 및 사회복지 서비스업	2,317,238	2,112,570	(91.2)	29,085	(1.3)	2,325,593	2,118,786	(91.1)	29,600	(1.3)
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	315,669	203,813	(64.6)	52,678	(16.7)	315,780	203,595	(64.5)	53,508	(16.9)
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	509,861	402,459	(78.9)	69,922	(13.7)	509,905	402,725	(79.0)	70,177	(13.8)

자료: 사업체노동력조사

나. 조사 간 차이

- 조사 대상 사업체 947개소 중 구종사상지위 분류(이하 구분류)에 따른 전체 종사자수와 신종사상지위 분류(이하 신분류)에 따른 전체 종사자수 간 차이가 나타난 사업체는 발견되지 않았음

- 직종별사업체노동력조사는 상용직 근로자수도 조사되는데, 구분류 기준 상용직 근로자수와 신분류에서 추정된 상용직 근로자수가 다른 사업체가 52개소 발견되었음
- 신분류 조사에서 추정된 상용직 근로자수 = 1년 이상 계약한 법인 고용주 + 기간의 정함이 없는 근로자 + 1년 이상 장기 고정기간 근로자 + 1년 이상 계약한 유급전습, 훈련생 및 인턴
- 업종별로 상용직 수가 다른 사업체는 보건업 및 사회복지 서비스업에 14개소가 몰려 있으며, 건설업 8개소, 교육서비스업 5개소 순으로 많았음
- 업종 내 비중으로 보면 보건업 및 사회복지 서비스업에서 조사 대상 사업체 중 19.2%, 교육 서비스업 10%, 건설업 8.3%, 정보통신업 6.8% 순으로 차이가 발생했음

〈표 4-5〉 구종사상지위분류의 상용직과 신종사상지위분류로 추정된 상용직 간 규모 차이 여부

(단위: 개소, %)

업종명	전체	구분	
		같다	다르다
전체	947(100.0)	895(94.5)	52(5.5)
광업	7(100.0)	7(100.0)	0(0.0)
제조업	238(100.0)	235(98.7)	3(1.3)
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	14(100.0)	13(92.9)	1(7.1)
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	16(100.0)	15(93.8)	1(6.3)
건설업	96(100.0)	88(91.7)	8(8.3)
도매 및 소매업	64(100.0)	62(96.9)	2(3.1)
운수 및 창고업	32(100.0)	32(100.0)	0(0.0)
숙박 및 음식점업	57(100.0)	54(94.7)	3(5.3)
정보통신업	44(100.0)	41(93.2)	3(6.8)
금융 및 보험업	75(100.0)	72(96.0)	3(4.0)
부동산업	20(100.0)	18(90.0)	2(10.0)
전문, 과학 및 기술 서비스업	51(100.0)	49(96.1)	2(3.9)
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업	52(100.0)	49(94.2)	3(5.8)
교육 서비스업	50(100.0)	45(90.0)	5(10.0)
보건업 및 사회복지 서비스업	73(100.0)	59(80.8)	14(19.2)
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	21(100.0)	20(95.2)	1(4.8)
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	37(100.0)	36(97.3)	1(2.7)

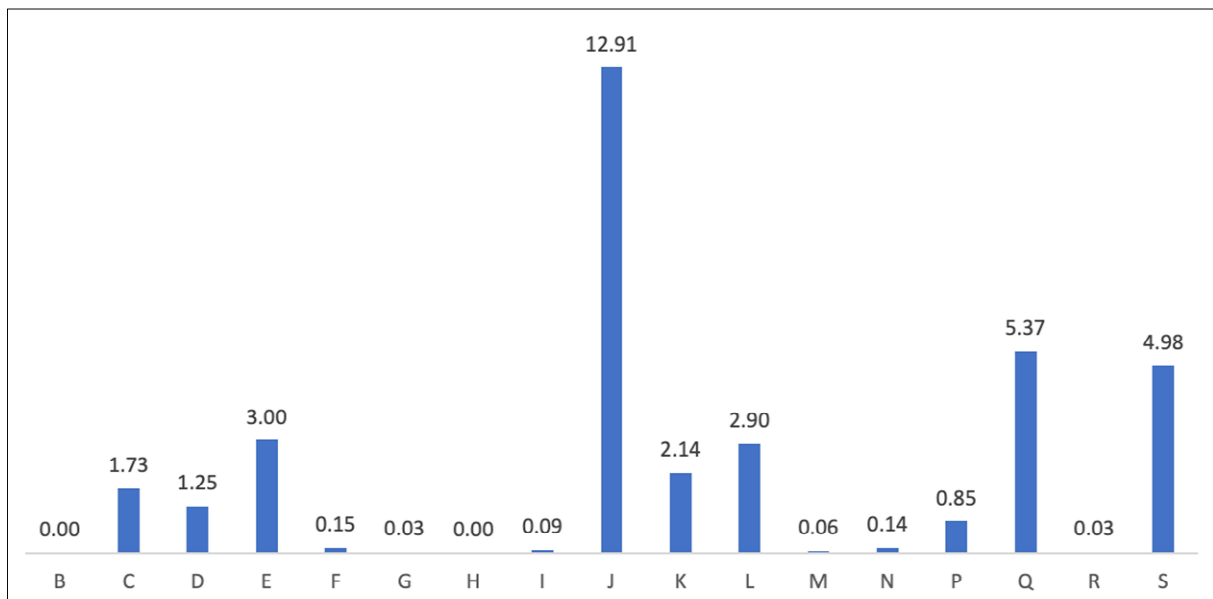
주: 가중치 미부여

자료: 개정 종사상지위분류 적용을 위한 시범조사

- 고용인원 가중치를 적용 후 차이나는 업체 비중을 다시 계산해 보면 정보통신업에서 가장 높고(12.91%), 보건업 및 사회복지 서비스업(5.37%)이 그 다음으로 높았음
- 건설업은 차이나는 업체수는 많았으나, 해당 업체들의 고용규모가 작아 0.15%로 축소
- 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업, 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업, 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업은 1개 사업체만 규모가 달라 그림의 수치에 의미를 부여하긴 어려움

〈그림 4-1〉 가중치 부여 후 구분류 vs 신분류 간 상용직 수가 달라진 업체 비중

(단위: %)



자료: 개정 종사상지위분류 적용을 위한 시범조사

- 다만, 두 분류 간 상용직 규모 차이는 가중치를 적용해 총량에서 보면 매우 미미
- 기존 조사방법으로 상용직은 약 1,602만 명 포착되는데, 신분류로 추정하면 1,598만 명 포착되어 31,945명 적게 산출
- 이는 기존 상용직 규모의 99.8%에 해당
- 업종별로 보면 부동산업과 보건업 및 사회복지 서비스업에서 신분류 기준 상용직이 각각 5%p, 1.1%p 작게 포착되어 비교적 규모 차이가 크게 나타났음
- 교육서비스업은 반대로 신분류 기준 상용직이 2.9%p 크게 나타났음

〈표 4-6〉 종사상지위 개정에 따른 상용직 규모 차이

(단위: 명, %)

업종	구분류 기준 상용직수 (가)	신분류 기준 상용직수 (나)	차이 (나-가)	비중 (나/가)
전체	16,016,845	15,984,900	-31,945	(99.8)
광업	12,743	12,743	0	(100.0)
제조업	3,611,189	3,614,923	3,734	(100.1)
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	63,540	63,587	46	(100.1)
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	106,049	106,617	568	(100.5)
건설업	1,120,469	1,121,868	1,399	(100.1)
도매 및 소매업	2,131,444	2,112,028	-19,416	(99.1)
운수 및 창고업	673,415	673,415	0	(100.0)
숙박 및 음식점업	848,071	850,350	2,279	(100.3)
정보통신업	693,505	689,121	-4,384	(99.4)
금융 및 보험업	582,500	584,652	2,152	(100.4)
부동산업	437,498	415,608	-21,890	(95.0)
전문, 과학 및 기술 서비스업	1,213,893	1,213,565	-328	(100.0)
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업	1,117,984	1,117,693	-291	(100.0)
교육 서비스업	672,691	692,023	19,332	(102.9)
보건업 및 사회복지 서비스업	2,074,505	2,051,077	-23,428	(98.9)
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	203,710	205,060	1,350	(100.7)
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	453,638	460,570	6,932	(101.5)

주: 가중치 부여한 집계자료

자료: 개정 종사상지위분류 적용을 위한 시범조사

다. 상용직 규모 차이 원인

○ 기존 분류의 상용직 규모와 신분류로 추정된 상용직 규모가 차이나는 원인을 유형화하여 분석해 보았음

○ 먼저, 1년 이상 기간으로 계약한 법인 고용주를 상용직에서 누락하거나 1년 미만 기간으로 계약한 법인 고용주를 상용직에 포함한 경우가 모두 6건 발생하였음

〈표 4-7〉 1년 이상 기간 계약한 법인 고용주 상용직 누락 또는 1년 미만 기간 계약한 법인 고용주를 상용직에 포함
(단위: 명)

업종	신종사상지위분류에 따른 조사 결과									구분류 전체 종사자	구분류 상용 근로자	신분류 추정 상용 근로자
	전체 종사자	법인 고용주 1년 이상	법인 고용주 1년 미만	기간 정함이 없는 근로자	고용 계약 기간 1년 이상	고용 계약 기간 1년 미만	유급 전습 훈련 1년 이상	유급 전습 훈련 1년 미만	의존 계약자			
C	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C	12	1	0	11	0	0	0	0	0	12	11	12
I	460	1	0	236	3	129	0	20	71	460	239	240
L	148	1	0	7	140	0	0	0	0	148	147	148
N	3,618	0	1	3,509	0	108	0	0	0	3,618	3,510	3,509
S	2	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	2

주: 가중치 미부여

자료: 개정 종사상지위분류 적용을 위한 시범조사

○ 고용계약기간 1년 미만인 단기 고정 기간 근로자를 상용직에 포함시킨 경우가 모두 8건

〈표 4-8〉 고용계약기간 1년 미만인 단기 고정 기간 근로자를 상용직에 포함

(단위: 명)

업종	신종사상지위분류에 따른 조사 결과									구분류 전체 종사자	구분류 상용 근로자	신분류 추정 상용 근로자
	전체 종사자	법인 고용주 1년 이상	법인 고용주 1년 미만	기간 정함이 없는 근로자	고용 계약 기간 1년 이상	고용 계약 기간 1년 미만	유급 전습 훈련 1년 이상	유급 전습 훈련 1년 미만	의존 계약자			
C	6,530	2	0	6,026	10	223	129	140	0	6,530	6,530	6,167
G	229	0	0	35	0	194	0	0	0	229	179	35
L	29	0	0	0	21	8	0	0	0	29	29	21
M	3,412	1	0	3,349	0	57	0	5	0	3,412	3,407	3,350
N	1,176	3	0	24	712	437	0	0	0	1,176	1,176	739
P	1,009	1	0	428	530	50	0	0	0	1,009	1,009	959
Q	10	0	0	0	7	3	0	0	0	10	10	7
Q	3,232	0	0	2,808	0	372	52	0	0	3,232	3,228	2,860

주: 가중치 미부여

자료: 개정 종사상지위분류 적용을 위한 시범조사

○ 고용계약기간 1년 이상인 장기 고정 기간 근로자를 상용직에서 누락한 경우가 모두 13건

〈표 4-9〉 고용계약기간 1년 이상인 장기 고정 기간 근로자를 상용직에서 누락

(단위: 명)

업종	신종사상지위분류에 따른 조사 결과									구분류 전체 종사자	구분류 상용 근로자	신분류 추정 상용 근로자
	전체 종사자	법인 고용주 1년 이상	법인 고용주 1년 미만	기간 정함이 없는 근로자	고용 계약 기간 1년 이상	고용 계약 기간 1년 미만	유급 전습 훈련 1년 이상	유급 전습 훈련 1년 미만	의존 계약자			
D	482	1	0	473	2	0	6	0	0	482	480	482
F	203	1	0	33	2	167	0	0	0	203	34	36
F	410	1	0	162	9	238	0	0	0	410	163	172
F	719	1	0	126	61	531	0	0	0	719	127	188
F	1,295	1	0	1,280	14	0	0	0	0	1,295	1,281	1,295
I	98	0	0	86	12	0	0	0	0	98	86	98
I	72	0	0	64	5	3	0	0	0	72	64	69
K	8	0	0	7	1	0	0	0	0	8	7	8
N	915	0	0	890	25	0	0	0	0	915	890	915
P	32	1	0	7	24	0	0	0	0	32	8	32
Q	388	1	0	366	21	0	0	0	0	388	367	388
Q	2,511	1	0	2,267	78	21	144	0	0	2,511	2,412	2,490
R	731	1	0	586	110	0	0	34	0	731	587	697

주: 가중치 미부여

자료: 개정 종사상지위분류 적용을 위한 시범조사

○ 1년 이상 계약한 유급 전습, 훈련생 및 인턴을 상용직에서 누락한 경우(가)가 2건, 1년 미만 계약한 유급 전습, 훈련생 및 인턴을 상용직에 포함한 경우가 5건(나), 1건은 1년 미만 계약한 단기 고정 기간 근로자와 1년 미만 계약한 유급 전습, 훈련생 및 인턴을 상용직에 포함시킴(다)

〈표 4-10〉 유급 견습, 훈련생 및 인턴이 상용직에서 오분류되었던 경우

(단위: 명)

업종	신종사상지위분류에 따른 조사 결과									구분류 전체 종사자	구분류 상용 근로자	신분류 추정 상용 근로자
	전체 종사자	법인 고용주 1년 이상	법인 고용주 1년 미만	기간 정함이 없는 근로자	고용 계약 기간 1년 이상	고용 계약 기간 1년 미만	유급 견습 훈련 1년 이상	유급 견습 훈련 1년 미만	의존 계약자			
F 가	106	1	0	22	5	75	3	0	0	106	28	31
J 나	404	1	0	314	8	77	0	4	0	404	327	323
K 가	50	0	0	45	2	0	3	0	0	50	47	50
M 나	647	1	0	642	3	0	0	1	0	647	647	646
Q 나	1,066	1	0	857	205	0	0	3	0	1,066	1,066	1,063
Q 다	3,275	0	0	2,938	158	3	172	4	0	3,275	3,275	3,268
Q 나	1,667	0	0	1,138	287	20	0	222	0	1,667	1,647	1,425
Q 나	2,241	1	0	2,214	0	0	0	26	0	2,241	2,241	2,215

주: 가중치 미부여

자료: 개정 종사상지위분류 적용을 위한 시범조사

○ 어디서 문제가 발생했는지 식별하기 어려운 케이스도 15건 발생

〈표 4-11〉 신분류에서 추정한 상용 근로자수와 구분류 상용 근로자수가 다른 업체들: 원인이 불명확한 경우

(단위: 명)

업종	신종사상지위분류에 따른 조사 결과									구분류 전체 종사자	구분류 상용 근로자	신분류 추정 상용 근로자
	전체 종사자	법인 고용주 1년 이상	법인 고용주 1년 미만	기간 정함이 없는 근로자	고용 계약 기간 1년 이상	고용 계약 기간 1년 미만	유급 견습 훈련 1년 이상	유급 견습 훈련 1년 미만	의존 계약자			
E	40	0	0	26	5	2	0	0	7	40	29	31
F	454	2	0	292	121	32	0	7	0	454	412	415
F	676	2	0	427	62	185	0	0	0	676	480	491
G	1,122	1	0	1,009	112	0	0	0	0	1,122	1,097	1,122
J	6	0	0	5	0	1	0	0	0	6	4	5
K	1,557	1	0	1,365	165	26	0	0	0	1,557	1,534	1,531
P	3,020	0	0	1,340	1,640	40	0	0	0	3,020	2,827	2,980
P	1,454	0	0	577	877	0	0	0	0	1,454	1,449	1,454
P	425	0	0	137	287	1	0	0	0	425	422	424
Q	1,054	1	0	817	82	154	0	0	0	1,054	888	900
Q	1,370	1	0	1,107	215	0	47	0	0	1,370	1,362	1,370
Q	1,522	0	0	1,291	224	7	0	0	0	1,522	1,514	1,515
Q	2,133	1	0	1,686	202	105	116	23	0	2,133	1,957	2,005
Q	9,522	0	0	8,130	1,139	119	134	0	0	9,522	9,181	9,403
Q	8,508	0	0	7,268	284	440	516	0	0	8,508	8,066	8,068

주: 가중치 미부여

자료: 개정 종사상지위분류 적용을 위한 시범조사

라. 의존 계약자

- 상용직으로 분류되던 의존 계약자가 분리된 경우가 2개 사업체에서 발생
 - 직무내용이 고문(F), 프리랜서 편집자(J)로 나타나 기존에도 상용직보다는 기타 종사자에 더 가까운 사람들이었을 것으로 추측됨

〈표 4-12〉 구분류 상용 근로자에서 의존 계약자가 분리된 경우

(단위: 명)

업종	신종사상지위분류에 따른 조사 결과									구분류 전체 종사자	구분류 상용 근로자	신분류 추정 상용 근로자
	전체 종사자	법인 고용주 1년 이상	법인 고용주 1년 미만	기간 정함이 없는 근로자	고용 계약 기간 1년 이상	고용 계약 기간 1년 미만	유급 전습 훈련 1년 이상	유급 전습 훈련 1년 미만	의존 계약자			
F	560	9	0	419	0	122	0	0	10	560	438	428
J	3	1	0	1	0	0	0	0	1	3	3	2

주: 가중치 미부여

자료: 개정 종사상지위분류 적용을 위한 시범조사

- 의존 계약자의 직무 내용으로 보면 대체로 예상 가능한 범위의 직무 내용이 포착
 - 다만, 각종 강사와 보험설계사는 어느 정도 포착된 반면, 퀵배달원, 택배 등은 각 1건에 불과. 이 때문에 금융 및 보험업, 교육 서비스업, 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업에서 10% 이상의 의존 계약자 비중이 나타났으나, 다른 여타 업종에서 의존 계약자 비중이 기타 종사자의 절반 수준으로 포착된 것으로 보임
 - 직종별사업체노동력조사는 시범조사에서 기존 조사 방식의 기타 종사자수를 제공하고 있지 않아 기존 조사의 조사방식과 의존 계약자 조사 방식 간 결과 차이를 확인할 수는 없음. 표본수가 적어서 제대로 의존 계약자 같이 분포가 특정 업종에 집중되면서 적은 규모의 분류 항목이 잘 포착되지 못한 것으로 추측됨

〈표 4-13〉 의존 계약자의 직무 내용

(단위: 개소, %)		
구분	개소	비중
계	58	100.0
강사, 방과후 교사, 학습지 방문교사 등	17	29.3
강사, 보조교사	3	5.2
문화센터강사	3	5.2
국영수 보습학원 강사	2	3.4
방과후 교사 (예체능)	1	1.7
생활체육강사, 문리어학강사, 예능강사, 골프, 헬스트레이너 등 스포츠강사, 놀이강사 등	7	12.1
학습지 방문 교사	1	1.7
가스 검침등 방문점검	3	5.2
가스검침원	1	1.7
비데, 정수기, 청정기 방문 점검	1	1.7
수질검사, 수도검침	1	1.7
보험설계사 등	10	17.2
보험설계사	9	15.5
손해사정사 (교통보험사고 조사 및 평가)	1	1.7
프리랜서	6	10.3
방송작가, 리포터, 프리랜서 등	1	1.7
쇼호스트(40명), 방송작가(7명), 콜센터	1	1.7
지역신문 기사를 작성하는 프리랜서 기자	1	1.7
특수고용: 작가 리포터 아나운서	1	1.7
프리랜서 편집자	1	1.7
프리랜서 헤어디자이너(수수료받음)	1	1.7
운전기사 및 배송 관련	7	12.1
레미콘 차량 기사	1	1.7
건설기계조종사	1	1.7
화물운전자	2	3.4
제품납품지입기사	1	1.7
퀵배달원-고객요청으로 당일배송	1	1.7
택배배송원	1	1.7
영업 관련	3	5.2
영업	1	1.7
의류판매(실적에 따라 수당을 지급)	1	1.7
자동차 영업	1	1.7

(계속)

구분		개소	비중
기타		12	20.7
	고문	1	1.7
	골프장 캐디	4	6.9
	공항내 중국항공사에서 중국인 출신 직원	1	1.7
	다문화가정상담사	1	1.7
	미용사	1	1.7
	세신사	1	1.7
	야간수의사(고용계약은 하지 않음)	1	1.7
	직접고용으로 필요시에 지인을 통하여	1	1.7
	채권추심	1	1.7

주: 가중치 미부여

자료: 개정 종사상지위분류 적용을 위한 시범조사

마. 그 외 종사자

- 마지막으로 그 외 종사자로 포착된 사람들의 직무내용을 보면, 의존 계약자로 분류 가능할 것으로 보이는 3개소, 근로자일 가능성이 있어 보이는 1개소(경비)가 확인됨
- 그 외 종사자는 신종사상지위의 공식 지위는 아니나, 현실에는 판단이 쉽지 않은 복잡한 고용형태들이 존재하므로 시범조사에 넣어 조사하였음
- 해당 사업체 확인을 통해 어디로 분류하는 것이 합당할지 판단해 보아야 최종 확정 설문지에 그 외 종사자 포함 여부를 결정할 수 있을 것으로 보임

〈표 4-14〉 그 외 종사자의 직무 내용

(단위: 개소, %)

구분		개소	비중
계		4	100.0
	경비	1	25.0
	대관확인원 문화예술교육사업	1	25.0
	승합차 운전원 (15인승)	1	25.0
	어린이집 차량기사	1	25.0

주: 가중치 미부여

자료: 개정 종사상지위분류 적용을 위한 시범조사

3. 조사관 간담회

- 이하에서는 개정 종사상지위분류 적용을 위한 시범조사를 진행한 통계조사관에 대한 면접조사 결과 제시
 - 통계조사관 6명을 두 그룹으로 나누어 11월 16일에 진행하였으며, 신분류조사표로 시범조사하는 과정에서 주로 어떤 질문을 받았는지, 조사 난이도가 어렵다고 생각되는 문항은 어떤 내용이었는지, 개선할 부분에 대한 의견에 관한 조사를 진행

가. 법인 고용주

- 법인 고용주 항목에 ‘전문경영인, 전문 CEO 제외’, ‘법인 고용주는 지분이 있는 사람임’ 이러한 용어가 포함될 때 응답자가 쉽게 이해함

조사관 D: 법인 고용주 이 부분을 대부분 오해하더라고요. 대표는 그냥 법인 고용주로 무조건 넣어오거든요. 지위 처분 등 이런 설명을 자세하게 읽지 않으니까. 그리고 임명된 대표인지(여부도 명확하지 않고)

진행자: 설명을 보지 않았을 때는 대표를 무조건 넣는다는거죠?

조사관 D: 법인 고용주 헛갈려 해요.

진행자: 그럼 법인 고용주를 제외하고 그 밑에 기간의 정함이 없는 근로자 그 다음에 1년 이상 근로자, 1년 미만 근로자, 유급 견습, 훈련생 및 인턴, 의존 계약자 이렇게 있잖아요. 이런 문항들은 어떻게 받아들여지세요?

조사관 D: 이 정도는 사업장에서도 충분히 그냥 답변할 수 있는 문항으로 별로 질문 없이 응답한 것 같아요.

조사관 E: 그런데 법인 고용주의 경우 지분이 있어야 하는거고, 전문 CEO, 단기 임기제 3년 이런 분들은 법인 고용주에 해당되지 않는다고 설명했더니 업체에서 금방 쉽게 이해했습니다.

조사관 C: ‘전문 경영인은 제외’라고 설명을 해주면 이해를 더 잘 하세요.

나. 기간의 정함이 없는 근로자

- 기간의 정함이 없는 근로자의 조사표 작성요령에 ‘무기계약직 포함’이라는 예시가 있으면 조사표 작성에 도움이 될 것으로 보임

조사관 C: 신분류조사표의 기간의 정함이 없는 근로자에 ‘무기계약직 포함’이라는 것을 기재 해주면 업체에서 작성 하기가 편하지 않으실까...

진행자: 무기계약직들을 고용 계약 기간 1년 이상으로 헛갈려 하시지는 않으시죠?

조사관 B: 예. 무기계약직은 헛갈려 하지는 않아요.

다. 장기 고정 기간 근로자, ‘단기 고정 기간/단기·임시 근로자

○ 고용계약기간 1년 이상, 1년 미만을 강조하면 응답하기 수월할 것으로 보임

진행자: (장기 고정 기간 근로자, 단기 고정 기간/단기·임시 근로자 관련) 의미를 떠나 그냥 조사 관점에서만 봤을 때, 용어가 어느 정도 수준이면 응답자가 거부감 없이 그리고 조사의 정확도까지 높이면서 조사할 수 있을 걸로 판단이 되세요?

조사관 D: 글썄요. 고민을 좀 많이 해봐야 될 것 같은데요. 기간의 정함이 없는 근로자. 보통은 그냥 기간제 근로자면은 1년 이상 기간제 근로자. 1년 미만 단기 기간제 근로자. 보통 기간제라는 표현을 많이 쓰니까.

진행자: 그럼 아예 그러면 고용 계약 기간 같은 경우에는 장기 고정이나 단기 고정이나 단기 임시 이런 용어를 빼고 ‘고용 계약 기간 1년 이상’ 표현이 나은가요?

조사관 D: 차라리 그게 나아요. 문구를 조금 줄이거나, 조사표에는 선명하게 와닿는 그런 문구가 필요할 것 같거든요.

조사관 D: 정규직, 무기계약직, 1년 이상 기간제, 1년 미만 단기 기간제.

진행자: 그냥 1년 이상 기간제. 이게 훨씬 더 직관적이라는 말씀이신 거죠?

조사관 D: 예.

진행자: 기간의 정함이 없는 근로자 그 다음에 1년 이상 근로자, 1년 미만 근로자 이렇게 나눠서 조사하는 것은 응답하시는 데 어려움은 별로 없으시던가요? 건설 쪽에서는?

조사관 C: 뒤에 설명서는 자세히는 못 읽어보셨지만 어려움은 없으셨다고 말씀을 하시더라고요.

라. 유급 견습, 훈련생 및 인턴

○ 유급 견습, 훈련생 및 인턴은 병원의 경우 수련생에 대한 정의가 분명해야 정확한 조사가 가능할 것으로 보이며, 이러한 응답은 앞에서 살펴본 인지면접 조사 결과와 일치함

- 또한 정규직 채용 및 전환 목적의 인턴이라는 표현을 직관적으로 잘 받아들이고 있음

진행자: 여기 병원에서요 누구를 유급 견습으로 파악하고 있나요?

조사관 D: 인턴 의사들이요. 1년 계약 인턴 의사들.

진행자: 이를테면, 병원에서 정신과 소속으로 상담하는 사람들도 있는데 그분들 중에도 견습 중인 사람들이 굉장히 많거든요.

조사관 D: 그래요? 저는 인턴 의사들만 생각하고 거기서 그렇게 해준 걸로 알고 있습니다.

진행자: 그리고 조사 가이드를 보시면 전문 기능이나 직무를 습득하기 위해서 현장 교육의 일환으로 보수를 받는 사람이라고 되어 있잖아요. 그래서 훈련을 목적으로 일하는 근로자, 병원 인턴 의사 등 각종 수련직, 그리고 학습과 일 경험 획득이 주된 목적인 일학습 병행 근로자, 일경험 근로자, 이렇게 되어 있는데 혹시 이런 내용에 질의는 없었어요? 업체들이 꼭 병원이 아니더라도 이런 일경험 근로자가 있을 수도 있는데 그런 질문은 따로 없었나요?

조사관 D: 없었습니다.

진행자: 유급 견습, 훈련생 및 인턴도 정규직 채용 목적의 인턴이라고 설명하니까 바로 이해 해요?

조사관 C: 네. 조사표 작성요령을 보고 정규직 채용 목적인 인턴이냐고 물으니까 업체에서 맞다고 이렇게 얘기를 하시더라고요.

조사관 B: 그러니까 그 정도는 저희가 설명을 해야 되더라고요.

조사관 C: 수련 목적이거나 훈련 목적인 인턴이 아니시죠? 그러니까 아니라며 정규직 전환 목적의 인턴이라고 이렇게 얘기하시더라고요.

마. 의존 계약자

- 의존 계약자라는 명칭의 생소함이 응답의 어려움을 가져오는 바, 조사표에 특수형 태근로종사자와 같이 익숙한 단어를 함께 기재해주는 것이 조사를 더 정확하게 하는데 기여할 것으로 보임

진행자: 이번에 의존 계약자라는 명칭을 접하게 되셨잖아요. 플랫폼 종사자 같은 경우에 실제 조사를 할 때 어느 정도 잡힐 수 있을 거라고 생각하세요? 사업체 소속인 플랫폼 종사자는요?

조사관 D: 사업체에서도 그걸 약간 애매하게 받아들이더라고요. 정확히 어디까지 인원을 작성해야하는지, (소득발생 여부로 의존 계약자를 판단하는 것에 대해) 특히 조그마한 사업체들은 관리가 잘 안 되는 것 같더라고요.

진행자: 다시 부가 질문을 하시는 경우에 의존 계약자는 어디에 중점을 두고 재질의를 하셨나요?

조사관 B: 아무래도 특수형태근로종사자, 프리랜서...

조사관 C: 저희가 조사했던 사업체에 특수형태근로종사자가 별로 포함되지 않은 업체가 많았기 때문에 이 부분에 대해서는 그렇게 자세하게 질문을 못했어요.

진행자: 그러면 만약에 그런 사업체를 만난다면 아까처럼 특고를 내세워서 설명하실 것 같으세요?

조사관 C: 그렇죠.

4. 소 결

- 이번 시범조사에서는 상용직 규모가 다소 크게 포착되고 임시·일용직, 의존 계약자 규모는 다소 작게 포착
 - 소표본으로 진행된 조사인 만큼 어떤 사업체가 표본으로 선정되냐에 따라 규모가 작은 분류항목들은 제대로 포착이 어려울 수 있어 나타난 결과로 풀이됨
- 상용직으로 포괄되던 좀 더 정규직 특성이 강하다고 볼 수 있는 기간의 정함이 없는 근로자, 고용계약기간이 있는 근로자, 훈련 과정 중에 있는 근로자, 법인 고용주 모두를 구분해 볼 수 있어 신종사상지위분류의 장점을 확인할 수 있었음
 - 기간의 정함이 없는 근로자는 68.4%로 나타나는데, 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사에서 한시 근로 비중이 24.6%(2023년 8월 기준), 특수형태근로와 일일근로가 대략 5~6% 차지하는 점을 감안하면 크게 무리없는 수치(경활은 자영업으로 선분류된 특수형태근로는 제외된 것임)
 - 상용직으로 분류되던 고용계약기간 1년 이상 장기 고정기간 근로자가 전체 종사자의 16.7%, 유급견습, 훈련생 및 인턴으로 1년 이상인 자는 전체 종사자의 0.1%를 차지
 - 법인 고용주는 계약기간 1년 이상 및 기간의 정함이 없는 경우가 포함되는데 2.8% 포착되었음

- 전체 조사 대상 사업체 중 구분류 기준과 신분류 기준의 전체 종사자수가 다른 사업체는 발견되지 않았으나, 구분류 기준 상용 근로자수와 신분류로 추정된 상용 근로자수가 다른 사업체는 52개소(조사대상의 5.5%) 발견되었음
 - 업종별로 보면 보건업 및 사회복지 서비스업 14개소, 건설업 8개소, 교육 서비스업 5개소 순으로 신·구 분류 간 상용 근로자 수 차이가 많았음
 - 다만, 두 조사 간 차이로 인한 상용 근로자 규모 차이는 가중치를 적용해 총량에서 보면 매우 미미
- 구분류의 상용 근로자 규모와 신분류로 추정한 상용직 규모 간에 차이나는 이유를 유형별로 분석해 보면,
 - 고용계약기간 1년 이상인 장기 고정 기간 근로자를 상용직에서 누락한 경우가 모두 13건으로 가장 많았고,
 - 고용계약기간 1년 미만인 단기 고정 기간 근로자를 상용직에 포함시킨 경우가 8건
 - 법인 고용주 분류 혼동이 6건
 - 유급 견습, 훈련생 및 인턴 관련 혼동이 8건으로 나타남
 - 의존 계약자 신설로 기존 상용직으로 분류되던 케이스가 의존 계약자로 이동한 경우가 2건 나타남
 - 어디서 문제가 발생했는지 식별하기 어려운 케이스도 15건 발생
- 종합적으로 보면, 고용계약기간 1년 이상과 1년 미만을 구분하면서 기존 상용 근로자 조사 상의 오분류가 정리되는 측면이 강한 것으로 보임
 - 조사표를 설계할 때 가장 중요한 정보는 조사표 상에 명시하는 것이 혼란을 줄이는 경우가 많은데, 신종사상지위 조사표 설계가 이와 같은 바람직한 기능을 수행하는 측면이 있는 것으로 보임
- 의존 계약자의 직무 내용으로 보면 대체로 예상 가능한 범위의 직무 내용이 포착
 - 각종 강사와 보험설계사는 어느 정도 포착된 반면, 퀵배달원, 택배 등은 각 1건에 불과
 - 다만, 소규모 시범조사 설계로 의존 계약자를 규모 면에서 얼마나 잘 포착했는지 파악하는 것은 무리인 측면이 있음

- 그 외 종사자로 포착된 사람들의 직무내용을 보면, 의존 계약자로 분류가능할 것으로 보이는 3개소, 근로자일 가능성이 있어 보이는 1개소(경비)가 확인됨
 - 해당 사업체가 어떤 범주로 분류되는 것이 합당한지 판단한 후, 그 외 종사자를 최종 설문지에 포함시킬 것인지 결정할 수 있을 것으로 보였음

- 개정 종사상지위분류 적용을 위한 시범조사를 수행한 조사관 간담회 결과를 요약하면,
 - 법인 고용주 항목에 ‘전문경영인, 전문 CEO 제외’, ‘법인 고용주는 지분이 있는 사람임’ 이러한 용어가 포함될 때 응답자가 쉽게 이해할 수 있어 조사표에 ‘전문경영인 제외’ 명시를 고려할 필요
 - 기간의 정함이 없는 근로자란 표현은 직관적이거나, ‘무기계약직 포함’도 추가되면 더 도움이 될 것 같다는 의견(“정년이 있는 일자리에서 일하는 자, 무기계약직 포함”)
 - 고정 기간 근로자는 “장기 고정”, “단기 고정”보다 고용계약기간 “1년 이상”, “1년 미만”이 부각되는 것이 직관적이라는 의견(일례로, 1년 이상 기간제 근로자, 1년 미만 기간제 근로자)
 - 유급 견습, 훈련생 및 인턴에서 “정규직 채용 및 전환 목적의 인턴은 제외”라는 점이 설명되어 있어 비교적 덜 혼란스러웠지만, 이 설명을 조사표 뒷면의 조사설명 외에 조사문항에도 포함시키는 것을 고려해 볼 수 있겠음
 - 병원의 경우 인턴 의사들 말고도 법적 자격요건을 충족하기 위해 많은 수련 취업자들이 일하고 있는데, 제대로 집계되지 못하고 있을 가능성 확인하였음
 - 의존 계약자라는 명칭의 생소함이 응답의 어려움을 가져오는 바, 당분간 조사표에 특고와 같이 익숙한 단어를 함께 기재해주는 것이 조사를 더 정확하게 하는데 기여할 것으로 보인다는 의견이 제시 되었음(시범조사용 조사표에 기반영 사항)

제5장 결 론

1. 연구의 주요 결론

- 시범조사까지 분석한 결과, 다소간의 응답 부담은 있으나 세분된 종사상 지위를 조사하는 것이 상용직으로 합쳐져 있던 다양한 고용형태를 세분해 고용증감을 보여줄 수 있는 큰 장점 확인
 - 상용직 = 법인 고용주 + 기간의 정함이 없는 근로자(대체로 정규직 근로자) + 1년 이상 계약한 기간제 근로자
 - 기간의 정함이 없는 근로자가 증가하는 것과 기간제 근로자가 증가하는 것은 노동 시장에서 다른 의미를 가짐
 - 법인 고용주의 증가는 창업의 증가로 이해될 수 있음
 - 조사표 내에 각 조사 항목의 가장 중요한 가이드를 포함하는 것은 오류 가능성을 낮추는 장점이 있는데, ‘고용계약기간 1년 이상’ 같은 상용직의 핵심 특징이 공식 분류 항목으로 조사표에 포함되면서 상용직 오분류 가능성도 줄어드는 것을 확인할 수 있었음
 - 이와 같은 누락 방지 효과는 인지면접 단계의 ‘유급 견습, 훈련생 및 인턴’ 항목에서도 확인
- 사업체 조사 설계 시 ILO는 종사상지위를 가계조사와 똑같이 조사하는 것은 불가능함을 인식하여 국가별 상황에 맞게 조사하도록 가이드
 - 본 연구에서는 신종사상지위 구조에 맞춰 테스트 설문을 작성하여 인지면접조사를 했으며, 이 결과를 토대로 시범조사 설문지를 작성하고 테스트 수행
 - 우리나라는 ILO와 달리 고용계약기간 1년을 기준으로 장기 고정 기간 근로자와 단기 고정 기간 근로자를 구분
 - 우리나라 신종사상지위와 달리 고용노동통계조사에서는 단기 고정기간 근로자와

단기·임시 근로자를 구분하지 않음

- 이 외에도 유급 견습, 훈련생 및 인턴, 법인 고용주에서도 고용계약기간 1년 이상과 1년 미만을 구분하는 등 시제열 연결가능성(1년 이상 계약하면 상용직으로 분류하던 관행), 노동관련 제도들과의 정합성을 고려해 조사 문항 설계

○ 법인 고용주의 경우 기간의 정함이 없음, 계약기간 1년 이상, 1년 미만, 3개월 미만 모두 나올 수 있겠으나, 현실적 조사 가능성과 필요성을 고려해 계약기간 1년 이상, 1년 미만으로 나눠 조사하는 것으로 결론

- 인지면접조사 단계에선 각 고용계약기간마다 하위 범주로 법인 고용주 질문을 넣었으나 혼란만 초래
- 현실적으로 1년 미만 계약한 법인 고용주는 거의 없을 것으로 보이며, 상당수가 정관 상 1년 또는 3년 정도 계약할 것으로 예상되어 기간의 정함이 없음을 분리하는 것도 큰 의미는 없는 것으로 판단
- 기존 시제열 연결 가능성, 상용직 기준으로 여러 노동 관련 제도들이 보상금 지급 기준을 설정하고 있는 점을 감안할 필요
- 조사요령 단계가 아니라 법인 고용주 조사문항에 법인 대표라는 현실에서 많이 쓰는 용어로 간단한 설명 기재, '전문 경영인 제외'라는 문구를 삽입해 지분이 없는 경영자는 포함되지 않도록 확실하게 유도

○ 기간의 정함과 관련된 문항은 갱신여부 관계없이 현재 고용계약기간만 고려하고, 근속기간이 아님을 조사표 상에 명시

- 기간의 정함이 없는 근로자에는 정년제 포함, 무기계약직 포함하도록 조사표에 명시
- 장기 고정기간 근로자와 단기 고정기간 근로자 문항에는 고용계약기간 1년 이상, 고용계약기간 1년 미만을 명시해 혼란 최소화
- 기존 조사도 임시·일용근로자를 묶어서 조사하므로 3개월 미만은 따로 구분하지 않음

○ 유급 견습, 훈련생 및 인턴도 인지면접단계에서는 고용계약기간을 따로 구분하지 않았으나, 고용계약기간 1년 이상, 1년 미만을 명시하여 상용직 시제열이 유지될 수 있도록 유도

- 3개월 미만의 고용계약을 했으나 훈련 목적 취업자인 경우는 단기·임시 근로자가

- 아니라 유급 견습, 훈련생 및 인턴으로 조사해야 하므로, 3개월 구분은 하지 않음
- ‘정규직 전환 및 채용 목적의 인턴은 제외’를 조사표에 명시하여 혼란 최소화

- 의존 계약자는 특수형태근로종사자와 가격이나 서비스 제공방법이 정해져 있는 노무 제공자를 구분하지 않고 합쳐서 조사
 - 인지면접조사 단계에서 해당 구분은 혼란만 야기하였으며, 이론상, 현실상 명확히 구분되는 집단이라 보기도 어려움
 - 다만, 조사표 상에 명시하여 누락 없이 응답되도록 유도

- 그 외 종사자는 공식 분류 항목이 아니므로 반드시 조사해야 하는 항목은 아님
 - 시범 조사 결과 의존 계약자일 가능성이 높은 사람들이 주로 포착되는 것으로 보였음
 - 그 외 종사자에는 현재 고용노동통계조사에서 조사되는 가족이 아닌 무급 종사자, 봉사자 등이 포함되는 경우가 있음
 - 이런 점들을 종합하면, 그 외 종사자는 조사 후 공식 분류 항목 ❶~❸에 배분하는 것도 대안이 될 수는 있겠으나 이 선택을 한다면, 조사표에서 그 외 종사자의 상세 직무를 조사하여야겠음

- 이와 같은 결론을 반영한 조사표는 <표 5-1>과 같음
 - 시범조사까지 활용한 조사표에서 추가 수정한 사항은 밑줄로 표시하였음

<표 5-1> 고용노동조사를 위한 사업체 조사표

구분		'23년 10월 1일 기준 사업체 소속 종사자 수
전체 종사자		명
❶ 법인 고용주 * 법인 대표 * <u>전문경영인 제외</u>	기간의 정함이 없거나 고용계약기간 1년 이상 * 갱신여부 관계없이 현재 고용계약기간 고려(근속기간 아님)	명
	고용계약기간 1년 미만	명
❷ 기간의 정함이 없는 근로자 * 정년이 있는 일자리에서 일하는 자, 무기계약직 포함		명
❸ 고용계약기간 1년 이상 장기 고정 기간 근로자 * 갱신여부 관계없이 현재 고용계약기간 고려(근속기간 아님)		명

(계속)

구분		'23년 10월 1일 기준 사업체 소속 종사자 수
④ 고용계약기간 1년 미만 단기 고정 기간 근로자 및 단기·임시 근로자 * 갱신여부 관계없이 현재 고용계약기간 고려(근속기간 아님)		명
⑤ 유급 견습, 훈련생 및 인턴 * 수련생 포함 * 정규직 전환 및 채용 목적의 인턴은 제외	고용계약기간 1년 이상 * 갱신여부 관계없이 현재 고용계약기간 고려(근속기간 아님)	명
	고용계약기간 1년 미만 * 갱신여부 관계없이 현재 고용계약기간 고려(근속기간 아님.)	명
⑥ 의존 계약자 * 10월 1일 시점에 소속되어 실제 일하고 있는 특수형태근로종사자, 가격이나 서비스 제공방법이 정해져 있는 노무제공자 등		명
⑦ 그 외 종사자 (직무내용:)		명

- 조사요령은 시범조사에서 활용한 대로 사용해도 문제가 없을 것으로 판단
- 해당 장(3장, 65쪽) 내용으로 같음하고 결론에서는 따로 정리하지 않음

2. 시계열 안정성에 대한 함의

- 의존 계약자라는 범주가 새로 생기면서 근로자 시계열에 약간의 영향을 미칠 가능성이 있음
- 기존 조사에서는 상용직으로 조사 되었으나, 의존 계약자로 새롭게 응답되기 시작한 케이스가 발견되었음
 - 다만, 이 규모는 미미하여 시범 조사 만으로 볼 때는 근로자 시계열에 의존 계약자가 미칠 영향이 크지 않을 것으로 추측되나, 다만, 의존 계약자는 규모가 크지 않은 집단이어서 시범조사만으로는 의존 계약자의 근로자 시계열에 대한 영향을 결론 내리기 어려운 측면이 있음
- 의존 계약자 때문에 근로자 시계열에 약간의 영향이 있을 수 있다는 점을 제외하면, 인지면접조사와 시범조사를 거친 결과 유급 견습, 훈련생 및 인턴도 고용계약기간 1년 이상, 1년 미만 구분을 두게 되면 상용직 시계열은 크게 문제되지는 않을 것으로 생각됨
- 신종사상지위분류를 적용하게 되면 구종사상지위분류의 상용직을 세분화하여 조사

하게 되므로 신종사상지위분류에 따른 설문지로 바뀌면서 상용직 수치가 약간 변화될 가능성을 시범조사를 통해 확인

- 다만, 그 규모는 0.2% 정도로 미미해 상용직 시계열 안정성에 문제가 될 정도는 아닐 것으로 판단 가능

○ 이론 상 기타 종사자 → 의존 계약자 시계열이 연결되지 않을 수 있음

- 기타 종사자에는 특수형태근로종사자가 포함되며, 그 외 종사자(이를테면 가족이 아닌 무급 종사자, 봉사자 등)도 포함되기 때문에 기타 종사자와 의존 계약자는 이론적 범위에서 다소 차이가 있음
- 의존 계약자는 특수형태근로종사자와 가격 등 결정권이 없는(약한) 노무제공자가 포함되는데, 인지면접 조사에 따르면 과거에 기타 종사자로 응답되지 않던 집단이 의존 계약자로 응답되는 사례 발견
 - 인지면접 조사의 청소플랫폼 A, 초등학교 A, 초등학교 B가 그런 사례였으나 소속 외 종사자로 인지
- 다만, 소규모 시범조사 한계 상 의존 계약자 같이 규모가 작은 집단의 시계열이 어떻게 변경될지 판단하기는 어려웠음
- 또한, 사업체노동력조사의 기타 종사자 규모(2023년 10월 1,192천 명, 9월 1,185천 명, 8월 1,192천 명)는 경제활동인구조사의 특수형태근로종사자(553천 명)에 비해 이미 큰 규모를 유지하고 있었기 때문에 실제 조사를 해봐야 조사 변경의 영향을 판단할 수 있겠음

3. 개정 분류에 따른 공표 범위

○ 시범 조사 결과에 따르면, 법인 고용주는 1년 미만으로 계약한 경우가 거의 없으며, 유급 견습, 훈련생 및 인턴은 1년 이상 계약한 경우가 많지 않음

- 따라서 법인 고용주와 유급 견습, 훈련생 및 인턴은 계약 기간을 구분하지 않고 공표하는 것을 고려할 수 있음
- 법인 고용주와 유급 견습, 훈련생 및 인턴의 계약 기간 구분은 노동 관련 제도에서 활용하는 상용직 기준으로 통계를 작성할 필요가 있을 때 1년 이상 계약한 사람을 상용직으로 구분하는 목적으로만 제한을 뒤서 활용하는 것이 바람직

- 유급 견습, 훈련생 및 인턴은 시범 조사 결과로만 보면 규모가 적음
 - 법인 고용주도 업종에 따라 표본수가 너무 적어 신뢰하기 어려운 결과가 나타날 수도 있어 교차표 공표 시 주의해야할 필요성이 있을 수 있음
 - 실제 조사에서 표본오차 등을 고려해 공표범위를 추후 검토할 필요성이 있겠음